poupava nada e ninguém, nem mesmo o Poder Judiciário, que integrou representando, de forma impecável, o Quinto Constitucional dos Advogados. Mas engrandeceu todas as classes que pertenceu. E os que eram capazes de compreender sua forma de ser aguardavam, sorrindo, os comentários argutos que se seguiam às suas famosas frases de efeito.

A aparência séria e a forma de tratamento solene, outras de suas características, nunca constituíram empecilho para seu relacionamento com alunos e ex-alunos, dentro e fora da sala de aula, tanto que foi inúmeras vezes paraninfo, a última delas em 2002. Professor em tempo integral, ninguém deixava sua companhia sem levar nova lição. Cada encontro era promessa de outro aprendizado.

Doou-se de forma incondicional e solidária, e os que foram capazes de entender sua forma de ser puderam lhe agradecer, sorrindo ou chorando, os inúmeros conselhos de Vida que transmitia aos que o procuravam, tempos depois de terem se tornado bacharéis, advogados, promotores, juízes ou delegados de polícia.

Professor Pitombo, o senhor cumpriu sua missão com galhardia. Onde estiver, saiba de nossa gratidão pelos ensinamentos deixados. Suas lições permanecerão em todos aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-lo. As lágrimas de hoje são fruto da saudade. Mas os sorrisos dos bons momentos vividos em sua companhia permanecerão para sempre.

Até o próximo encontro. Até a próxima lição.

Abraços.

*** Benedito Roberto Garcia Pozzer** é *Mestre em Direito Processual Penal pela Fac. de Direito da USP. Juiz de Direito.*

**** Maria Thereza Rocha de Assis Moura** é *Professora Doutora em Direito Processual Penal pela Fac. de Direito da USP. Advogada*

Doutrina

Procedimento administrativo criminal, realizado pelo Ministério Público

Sérgio Marcos de Moraes Pitombo*

Não existe norma expressa, que permita ao Ministério Público realizar investigação e instrução criminal preparatória ou preliminar, da ação penal condenatória. Tal suposta permissão surge deduzida de diversos preceitos legais, sempre implícita. Tira-se a existência do procedimento, por exemplo, da Constituição da República, Código de Processo Penal, Código Eleitoral, Lei dos Crimes Contra o Sistema Financeiro, Lei Orgânica Nacional do Ministério Público e da Lei Orgânica do Ministério Público da União. A estrutura, a armação legal não convence.

Desponta, logo, dificuldade invencível, quanto ao aludido procedimento administrativo criminal, interno. No sistema do direito processual penal, o Procurador da República e o Promotor de Justiça não se consideram Autoridade. Não podem presidir auto de prisão em flagrante delito: nem usar o instituto da voz de prisão. Não se admite que, em certos casos, concedam fiança. Não se aceita que solicitem do Poder Judiciário, para si, autorização ou cumpram, de modo direto, mandado judicial de busca e de apreensão. Não guardam poder de ordenar a restituição, quando cabível, de coisa apreendida. Muito menos pretender a infiltração de agentes seus, em tarefas de investigação. Autoridade, na fase extrajudicial da persecução penal, denominada procedimental, ou de inquérito policial é quem pode exercer, por inteiro, as funções de polícia judiciária, tal como marcadas na Lei-Maior.

Precisa o Ministério Público, por isso, no correr do pretendido procedimento investigatório e instrutório, que instaurou, requisitar o concurso da polícia judiciária, federal ou estadual. O procedimento, assim, torna-se híbrido, causando tumulto na justiça criminal.

Qual o motivo de desejar-se que o Ministério Público ponha em prática esse procedimento administrativo criminal interno? Nunca se ofereceu boa resposta, conforme a razão. Fala-se em ineficiência e em desconfiança da atividade da polícia judiciária, federal e dos Estados. Se é assim, importa lembrar de que o controle externo das polícias judiciárias consiste em atribuição constitucional do próprio Ministério Público.

Em síntese, Procuradores da República e Promotores de Justiça necessitam dos serviços das Autoridades policiais, para levar avante o pretenso procedimento preparatório, que venham a iniciar. Polícia judiciária, havida por inconfiável, os secundando, não obstante fiscalizada e corrigida, de maneira externa, pelo Ministério Público. Mais, ainda, a dúvida de quem faria o controle interno, do mencionado procedimento administrativo ministerial, operacionalizado pela polícia judiciária, a mando e comando dos Procuradores da República e Promotores de Justiça.

O artificialismo da idéia, de imaginada atuação administrativa interna do Ministério Público, para a apuração de infrações penais e respectiva autoria, rompe com a lógica. Mostra-se suspeita de outra destinação, para além da propalada busca de eficiência.

A acusação formal, clara e fiel à prova, é garantia de defesa, em Juízo, do acusado. Espera-se, então, do acusador público imparcialidade. Tanto que se permite argüir-lhe a suspeição, impedimento, ou outra incompatibilidade com determinada causa penal. É o que se encontra na Lei do Processo. Dirigir a investigação e a instrução preparatórias, no sistema vigorante, pode comprometer a imparcialidade. Desponta o risco da procura orientada de prova, para alicerçar certo propósito, antes estabelecido; com abandono, até, do que interessa ao envolvido. Imparcialidade viciada desatende à justiça.

O envolvido jamais deve ser tratado como estranho, em procedimento preparatório ou preliminar. Afastá-lo, para obstar o exercício do direito de defesa, que não se confunde com o contraditório, quebranta a Constituição da República. Ocultar-lhe as intercorrências, durante o procedimento administrativo, impede a descoberta da verdade criminal atingível, a dano da sociedade e da ética administrativa.

Não se pode inventar atribuição nem competência, contrariando a Lei Magna. A atuação administrativa interna do Ministério Público, federal ou estadual, não há de fazer as vezes das polícias judiciárias. Cada qual desempenhe sua específica função, no processo penal, em conjugação com o Poder Judiciário.

Outubro de 2002

Sérgio Marcos de Moraes Pitombo *foi Professor doutor, de direito processual penal, da Faculdade de Direito, da Universidade de São Paulo.*

ISSN 1415-1588

DECISÃO: O Tribunal, *POR UNANIMIDADE*, conheceu do pedido e, **por maioria**, indeferiu-o por falta de amparo legal. (Sessão de 29.06.98)

EMENTA: **REVISÃO CRIMINAL. OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. ABANDONO DO PROCESSO PELO ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO ACUSADO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO PARA ATUAR NO FEITO COM O CONSENTIMENTO DO RÉU. CONTRA-RAZÕES DE RECURSO. INTIMAÇÃO DA DEFESA POR VIA TELEFÔNICA. VALIDADE.**

Não que se falar em inobservância do princípio constitucional da ampla defesa, o não oferecimento de contra-razões pelo advogado constituído pela parte, quando tal advogado é intimado, insistentemente, via telefônica, pelo Diretor de Secretaria e, apesar de comparecer pessoalmente à sede do Juízo, deixa de contra-arrazoar o recurso do Ministério Público, tendo essa incumbência sido atribuída à Defensoria Pública que, por seu representante legal, se limitou a defesa constituída para esse mister, com o consentimento do réu, oferecendo as contra-razões recursais.

Por unanimidade, conhecido o pedido e, **por maioria**, indeferida a Revisão Criminal, por falta de amparo legal.

Brasília-DF, 31 de agosto de 1998.

LUIZ MALTA COELHO
Diretor Judiciário

(Of. El nº 146/98)

Ministério Público da União

Ministério Público Federal

2ª Câmara de Coordenação e Revisão

ATA DA 76ª SESSÃO
(MATÉRIA CRIMINAL E CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL)

LOCAL E DATA: Brasília, 13 de maio de 1998
INÍCIO E TÉRMINO: 14:30 às 15[illegible] horas.

DECISÃO: Acolhido, por unanimidade, o voto do relator.

4 PROCESSO Nº: 08100.008132/97-13 (Parecer 072/98)
RELATOR: Dr. Edinaldo de Holanda Borges
EMENTA: Fraude para aquisição de benefício previdenciário. Informação adulterada. Alegação de prescrição pelo membro ministerial. Voto no sentido da designação de outro Procurador para o ofício.
DECISÃO: Acolhido, por unanimidade, o voto do relator.

5 PROCESSO Nº: 08100.008061/97-69 (Parecer 071/98)
RELATOR: Dr. Edinaldo de Holanda Borges
EMENTA: Requerimento por membro do Ministério Público no sentido de arquivamento de *Notitia Criminis* oferecida pelo Banco do Brasil. Indeferimento do Juiz Federal e remessa ao Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral para os fins do art. 28 do Código de Processo Penal.
DECISÃO: Acolhido, por unanimidade, o voto do relator.

6. PROCESSO Nº: 08112.000502/96-73 - Voto-vista (Parecer 169/97)
RELATOR: Dr. Hélio Ferraz de Nóbrega
EMENTA: Procedimento administrativo criminal instaurado na Procuradoria da República, com fundamento no art. 129, VIII da Constituição Federal, em virtude de expediente que relata a ocorrência de conduta, em tese delituosa, praticada por Deputado Federal. Tramitação de referido expediente em Cartório Criminal, instituído por Portaria da Chefia. Instauração de Procedimento Criminal Administrativo pelo Ministério Público. Impossibilidade face os exatos termos do art. 144, § 1º, IV da Constituição Federal de 1988 - interpretado como garantia constitucional do cidadão de somente ser investigado pela Polícia Judiciária. Situação constitucional diversa do regime anterior. Fundamentos de tal assertiva. O prazo de instrução e a legislação processual penal brasileira, em face das garantias constitucionais. Parecer no sentido do imediato encaminhamento do expediente indevidamente autuado ao Procurador-Geral da República, único titular da ação penal junto ao Supremo Tribunal Federal. Encaminhamento ao Procurador-Geral da República do presente procedimento administrativo, solicitando cancelamento da autuação, bem como revisão do ato administrativo que criou o noticiado "cartório criminal", em face dos princípios contidos na Constituição Federal.
DECISÃO: Após vista dos autos, o Dr. Edinaldo de Holanda aderiu ao voto da Dra. Delza Curvello, o qual foi acolhido por maioria. Drª Gilda Carvalho sugeriu remessa de cópia do expediente à 5ª Câmara.

Brasília, 13 de maio de 1998

GILDA PEREIRA DE CARVALHO BERGER
Subprocurador-Geral da República

EDINALDO DE HOLANDA BORGES
Subprocuradora-Geral da República
Coordenador da 2ª Câmara

ATA DA 77ª SESSÃO
(MATÉRIA CRIMINAL E CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL)

LOCAL E DATA: Brasília, 20 de maio de 1998
INÍCIO E TÉRMINO: 14:30 às 15:25 horas.

ATA DA 79ª SESSÃO
(MATÉRIA CRIMINAL E CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL)

LOCAL E DATA: BRASÍLIA, 17 de junho de 1.998.
INÍCIO E TÉRMINO: 15:00 às 17:00h.

Aos 17 dias do mês de junho do ano de 1998, a 2ª Câmara do M.P.F. em sessão realizada na sala do Conselho Superior do Ministério Público Federal, presentes os ilustres membros componentes Dr. Edinaldo de Holanda Borges - Coordenador, Drª Gilda Pereira de Carvalho Berger e Dr. Cláudio Lemos Fonteles, entendeu por deliberar sobre os seguintes temas:

COMUNICAÇÃO

I - Registrar e agradecer a ilustre presença do Subprocurador Geral da República, Dr. Raimundo de Bonis, para tratar do tema Força Tarefa:

II - Os membros da 2ª Câmara solicitarão, oportunamente, ao Excelentíssimo Senhor Procurador Geral da República, Dr. Geraldo Brindeiro, uma audiência para tratar de assunto do interesse da Câmara Criminal.

III - Acordada reunião para o dia 18.06.98, às 14:30h, com os Procuradores da República dos Estados do Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo, que se encontram em Brasília.

Brasília, 17 de junho de 1998.

CLÁUDIO LEMOS FONTELES
Subprocurador-Geral da República

GILDA PEREIRA DE CARVALHO BERGER
Subprocuradora-Geral da República

EDINALDO DE HOLANDA BORGES
Subprocurador-Geral da República
Coordenador da 2ª CCR

ATA DA 80ª SESSÃO
(MATÉRIA CRIMINAL E CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL)

LOCAL E DATA: BRASÍLIA, 18 de junho de 1.998.
INÍCIO E TÉRMINO: 14:45 às 16:00 h.

Aos 18 dias do mês de junho do ano de 1998, a 2ª Câmara do M.P.F. em sessão extraordinária realizada na sala do Conselho Superior do Ministério Público Federal, presentes os ilustres membros componentes Dr. Edinaldo de Holanda Borges, Coordenador, e Dr. Cláudio Lemos Fonteles, ausente justificadamente Drª Gilda Pereira de Carvalho Berger, entenderu por deliberar sobre os seguintes temas:

COMUNICAÇÃO

I - Registrar a presença dos digníssimos Procuradores da República: Drª Ana Luisa Chiodelli, Drª Maria Iraneide de Olinda, Drª Maria Helena C. N. de Paula e Dr. Jaime Arnoldo Walter.

II - Os Procuradores da República solicitaram, junto à 2ª Câmara, empenho no sentido de que a mesma possa colaborar na participação de Procuradores, que atuem na área criminal, em Seminários e Congressos que discutam o respectivo tema. Sugeriu-se que o Coordenador da 2ª Câmara pudesse atuar como intercessor, junto ao Excelentíssimo Procurador-Geral da República, com o intuito de facilitar a participação dos Procuradores interessados em tais eventos.

III - Consignar a aprovação, pelos Procuradores da República presentes, da criação de um noticiário mensal pela 2ª Câmara, com a divulgação de temas pertinentes à área criminal.

DOC. Nº 15

11- APELAÇÃO (FO) 47194-RJ(94.02.N) AUD/11 Cível proc 39964 - Advs BENEDITO DE JESUS PEREIRA TAVARES E JOÃO THOMAS LUCI SINGER
12- HABEAS CORPUS 33.226-0/AS(97) - Adv MARIO REBELLO DE OLIVEIRA
13- RECURSO CRIMINAL (FO) 4.381-7/JPI) 1 AUD/1 Cível proc 0496 - Adv ARIOSVALDO DE GOIS COSTA HOMEM
14- RECURSO CRIMINAL (FO) 6.483-1/JPI - Adv JOSEVALDO ADRIANO DE VASCONCELOS E JOSE ALBERTO DE LIMA FILHO

CARLOS AURELIANO MOTTA DE SOUZA
Secretário do Tribunal

Ministério Público da União

Ministério Público Federal

Câmaras de Coordenação e Revisão

ATA DA 58ª SESSÃO DA 2ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO
(MATERIA CRIMINAL E CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL)

LOCAL E DATA: BRASÍLIA, 17 DE JUNHO DE 1997
INÍCIO E TÉRMINO: 14:00 às 18:00 h

Aos 17 dias do mês de junho do ano de 1997, a 2ª Câmara do M P F em sessão extraordinária realizada no gabinete do Dr. Wagner Natal Batista, Coordenador, presentes os #s. membros componentes Dr. Haroldo Ferraz da Nóbrega e Dra. Deiza Carvelo Rocha e s e # membro suplente Dra. Zélia de Oliveira Gomes entenderam por deliberar sobre os seguintes temas:

COMUNICAÇÕES

I- O Dr. Wagner Batista comunicou que estará apresentando ao Procurador-Geral da República pedido de renuncia do cargo de coordenador e de membro da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, em face de seu afastamento das atribuições do cargo de Subprocurador-Geral da República.
II- Os demais membros da 2ª Câmara apresentaram votos de louvor pelo trabalho desempenhado pelo Dr Wagner Batista como Coordenador e membro da 2ª Câmara.
III- A 2ª Câmara está procedendo ao levantamento de dados para elaboração de diagnóstico sobre tráfico de entorpecentes, para subsídio do 10º Encontro Internacional do Ministério Público.
IV- Solicitação de designação de mais um membro de carreira para acompanhar os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre títulos públicos.
V- Foi aprovado o conteúdo do vol. nº 95 da Revista de Assuntos Criminais.
VI- A realização do encontro nacional de membros do Ministério Público Federal fica para a primeira quinzena de setembro de 1997. Os temas a serem desenvolvidos serão: "sistema de acompanhamento da persecução criminal nas diversas esferas de atuação do Ministério Público Federal" e "forma de atuação conjunta do MPF com os demais órgãos da Administração Pública".

1. PROCESSO Nº: 08100.002696/97-08 (Parecer nº1939/97)
RELATOR: Dr. Wagner Batista
EMENTA: Crime imputado a Desembargadores do TJ/MG. Competência do STJ. Atribuição do Procurador-Geral da Republica (art. 48, II, da lei complementar nº 75/93). Carência de atribuição da 2ª Câmara
DECISÃO: Acolhido, por unanimidade, o voto do relator

2. PROCESSO Nº: 08100.005297/96-16 (Parecer 250/97 - voto-vista)
RELATOR: Dr. Wagner Batista
EMENTA: Representação. Ex-prefeito. Apropriação de verba oriunda de convênio com instituição federal cuja aplicação está sujeita a controle pelo Tribunal de Contas da União. Competência da Justiça Federal. Parecer pela remessa do expediente à Procuradoria Regional da Republica da 1ª Região para as providências pertinentes, ao juízo do Procurador Regional da Republica a quem for distribuído.
DECISÃO: Acolhido, por maioria, o voto da Dra. Zélia Gomes. Vencido o Dr. Wagner Batista que entendia tratar-se de matéria de competência da Justiça Estadual.

3. PROCESSO Nº: 08100.000863/96-66 (Parecer nº 1995/97)
RELATOR: Dr. Wagner Batista
EMENTA: Pedido de arquivamento. Recebimento indevido de parcelas do seguro desemprego. Tipicidade. Pelo prosseguimento da denúncia com fulcro no art. 171, § 3º, do CP tendo em vista os elementos colhidos no inquérito.
DECISÃO: Após o voto do relator, pediu vista o Dr. Haroldo Nóbrega. Aguarda para proferir voto a Dra. Deiza Carvelo.

4. PROCESSO Nº: 08200.001460/96-35 (Parecer nº 113/97)
RELATOR: Dr. Haroldo Nóbrega
EMENTA: Pedido da Polícia Federal ao Procurador-Geral da República, para que analise a vigência dos artigos 16, 19 e 28 do Código de Processo Penal. Resposta da Câmara no sentido de que a sede física de arquivamento de inquérito é a repartição judicial e de que os artigos 16, 19 e 28 do CPP não foram revogados pela nova ordem constitucional.
DECISÃO: Acolhido, por unanimidade, o voto do relator, com declaração de voto da Dra. Deiza Carvelo no sentido de que a passagem do inquérito policial pela justiça é garantia do individuo de ver a investigação ser arquivada perante autoridade competente, bem como porque só o arquivamento pelo judiciário, pode produzir as conseqüências jurídicas que lhe são pertinentes (v.g. não ser processado novamente pelo mesmo fato). Aprovada a sugestão do Dr. Wagner Batista de enviar cópia do voto a todos os Procuradores que oficiem na área criminal.

5. PROCESSO Nº: 08100.004478/96-91 (Parecer nº 108/97)
RELATOR: Dr. Haroldo Nóbrega
EMENTA: Crime contra a vida praticado por agente de Polícia Federal - legítima defesa que se confirma diante da harmonia entre os depoimentos do auto e as diligências realizadas para a apuração dos fatos - excludente de ilicitude caracterizada. Estando suficientemente caracterizada, a excludente da criminalidade pode ser reconhecida, ainda na fase do inquérito, com o conseqüente arquivamento deste (ver Damásio de Jesus, Código de Processo Penal Anotado, 2ª edição, 1982, Saraiva, Páginas 21 e 22).
DECISÃO: Após o voto do relator, pediu vista a Dra. Deiza Carvelo.

6. PROCESSO Nº: 08100.000627/96-23 (Parecer nº 115/97)
RELATOR: Dr. Haroldo Nóbrega
EMENTA: Consulta de Procurador a respeito de aspectos fáticos e jurídicos do processo, onde, por delegação, deve oferecer denúncia. Conhecimento e resposta e adicional indicação da requerimento de extinção da punibilidade, por razões supervenientes à consulta.

DECISÃO: Acolhido, por unanimidade, o voto do relator. Face à eventual ausência da Dra. Deiza Carvelo, votou a Dra. Zélia Gomes.

Brasília, 17 de junho de 1.997

HAROLDO FERRAZ DA NÓBREGA, Subprocurador-Geral da República; DEIZA CARVELO ROCHA, Subprocuradora-Geral da República; ZÉLIA OLIVEIRA GOMES, Subprocuradora-Geral da República; WAGNER NATAL BATISTA, Subprocurador-Geral da República e Coordenador da 2ª Câmara.

Ministério Público do Trabalho

306

Procuradoria Regional do Trabalho

9ª Região

PORTARIAS DE 6 DE JUNHO DE 1997

A PROCURADORA-CHEFE SUBSTITUTA EM EXERCÍCIO DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO-PARANÁ, no uso das atribuições previstas pela Constituição Federal (art.129-III) e pela Lei Complementar nº 75 de 20 de maio de 1993 e,

Considerando o contido na deliberação nº 61/97 da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho, no Inquérito Civil Público nº 02/96 desta Procuradoria Regional, resolve:

Nº 10-Designar a procuradora Dra. Marisa Tiemann da Coordenadoria de Defesa dos Interesses Difusos, Coletivos e Individuais Indisponíveis - CODIN, desta Procuradoria Regional, para dar continuidade ao citado Inquérito Civil Público.

Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Revogam-se as disposições em contrário.

A PROCURADORA-CHEFE SUBSTITUTA EM EXERCÍCIO DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO-PARANÁ, no uso das atribuições previstas pela Constituição Federal (art.129-III) e pela Lei Complementar nº 75 de 20 de maio de 1993 e,

Considerando o contido na deliberação da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho, no Inquérito Civil Público nº 012/93 desta Procuradoria Regional, resolve:

Nº 11-Designar a procuradora Dra. Marisa Tiemann da Coordenadoria de Defesa dos Interesses Difusos, Coletivos e Individuais Indisponíveis - CODIN, desta Procuradoria Regional, para dar continuidade ao citado Inquérito Civil Público.

Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Revogam-se as disposições em contrário.

MARA CRISTINA LANZONI

10ª Região

PORTARIA Nº 33, DE 10 DE JUNHO DE 1997

A PROCURADORA CHEFE DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais, resolve:

I - designar os Procuradores do Trabalho para atuarem nas sessões de julgamento do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, durante o período de 01.07.97 a 31.07.97, conforme escala anexa;

II - determinar que os Srs. Juízes Procuradores ora designados sejam nas respectivas sessões de julgamento, acompanhando-as até sua conclusão, e estendendo sua responsabilidade, também, em eventuais prorrogações, antecipações ou adiamentos.

EVANY DE OLIVEIRA SELVA

ANEXO (JULHO)

DIA	HORA	SESSÃO	NOME DO(A) PROCURADOR(A)
01	09:00	1ª Turma	ELIANE ARAQUE DOS SANTOS
01	13:30	2ª Turma	RONALDO CURADO FLEURY
02	13:30	Pleno	EVANY DE OLIVEIRA SELVA
07	09:00	3ª Turma	GUSTAVO ERNANI CAVALCANTI DANTAS
08	09:00	1ª Turma	MAURÍCIO CORREIA DE MELLO
08	13:30	2ª Turma	BRASILINO SANTOS RAMOS
09	13:30	Pleno	EVANY DE OLIVEIRA SELVA
14	09:00	3ª Turma	MARCIA RAPHAELLI DE BRITO
15	09:00	1ª Turma	AROLDO LENZA
15	13:30	2ª Turma	IVANA AUXILIADORA MENDONÇA ANTOS
16	13:30	Pleno	EVANY DE OLIVEIRA SELVA
21	09:00	3ª Turma	MANOEL ARISTIDES SOBRINHO
22	09:00	1ª Turma	BRASILINO SANTOS RAMOS
22	13:30	2ª Turma	RICARDO JOSÉ MACEDO DE BRITO PEREIRA
23	13:30	Pleno	EVANY DE OLIVEIRA SELVA
28	09:00	3ª Turma	MARCIA RAPHAELLI DE BRITO
29	09:00	1ª Turma	GUSTAVO ERNANI CAVALCANTI DANTAS
29	13:30	2ª Turma	AROLDO LENZA
30	13:30	Pleno	EVANY DE OLIVEIRA SELVA

307

Nº 169 /DCR/97

Processo nº 114 - MG/96
Processo PGR nº 08112.000502/96-73

VOTO-VISTA

Ementa: *Procedimento administrativo criminal instaurado na Procuradoria da República, com fundamento no art. 129, VIII da Constituição Federal, em virtude de expediente que relata a ocorrência de conduta, em tese delituosa, praticada por Deputado Federal. Tramitação de referido expediente em Cartório Criminal, instituído por Portaria da Chefia.*

1 - Instauração de Procedimento Criminal Administrativo pelo Ministério Público. Impossibilidade face os exatos termos do art. 144, § 1º, IV da Constituição Federal de 1988 - interpretado como garantia constitucional do cidadão de somente ser investigado pela Polícia Judiciária. Situação constitucional diversa do regime anterior. Fundamentos de tal assertiva.

2 - O juízo de instrução e a legislação processual penal brasileira, em face das garantias constitucionais.

3 - Parecer no sentido do imediato encaminhamento do expediente indevidamente autuado ao Procurador-Geral da República, único titular da ação penal junto ao Supremo Tribunal Federal.

4 - Encaminhamento ao Procurador-Geral da República do presente procedimento administrativo, solicitando cancelamento da autuação, bem como revisão do ato administrativo que criou o noticiado "cartório criminal", em face dos princípios contidos na Constituição Federal.

308

1. Trata-se de expediente oriundo da Procuradoria da República de Minas Gerais, em que se relata a ocorrência de conduta, em tese delituosa, praticada por Deputado Federal, Diretor Presidente de Fundação subvencionada pelos cofre públicos.

2. Referido expediente - " ***procedimento administrativo criminal*** " - foi instaurado na Procuradoria da República em Minas Gerais, junto ao " ***Cartório*** " daquela Procuradoria, e distribuído, para ser presidido, ao Dr. EUGÊNIO PACELLI DE OLIVEIRA, Procurador da República, que assim se manifestou:

> *" trata-se de expediente encaminhado a esta PRMG pela JCJ de Barbacena-MG, porque:*
>
> *" Notificado, compareceu o embargado, que respondeu, nos seguintes termos: o telefone está instalado no endereço da Executada e a referida Fundação é "fantasma", mantida com verbas do Governo Federal, favorecendo unicamente os interesses do Deputado Federal Sérgio Naya e que os poucos bens da fundação existentes no local são utilizados pela Reclamada. Que a Fundação só existe no papel e utiliza-se de manobra lesiva ao interesse público, devendo ser oficiado ao Ministério público Federal, para a apuração das irregularidades." (Fls. 07)*

309

> *Cuidando-se, então, de imputação de cometimento de ilícitos penais e improbidade administrativa, encaminho os autos a essa E. Câmara, para que, nos termos do art. 7º, § 4º, da LC 95/93, seja oficiado ao Exmo. Sr. Ministro Presidente do Tribunal de Contas da União a respeito de possível existência de repasses de verbas públicas federais à Fundação SERAFIN NAYA DE PESQUISA MÉDICO-HOSPITALAR e sobre as respectivas prestações de contas acerca do destino dado às referidas subvenções."*

3. Consta também o ofício de fls. 12 em que o " *Chefe do Cartório Criminal da Procuradoria da República em Minas Gerais*" (sic) comunica ao MM. Juiz do Trabalho da JCJ de Barbacena o encaminhamento do procedimento apuratório a esta Câmara de Coordenação e Revisão, visando instruir esse *"procedimento administrativo criminal"*, naquele Cartório instaurado, e "*presidido*" pelo Procurador da República.

4. Pelo que se depreende, instaurou-se na Procuradoria da República em Minas Gerais *procedimento administrativo criminal* para apuração de possível prática criminosa por Deputado Federal, na qualidade de Diretor-Presidente de Fundação.

Em seu voto, o il. Subprocurador-Geral da República Dr. Haroldo Nóbrega entende que

310

> *"... o ângulo criminal demandará prévia investigação de recebimento e aplicação de recursos públicos, sobre os quais (recebimento e aplicação) deve ter informação a prestar o colendo Tribunal de contas da União.*
>
> *Com estas considerações – sem prejuízo de que o processo pssa vir a retornar, posteriormente, a esta 2a. Câmara – opino pela sua remessa à 5a. Câmara (patrimônio público).*

5. Ouso discordar do voto do il. Relator, de que sejam os autos encaminhados à 5a. Câmara de Coordenação e Revisão.

Entendo que a ***investigação criminal*** iniciada pelo Procurador da República, e só não levada a efeito em face dos exatos termos dos artigos elencados da Lei Complementar 95/93, em procedimento denominado **" procedimento administrativo criminal "** se constitui em prática - procedimento - **alheio ao ordenamento jurídico vigente, eivado de inconstitucionalidade** - visto que é atribuição exclusiva da Polícia Federal o exercício das funções de polícia judiciária da União - art. 144, § 1º, IV, da Constituição Federal de 1988 e que, ao Ministério Público somente é permitido a instauração de inquéritos civis, a teor do disposto no artigo 129 da Constituição Federal de 1988 que reza:

> *"Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:*
> *I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei.*

SUPREMO 311

II - zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia;
*III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, **para a proteção do patrimônio público social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;***
IV - promover a ação de insconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos nesta Constituição;
V - defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas;
VI - expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva;
VII - exercer o controle externo da atividade policial, na formada lei complementar respectiva;
*VIII - **requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial**, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais;*
IX - exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas.
..." (g.n.)

6. É certo que o Constituinte de 1988 ao elencar as funções institucionais do Ministério Público, demonstrou seu objetivo maior de separar

de forma nítida o *Estado-acusador* do *Estado-julgador*. Assim, ao interpretar qualquer texto constitucional, esse objetivo do Constituinte deverá estar presente, norteando nosso raciocínio.

Entretanto, teve o cuidado de centralizar, em determinado órgão estatal - *a Polícia* - que na área federal também se encontra devidamente institucionalizada - a instauração do inquérito, com exceção dos procedimentos investigatórios que envolvem pessoas - autoridades - qualificadas constitucionalmente, quando as atribuições investigatórias passam ao órgão judiciário competente para o conhecimento do eventual processo-crime.

Esse cuidado do Constituinte de 88 tem raízes históricas, que puderam ser colhidas do período em que vivemos em regime de exceção, quando ***procedimentos investigatórios*** sobre a conduta dos cidadãos podiam - e eram - instaurados por diversos órgãos ligados ao sistema estatal - especialmente as conhecidas " ***Comissões Gerais de Inquérito*** " e suas congêneres - investigações essas que muitas vezes deram origem a prisões de cidadãos, que ficavam detidos pelos *órgãos de segurança*, restando aos seus familiares e amigos procura incessante, para saber ***onde*** e ***porque*** se encontrava o "desaparecido" detido.

Diante desse quadro bastante conhecido pelo Constituinte, que pretendia editar Constituição que assegurasse ao cidadão ***todas as garantias do regime democrático***, procurou ele ajustar o texto constitucional , de sorte que o cidadão só pudesse ser investigado por um e determinado órgão estatal, previsto constitucionalmente.

713

7 Isso porque a instrução criminal tem o objetivo não só de preparar os elementos imediatos da instrução definitiva, como também o de fixar um juízo de acusação preliminar, quer para a garantia da inocência contra a acusação leviana ou mesmo a calúnia, quer para a proteção do uso indevido do organismo jurisdicional.

8. Assim, a instrução criminal deve ser preservadora (da inocência e da justiça) e preparatória (dos meios de prova). Com isso, os atos do inquérito policial possuem dupla função - a primeira, de formar o corpo do delito - isto é, coligir os elementos corpóreos que dizem respeito ao delito - e a segunda, através de dados sensíveis captados do corpo de delito, apontar a responsabilidade criminal pelo evento, por uma operação intelectual aferidora da intenção do agente ao infringir o preceito legal. Conclui-se, assim, que a instrução criminal visa a formação do corpo de delito e à formação da culpa.

10. Por esse motivo, correta a assertiva de que "iniciada uma investigação, através da instauração de inquérito, estabelece-se entre o Estado e o indiciado (ou suspeito) uma situação de litigiosidade" (J.Frederico Marques). Passa o indivíduo a ser considerado objeto de investigação, detendo a autoridade policial, liberdade discricionária de investigação, sob pena de se mutilar a função da polícia. A liberdade investigatória só encontra limites quando a atividade policial possa representar injusta lesão a direitos individuais.

11. Assim, como objeto de investigação, o indivíduo sofre, necessariamente, um abalo em sua cidadania, podendo ser submetido a certos

constrangimentos que a lei autoriza, ser molestado pela autoridade policial para prestar depoimentos, acompanhar perícias, reconstituições, ver quebrado o sigilo de suas contas bancárias, ser identificado criminalmente (se já não o foi civilmente), ver sua vida privada arrostada para os autos, e para a própria crônica policial.

12. Por esse motivo, em todas as nações democráticas, a figura do juizo de instrução encontra-se presente já na fase das investigações preliminares, a fim de assegurar ao indivíduo que as atividades investigatórias permaneçam subordinadas à ordem jurídica.

13. Esse também o motivo porque a polícia, ao atuar como órgão da persecução penal - coligindo os elementos "para a restauração da ordem jurídica violada pelo crime, em função do interesse punitivo do Estado", passa a ser conceituada como **Órgão Auxiliar do Poder Judiciário - a polícia judiciária ou repressiva**, embora o produto dessa atividade seja dirigido ao Ministério Público, titular da ação penal.

14. No Brasil, entretanto, o juízo de instrução apresenta-se como outra roupagem. A lei 2.033 de 20 de setembro de 1887, ao alargar a circunscrição territorial do juiz da formação da culpa, situada na sede da Comarca ou do termo, justificou mais tarde o aparecimento do inquérito policial.

15. Diligências urgentes e próximas ao cometimento do crime não poderiam aguardar o comparecimento do juízo de instrução, para serem realizadas, visto que sediados agora nas Comarcas, muitas vezes em local

distante do da prática do delito. O Decreto nº 4.823 de 22 de novembro de 1871 ao instituir o inquérito policial, integrou nos atos do inquérito, atos puramente policiais e atos de valor judicial, estes últimos relacionados com a instrução preliminar, "quer considerados em relação ao fim preventivo do juízo de acusação, quer em relação ao fim de preparo da instrução definitiva; e no regime vigente entre nós, são apenas os representados pelo auto de corpo de delito direto ou indireto, realizados pelos delegados e subdelegados, porque os depoimentos prestados em inquérito policial não tem, tecnicamente, valor judicial, embora no regime do princípio da verdade real, possam ser fonte de convicção do juiz" (Princípios Fundamentais do Processo Penal - J. Canuto Mendes de Almeida - RT 1973 - p. 70).

16. Na realidade - o Código Penal de 41 manteve o sistema implantado pelo Decreto nº 4.823 de 22/11/1871 que admitiu que a formação da culpa fosse realizada pela autoridade policial, condicionando, entretanto, a atuação investigatória ao conhecimento do juízo competente, dentro de determinado prazo (de 30 dias quando o indiciado se encontrasse solto, e 10 dias, se ele estiver preso).

17. Vê-se, pois, que o juízo de instrução, em nossa legislação, continua presente, cabendo a ele coibir de ofício, as arbitrariedades praticadas pelo Estado quer através da polícia repressiva, quer mesmo através de ações emanadas do titular do **jus puniendi**.

18. Por isso quando instituiu, o Código de Processo Penal de 1941, prazo para o término do inquérito, a remessa do inquérito ao juízo competente e a proibição do arquivamento de inquéritos na esfera

316

administrativa, fê-lo não em atenção a qualquer das instituições envolvidas nessa tramitação ou com o intuito de enlaçar o juízo em atividades menores, ou administrativas, ***mas em homenagem aos direitos e garantias do indivíduo - a fim de assegurar a cada cidadão a certeza de que as investigações que contra ele forem iniciadas serão necessariamente submetidas ao Judiciário, e não ficarão eternamente pendentes nas gavetas da administração, como verdadeiras espadas de Dâmocles sobre suas cabeças; fê-lo também para que o juiz competente tivesse pronto conhecimento de qualquer ato ilegal ou arbitrário praticado pelo Estado - através de seus agentes e principalmente para preservar, o inocente, como já colocado, de acusações levianas.***

19. Fê-lo assim porque a formação da culpa é parte preliminar do processo criminal e porque é através dela "*que o Juiz competente conhece a existência, natureza e circunstâncias do delito, e quem seja o delinqüente*" (Joaquim Ignácio Ramalho - Elementos do Processo Criminal - 1826 - Tipografia 2 de Dezembro - apud Princípios Fundamentais do Processo Penal - J. Canuto Mendes de Almeida, p. 38). Porque, em fim, somente depois de apreciadas judicialmente as provas coligidas no inquérito - que sustentam a versão oferecida pelo órgão acusador, na denúncia - pode o Estado prosseguir na acusação.

20. Trata-se, pois, o inquérito policial, não de um procedimento meramente administrativo, mas de um instrumento de auto defesa do Estado, em favor da ordem pública, "que se reveste de forma cautelar" (J.F.Marques - p. 150). Aliás, encontra-se ele inserido na estrutura de nosso sistema processual penal, que prevê as limitações à atividade policial, vinculada

317

que se encontra a polícia judiciária, como todo órgão da administração ao princípio da legalidade.

21. Ora, os atos praticados pelos auxiliares do juizo (a Polícia Judiciária é assim posicionada pela CF/88) - cf. art. 44, § 1º, inc. IV) não podem ser classificados como meramente administrativos - são eles atos processuais "lato sensu" visto que relevante na relação processual penal que se seguirá. Aliás, José Frederico Marques, segundo entendimento de Giovanni Leone (Lineamenti di Dirrito Processuals Penals, 1956, p. 222) assim os conceitua. E nem se diga o contrário visto que os autos de apreensão, perícias e depoimentos são realizados, normalmente (e necessariamente) na fase policial e seus efeitos se eternizam no processo e dão sustentáculo não só ao oferecimento da peça acusatória, mas à própria sentença de mérito.

22. Assim, o próprio encaminhamento do Inquérito Policial, da Polícia para o Ministério Público, mediante passagem (registro e distribuição) dos autos pelo Judiciário não se encontra justificado como mera extensão de um procedimento administrativo, figurando o juízo como autoridade administrativa intermediadora da atividade dos demais órgãos participantes.

23. O fato de ter o Constituinte de 1988 entregue ao Ministério Público o controle externo da atividade policial não faz da Polícia uma instituição subordinada ao **parquet**, mas apenas explicitou, o Constituinte, o que se encontra inserido nas funções da instituição, pois incumbida de zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos Serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias.

TRIBUNAL FEDERAL
318

24. O texto constitucional demonstra, na realidade, que a ação policial acha-se submetida a duplo controle - o externo, pelo Ministério Público, na forma que lei complementar irá definir - e o jurisdicional, que poderá ocorrer **a priori** (ex. prisão preventiva) ou **a posteriori** (ex. **habeas corpus** (inclusive de ofício) e prestação de fiança).

25. Portanto, o **procedimento administrativo criminal** (sic) - investigação preparatória para a ação penal - com a conotação que lhe pretende imprimir a Procuradoria da República de Minas Gerais é atribuição exclusiva da Polícia Judiciária (artigo 144, §1°, inciso IV da Constituição Federal), cabendo a ela, e somente a ela, atuando na **persecutio criminis**, coletar e investigar os dados para a futura ação penal. Nesse sentido dispõe o Código de Processo Penal que a Polícia Judiciária tem por fim a apuração das infrações penais e sua autoria (artigo 4°). Sua finalidade, portanto,

> *"é desenvolver o momento inicial da atividade repressiva do Estado. Ela age com a meta de investigar tal a prática de infrações penais, visando a determinar a materialidade do fato criminoso, apurar a sua autoria e permitir os fundamentos da ação penal pelo seu titular, que é o MP." (in "Comentários à Constituição Brasileira", Pinto Ferreira, 1992, pág. 239)*

26. Dessa forma, as <u>diligências investigatórias</u> destinadas ao inquérito policial, e futura ação penal, fogem à atuação do Ministério Público porque devem ficar jungidas a quem tenha a titularidade para instaurar esse tipo de procedimento, sob pena de restar ferido o princípio do devido processo legal.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 319

Ao Ministério Público compete **requisitar** a instauração do procedimento investigatório e das provas que pretende ver realizadas - junto ao órgão competente - que, no caso dos autos será sempre o Supremo Tribunal Federal, visto que se pretende investigar conduta de Deputado Federal. A instauração desse procedimento fere competência do Procurador-Geral da República e da própria Suprema Corte.

27. Com estes fundamentos, entendo que:

a - deve o expediente que originou os presentes autos ser de imediato encaminhado ao Procurador-Geral da República, único titular da ação penal pública perante o Supremo Tribunal Federal - Tribunal competente para investigar e processar Deputado Federal;

b - *encaminhamento ao Procurador-Geral da República do presente procedimento administrativo, solicitando cancelamento de sua autuação, bem como revisão do ato administrativo que criou o noticiado "cartório criminal", em face dos princípios contidos na Constituição Federal.*

Brasília, 25 de novembro de 1997.

DELZA CURVELLO ROCHA
SUBPROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA

MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL

PARECER Nº /98-SPG/EHB

PROCESSO Nº: 08112.000502/96-73
ASSUNTO. Procedimento Administrativo Criminal
RELATOR: Dr. Haroldo Ferraz da Nóbrega

VOTO-VISTA

Após vista dos autos adiro ao voto da Dra. Delza Curvello Rocha no sentido do encaminhamento dos autos ao Procurador-Geral da República.

Brasília, 13 de maio de 1998

EDINALDO DE HOLANDA BORCES
RELATOR

Imprensa Nacional

371

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA

FOLHA DE ROSTO PARA FAC-SÍMILE

FAX Nº: 021 - 2214045

DESTINATÁRIO: DR Wlademir Reale. (~~ADEPOL~~)

NÚMERO DE FOLHAS: 10

ASSUNTO:

SETOR RESPONSÁVEL:

DATA: 14.c.98

FAX DE ORIGEM: (061) 313-5543

REMETENTE: Dra. Delza Curvello Rocha
Subprocuradora-Ceral da República

OBS: Caso esta transmissão não seja recebida integralmente ou de forma legível, entrar em contato pelo telefone (061) 3135393.

Doc. 016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

RESOLUÇÃO Nº 38, DE 13 DE MARÇO DE 1998

Regulamenta o exercício da titularidade plena da ação penal pública.

O CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, presente o disposto no artigo 57, inciso I, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993,

RESOLVE:

Editar a presente Resolução que, no âmbito do Ministério Público Federal, disciplina o exercício da titularidade plena da ação penal pública, consagrada no artigo 129, inciso I, da Constituição Federal.

Art. 1º - A titularidade plena do exercício da ação penal pública autoriza o membro do Ministério Público a realizar pessoalmente, ou em equipe, procedimento investigatório próprio, com inquirições pessoais de investigados e testemunhas; requisições de documentos e perícias; bem como acompanhar pessoalmente, ou em equipe, inquéritos e investigações policiais preliminares instaurados no âmbito da Polícia Federal, nos termos da Resolução nº 32, deste Conselho Superior.

Art. 2º - A composição de equipe criminal para o exame de casos determinados respeitará sempre o princípio do Promotor Natural, vale dizer na equipe há de constar, necessariamente, o membro do Ministério Público para quem os autos de investigação policial têm distribuição natural.

Art. 3º - No caso da iniciativa investigatória acontecer no âmbito do Ministério Público Federal, nele desenvolver-se e cumprir-se, também respeitar-se-á o princípio do Promotor Natural, reconhecido no membro da Instituição que formalizou o ato de instauração das investigações.

Imprensa Nacional

323

Art. 4º - Nos procedimentos investigatórios realizados no âmbito do Ministério Público Federal serão observados os preceitos do artigo 8º e incisos , da Lei Complementar nº 75/93.

Art. 5º - O membro do Ministério Público Federal, na requisição de diligências investigatórias à Polícia Federal, deverá discriminá-las objetivamente.

Art. 6º - Nos casos de prorrogação das diligências, solicitada pela autoridade policial, nos autos do respectivo inquérito, o membro do Ministério Público deverá pronunciar-se motivadamente sobre seu deferimento, ou não, e, na opção positiva, indicar o prazo máximo à complementação solicitada.

Art. 7º - Nas Procuradorias da República nas Capitais, e nos Municípios, serão criadas estruturas administrativas que, atendidas as necessidades de cada unidade, destinar-se-ão à execução e ao apoio desta função investigatória do Ministério Público Federal inerente ao exercício da titularidade plena da ação penal pública.

HARÓLDO NÓBREGA, Presidente em exercício

CLÁUDIO FONTELES ANTONIO FERNANDO PAULO DE TARSO

ROBERTO GURGEL WAGNER MATHIAS

WAGNER GONÇALVES HELENITA ACIOLI

329

Excelentíssimo Senhor Procurador Geral da República,

DELZA CURVELLO ROCHA, Subprocuradora-Geral da República, vem perante Vossa Excelência requerer seja argüida, perante o C. Supremo Tribunal Federal, a **inconstitucionalidade dos arts. 1°, 2°, 3°, 4° e 7° da Resolução n.° 38, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, de 13 de março de 1998**, pelos fundamentos abaixo elencados:

1 - Visa, a Resolução n.° 38 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, de 13 de março de 1998 - divulgada no Diário Oficial do dia de hoje - exemplar em anexo - disciplinar, no âmbito do Ministério Público Federal " *o exercício da titularidade plena da ação penal pública, consagrada no artigo 129, inciso I, da Constituição Federal* ".

2 - Para tanto, autoriza referido ato normativo:

a) a instauração de procedimentos administrativos investigatórios (Arts. 1° e 4°),

b) que o membro do Ministério Público Federal realize pessoalmente, ou em equipe, procedimentos investigatórios próprios, praticando entre outros os seguintes atos (arts. 1° 2° e 3°) :

- inquirição pessoal do investigado;
- inquirição de testemunhas;
- requisição de documentos e perícias. "

c) acompanhar pessoalmente, ou em equipe, inquéritos e investigações policiais preliminares, instaurados no âmbito da Polícia Federal, nos termos da Resolução n°32 do CSMPF (art. 1°);

d) a criação, no âmbito de cada Unidade Administrativa, de estrutura de apoio à essa função investigatória.

345

3 - Aduza-se, de início, o aspecto formal da edição do ato, que invadiu competência exclusiva da União - única legitimada a legislar sobre normas de processo penal (art. 22, I da CF/88).

4 - Quanto ao mérito das questões abordadas pelos artigos ora impugnados, é pacífico na Doutrina que a instrução criminal deve ser preservadora (*da inocência e da justiça*) e preparatória (*dos meios de prova*). Isso porque os atos do inquérito policial possuem dupla função - a primeira, **a de formar o corpo do delito** - isto é, coligir os elementos corpóreos que dizem respeito ao delito - e a segunda, através de dados sensíveis captados do corpo de delito, **apontar a responsabilidade criminal pelo evento**, por uma operação intelectual aferidora da intenção do agente ao infringir o preceito legal

5 - Por esse motivo, correta a assertiva: ***" iniciada uma investigação, com a instauração de inquérito, estabelece-se entre o Estado e o indiciado (ou suspeito) uma situação de litigiosidade "*** (J.Frederico Marques). Passa o indivíduo a ser considerado **objeto de investigação**, detendo a autoridade policial liberdade discricionária de investigação, sob pena de se mutilar a função da polícia. A liberdade investigatória só encontra limites quando a atividade policial possa representar injusta lesão a direitos individuais.

Assim, ***como objeto de investigação***, o indivíduo sofre, necessariamente, *um abalo em sua cidadania*, podendo ser submetido a certos constrangimentos que a lei autoriza, ser inquirido pela autoridade policial, notificado a acompanhar perícias, reconstituições, ver quebrado o sigilo de suas contas bancárias. Ser identificado criminalmente (se já não o foi civilmente), ver sua vida privada arrostada para os autos, e muitas vezes para a própria crônica policial.

Por esse motivo, em todas as nações democráticas, a figura do *juizo de instrução* encontra-se presente já na fase das *investigações preliminares*, a fim de assegurar ao indivíduo que as atividades investigatórias permaneçam subordinadas à ordem jurídica.

TRIBUNAL FEDERAL
316

Esse também o motivo porque a polícia, ao atuar como órgão da persecução penal - coligindo os elementos "*para a restauração da ordem jurídica violada pelo crime, em função do interesse punitivo do Estado*" - passa a ser conceituada como ***Órgão Auxiliar do Poder Judiciário - a polícia judiciária ou repressiva*** - embora o produto dessa atividade seja dirigido ao Ministério Público, titular da ação penal.

6 - Entre nós, o Constituinte de 1988 teve o cuidado de centralizar, em determinado órgão estatal - ***a Polícia*** - que na área federal também se encontra devidamente institucionalizada - a instauração do procedimento investigatório - ***o inquérito*** - com exceção dos procedimentos investigatórios que venham a envolver determinadas pessoas em razão da função pública que exercem - autoridades qualificadas constitucionalmente - caso em que as atribuições investigatórias passam ao órgão judiciário competente para o conhecimento do eventual processo-crime (artigos 102, I letras a e b; 105, I letra a; 108, I letra a).

Esse cuidado do Constituinte de 88 tem raízes históricas, de experiências que puderam ser colhidas em episódios ocorridos nos períodos em que viveu o povo em regime de exceção - episódios esses freqüentes nos países submetidos ao regime de força - entre nós em época relativamente recente - quando **procedimentos investigatórios** sobre a conduta dos cidadãos podiam - e eram - instaurados por **diversos órgãos ligados ao sistema estatal** - especialmente pelas conhecidas " Comissões Gerais de Inquérito " e suas congêneres - investigações essas que muitas vezes deram origem a ações truculentas - prisões de cidadãos, que ficavam detidos pelos órgãos de segurança, restando aos seus familiares e amigos a procura incessante, para saber **onde** e **porque** se encontrava o **"desaparecido"** detido. Exemplo dessa angustiante situação foi levado às telas de forma eloqüente em película clássica do cinema americano - Missing - "Desaparecido" - título no Brasil - que descreve o desespero de um pai e de uma esposa na procura do filho e marido, tragado pelo sistema investigatório estatal, de um país imaginário na América Latina...

Diante desse quadro bastante conhecido pelo Constituinte, Constituinte esse que pretendia editar - como editou - Constituição que assegurasse ao cidadão

317

todas as garantias do regime democrático, procurou ele ajustar o texto constitucional para enfrentar essa realidade, *de sorte que o cidadão tivesse a garantia de apenas ser investigado por um determinado órgão estatal, definido constitucionalmente.*

7 - Dai a redação do **art. 144 da Constituição Federal**, definindo essa atribuição à Policia Federal - no âmbito federal - **incisos I e IV do parágrafo 1°** , *verbis*:

> *" § 1° . A policia federal, instituida por lei como órgão permanente, estruturado em carreira, destina-se a:*
> *I - apurar **infrações penais** contra a ordem politica e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de sua entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei;*
> .....
> .....
> *IV - **exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União**. "*

8 - Dai porque também, há que se concluir que a investigação criminal iniciada pelo membro do Ministério Público, conforme autorizada pelo art. 1° da Resolução n.° 38/98 , com a realização, inclusive de **inquirição do investigado, de diligências**, em *procedimento administrativo criminal* desenvolvido no âmbito do *Parquet*, se constitui em prática - procedimento - *alheio ao ordenamento jurídico vigente*, e que, antes de qualquer outra consideração em torno desse procedimento, há que se consignar ser procedimento administrativo **eivado de inconstitucionalidade** - visto que é atribuição exclusiva da Polícia Federal o exercício das funções de polícia judiciária da União - art. 144, § 1°, IV, da Constituição Federal de 1988, incumbindo-lhe o texto constitucional a apuração de infrações penais praticadas contra os entes da União.

9 - Ao Ministério Público autoriza a Constituição Federal a instauração de inquéritos *civis*, a teor do disposto no ***artigo 129 da Constituição Federal de 1988*** que lhe confere em seu *inciso III* competência para *promover o inquérito civil e a*

ação civil pública, para a proteção do patrimônio público social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos.

No inciso VII desse mesmo dispositivo constitucional - art. 129 -, encontra-se a atribuição ao *parquet* para **requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais.**

10 - O fato de ter a Constituição Federal de 1988 entregue, ao Ministério Público, a titularidade exclusiva da ação penal pública não tranfere para a instituição nenhuma parcela das atribuições dos órgãos policiais, constitucionalmente fixadas, nem autoriza o *parquet* a exercer, *administrativamente* essas atribuições, com essa atividade policial concorrendo

Isso porque a investigação criminal não se constitui em procedimento meramente administrativo, como aliás deixa entrever a referida Resolução - mas de **um instrumento de auto defesa do Estado, em favor da ordem pública**, " *que se reveste de forma cautelar* " (J.F.Marques - p. 150). Aliás, encontra-se a investigação criminal - *nomem juris* - **inquérito policial** - inserido na estrutura de nosso sistema processual penal, e do próprio sistema de garantias individuais, que prevêem as limitações à atividade policial, vinculada que se encontra a polícia judiciária, como todo órgão da administração, ao princípio da legalidade.

Essas limitações se prolongam nos textos legais, e especificamente diante de dispositivos do Código de Processo Penal que - mantendo sistema implantado pelo Decreto n.º 4.824 de 22/11/1871 - admitiu que a formação da culpa fosse realizada pela autoridade policial (art. 4º, in fine), **condicionou**, entretanto, **a atuação investigatória ao conhecimento do juízo competente, dentro de determinado prazo - de 30 dias quando o indiciado se encontrasse solto, e 10 dias, se ele estiver preso** - Art. 10.

Vê-se, pois, que, ao contrário do que se apregoa, o *juízo de instrução*, em nossa legislação, continua, de certa forma, presente, embora com outra roupagem, e a

319

ele cabe coibir de ofício, as arbitrariedades praticadas pelo Estado no exercício da polícia repressiva.

11 - E quando instituiu, o Código de Processo Penal de 41, a) ***prazo para o término do inquérito***, b) ***remessa do inquérito ao juízo competente*** e c) ***proibição do arquivamento de inquéritos na esfera administrativa***, fê-lo não em atenção ao fortalecimento das instituições envolvidas nessa tramitação ou com o intuito de enlear o juízo em atividades menores, ou administrativas, mas especificamente ***em homenagem aos direitos e garantias do indivíduo - a fim de assegurar a cada cidadão:*** a) ***o direito de ter previamente identificado o órgão investigador*** ; b) ***a certeza de que as investigações que contra ele forem iniciadas serão necessariamente submetidas ao Judiciário***; c) ***a certeza de que essas investigações não ficarão eternamente pendentes nas gavetas da administração, como verdadeiras espadas de Dâmocles sobre suas cabeças***; d) ***fê-lo também para que o juiz competente tivesse pronto conhecimento de qualquer ato ilegal ou arbitrário praticado pelo Estado - por seus agentes***; e) ***e principalmente para preservar, o inocente, de acusações levianas***.

12 - Dessa forma, a realização de diligências investigatórias destinadas ao inquérito policial ou futura ação penal, fogem à **atuação direta do Ministério Público** porque devem ficar jungidas a quem detenha constitucionalmente a titularidade para instaurar esse tipo de procedimento, por se encontrar submetido ao controle judicial, na forma da lei processual, sob pena de restarem feridos o inciso LIII do art. 5° - *"ninguém será processado (= investigado) nem sentenciado senão pela autoridade competente "*, além da afronta ao texto já citado do *art. 144, I e IV, todos da Constituição Federal de 1988.*

13 - De outro lado, o disposto no art. 7° da referida Resolução n.° 38 fere a norma constitucional inscrita no § 2° do art. 127, que impõe que a organização e funcionamento da instituição se realize observado o princípio da legalidade, não se admitindo que mera Resolução possa criar *função institucional* ou *estrutura administrativa para dar suporte a qualquer função.*

14 - Finalmente, e porque oportuno, convém deixar consignado que a titularidade plena do exercício da ação penal pública há de ser conceituada como a impossibilidade de ser essa ação iniciada *ex-officio*, ou *por iniciativa do ofendido (ação penal privada)*, nesse segundo caso admitida apenas se o Ministério Público não intentá-la no prazo legal.

15 - Esses, Excelência, os fundamentos que entende a ora Requerente denunciadores da inconstitucionalidade dos dispositivos normativos apontados, que certamente merecerão maiores subsídios com a análise das questões pela 1ª. Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, e em especialmente, depois de submetidas ao sempre criterioso senso de justiça de Vossa Excelência.

Finalmente, a ora Requerente solicita seja o presente pedido apreciado *com urgência*, visto que a divulgação desse ato normativo, poderá acarretar conseqüências indesejadas - quer em relação ao cidadão, que doravante poderá ser alvo de constrangimento ilegal por parte de atuação de membro do Ministério Público Federal - como também em relação à incolumidade física de algum colega menos ponderados que, sem o devido preparo para o mister investigatório-policial, ponha em prática o que a Resolução lhe faculta, colocando inadvertidamente e de alguma forma, sua vida em perigo.

Brasília, 19 de março de 1998.

DELZA CURVELLO ROCHÁ
SUBPROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA

PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA
Gabinete do Procurador-Geral
Recebido em 19/03/98
Ass.

adepol

331

De: <adepol.brasil@adepoldobrasil.com.br>
Para: <adepol@domain.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 24 de janeiro de 2002 14:15
Assunto: adepol.brasil@adepoldobrasil.com.br lhe enviou um artigo do IBCCRIM

Você recebeu uma matéria enviada por adepol.brasil@adepoldobrasil.com.br.

Atenciosamente,
IBCCRIM

Doutrina nacional: Da ilegalidade da investigação criminal exercida, exclusivamente, pelo Ministério Público no Brasil

Marcelo Caetano Guazzelli Peruchin

Advogado criminalista / RS
Mestre em Ciências Criminais pela PUCRS
Professor do Curso de Especialização em Ciências Penais da UFRGS
Professor da Escola da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul (AJURIS)
Professor de Direito Penal e Processo Penal da Faculdade de Direito da PUCRS
Investigador Internacional do ICEPS (Intenational Center of Economic Penal Studies)

Como citar este artigo:

PERUCHIN, Marcelo Caetano Guazzelli. *Da ilegalidade da investigação criminal exercida, exclusivamente, pelo Ministério Público no Brasil.* Disponível na internet: http://www.ibccrim.com.br, 15.01.2002.

Dê sua opinião sobre o assunto enfocado neste artigo: -

Será oportunamente publicada

O presente artigo tecerá algumas breves considerações a respeito de um tema da mais alta relevância na estrutura processual penal pátria, qual seja a discussão acerca da viabilidade constitucional da investigação criminal[1] levada a efeito, exclusivamente, pelo Ministério Público.

No entanto, antes de ser enfrentado tão fascinante debate, é mister mais uma vez enaltecer a relevância institucional exercida pelo Ministério Público em um Estado Social Constitucional Democrático de Direito, visto e concebido como um indispensável instrumento de fiscalização do cumprimento das leis, tendo como escopo primordial, na seara criminal, a efetivação da proteção dos direitos fundamentais e das garantias individuais, além de todas as demais funções incumbidas ao *parquet*, nos mais variados âmbitos, todas elas de inominável dimensão jurídica e social. Essa imprescindível ressalva tem o condão de bem esclarecer que as considerações técnicas a seguir expostas restringem-se à provocação dirigida à comunidade acadêmica, referentemente à (in)constitucionalidade da investigação criminal exercida *exclusivamente* pelo Ministério Público, sem que isso possa, de modo algum, implicar em demérito ou mácula a esta instituição, louvável por todos os seus aspectos, e, portanto, digna da respeitabilidade cuja defesa se confunde com o próprio Estado de Direito.

25/1/2002

Doc. nº 17

Tanto isso é verdade, que o modelo acusatório, único compatível e conformável juridicamente com o Estado de Direito, somente encontra efetividade tendo o Ministério Público no pólo ativo da ação penal, exercendo com independência o *jus persequendi*, ocupando um dos vértices do triângulo completado pelo julgador, e pelo acusado (e sua defesa técnica).

Feita tal indispensável ressalva inicial, cabe-nos propor as bases de uma instigante discussão acadêmica, porém de alta significância sob o prisma da persecução penal em nossa sistemática processual. Seria constitucionalmente válida uma investigação criminal realizada exclusivamente pelo Ministério Público? Seria ou não exclusiva a atribuição da Polícia Judiciária para realizar atos de investigação criminal? O exercício do controle externo da atividade policial, pelo Ministério Público, autorizaria a substituição da autoridade policial pelo órgão do *parquet* na presidência do inquérito policial?

Consoante é consabido, a Carta Magna de 1988, ao dispor sobre o Ministério Público, em seu Título IV, Capítulo IV, Seção I (arts. 127 a 130), mais especificamente no art. 129, VII, estabeleceu como uma de suas funções institucionais o *controle externo* da atividade policial, nos seguintes termos: *"exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior"*. A mencionada lei complementar surgiu em 1993, qual seja a LC nº 75/93, a qual a seguir examinaremos.

Porém, cotejando-se o dispositivo constitucional citado com os arts. 144, parágrafo 1°, IV e parágrafo 4° da mesma Constituição, já é possível alcançar uma importante leitura da matéria em questão. No primeiro deles, ao regular a instituição da *polícia federal,* disciplina a Carta Maior: *"A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a:.. **exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União"*** (art. 144, parágrafo 1°, IV da CF - grifo nosso). Logo adiante, no art. 144, parágrafo 4° da CF, consta a seguinte previsão; *"Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares"* (grifo nosso).

Portanto, é de clareza insofismável que a Constituição Federal de 1988 previu a expressa **exclusividade** dos atos de investigação criminal à **Polícia Judiciária**, não tendo feito qualquer ressalva no tocante à previsão de tal atribuição a nenhum outro órgão, nem mesmo ao Ministério Público, a quem foi incumbida a *promoção da ação penal pública* (art. 129, I), e o aludido *controle externo da atividade policial* (art. 129, VII), dentre outras funções.

Dito isso, impende demonstrar-se que o exercício do referido *controle externo* pelo *parquet* não se traduz - nem poderia ser constitucionalmente confundido - com substituição da autoridade policial na presidência do inquérito policial, atribuição exclusiva desta, repita-se. O que se quer sustentar é que o exercício do controle externo da atividade policial, pelo Ministério Público, não afasta, em absoluto, a exclusividade dada pela Carta Magna à Polícia Judiciária, para a realização da investigação criminal, no curso do procedimento inquisitorial denominado inquérito policial, dentro do qual os atos (administrativos) processuais de investigação são desenvolvidos.

Até mesmo pelo texto da Lei Complementar nº 75/93 depreende-se que em nenhum momento está cogitada, sequer insinuada, a substituição da autoridade policial pelo órgão do *parquet*, ou sequer a subordinação hierárquica daquela por esta. Vejamos os termos do art. 9°, onde está regulado o

controle externo da atividade policial:

333

"Art. 9° O Ministério Público da União exercerá o controle externo da atividade policial por meio de medidas judiciais e extrajudiciais, podendo:

I - Ter livre ingresso em estabelecimentos policiais ou prisionais;

II - Ter acesso a quaisquer documentos relativos à atividade-fim policial;

III - Representar à autoridade competente pela adoção de providências para sanar a omissão indevida, ou para prevenir ou corrigir ilegalidade ou abuso de poder;

IV - Requisitar à autoridade competente a instauração de inquérito policial sobre a omissão ou fato ilícito ocorrido no exercício da atividade policial;

V - Promover a ação penal por abuso de poder".

Em nenhum dos incisos do citado art. 9º da referida Lei Complementar nº 75/93 consta qualquer autorização legal para que o Ministério Público, tomando conhecimento da prática de algum fato delituoso, promova - diretamente - a instauração de procedimento equivalente ao inquérito policial, e realize atos de investigação criminal. Isso é constitucionalmente vedado ao *parquet*, o qual, poderá, sim, requisitar à autoridade policial a instauração de inquérito policial (vide art. 9°, III), ou quiçá oferecer diretamente a denúncia com base nos elementos que lhe forem fornecidos, mas, jamais, instaurar um procedimento equivalente ao inquérito policial e investigar criminalmente, pois isso é atribuição **exclusiva** da Polícia Judiciária em nosso país.

Desse modo, conclui-se que - ao menos com fulcro nos dispositivos constitucionais referidos, e no próprio art. 9° da LC nº 75/93 -, é **ilegal** a investigação criminal desenvolvida diretamente pelo Ministério Público. E será assim, até que sejam alterados os dispositivos retromencionados, por maior que seja a estranheza causada pelo entendimento aqui defendido.

Ademais, um outro importante argumento pode ser oferecido para a salvaguarda da posição aqui defendida: inexiste previsão legal consagradora da legitimidade ativa do Ministério Público para a realização direta de atos de investigação criminal, o que implicaria, caso isso fosse admissível, em um exercício absolutamente incontrolável, diante da falta de normatização. Cogitar-se dessa hipótese seria a mais flagrante lesão ao princípio da legalidade, o qual também tem relevância no processo penal. Aliás, o princípio do juiz natural, do qual são erigidos os critérios da competência jurisdicional, nada mais é do que um dos corolários do princípio da legalidade, sustentáculo nevrálgico da estrutura física do Estado de Direito.

O cidadão não só tem o direito de saber previamente qual o órgão do Estado que irá julgá-lo, mas também lhe é dado o direito de saber por quem será *investigado*. O cidadão sabe que caso venha a cometer um ilícito penal não será investigado criminalmente por detetives contratados pela vítima e seus familiares, nem pelo magistrado que irá julgá-lo (pelo menos tais investigações não terão qualquer validade para embasar eventual ação penal). A legalidade está para garantir que o cidadão será investigado criminalmente pela Polícia Judiciária, a partir da regular instauração do inquérito policial (se este for o caso), e esta convicção integra o seu patrimônio jurídico e constitui o conceito de *segurança jurídica*.

25/1/2002

E atente-se que desta forma, os atos desenvolvidos pela Polícia Judiciária em sede de inquérito policial são regulados pela lei processual penal, de modo que o exercício do *jus puniendi* - desde o início -, em um Estado Democrático de Direito, dá-se de modo regrado, limitado ou obstaculizado[2]. Assim, a investigação criminal terá um prazo previamente estabelecido pela lei para ser finalizada, os atos praticados também serão regulados pela lei processual penal, como, e.g., os moldes em que deve ser feito um reconhecimento de pessoa, ou, até mesmo, um interrogatório. Enfim, a tipicidade dos atos realizados em sede de uma investigação criminal só se perfaz em face da legalidade, sem a qual aquela simplesmente não se efetiva.

Ora, não há previsão legal no Brasil que autorize o Ministério Público a exercer atos de investigação criminal, de maneira direta, substituindo a Polícia Judiciária, a qual recebeu atribuição constitucional exclusiva para tanto. E, ao que parece, qualquer tentativa neste sentido deveria importar em alteração do texto constitucional, o qual, ao prever dita exclusividade à Polícia Judiciária (art. 144, parágrafo 1°, IV, CF), teria vedado tal alternativa.

Portanto, segundo a estrutura normativa constitucional processual penal, não há base legal que empreste ao Ministério Público a legitimidade ativa para atos de investigação criminal, o que leva à conclusão de que se isso ocorrer, é possível a declaração da nulidade insanável de tais atos, por falta de legitimidade do *parquet*, medida que se mostra imprescindível para a garantia dos direitos fundamentais e das garantias individuais.

A respeito do tema, cabe citar louvável precedente do **Supremo Tribunal Federal**, em um julgamento histórico de sua 2ª Turma, tendo como relator o Ministro JOSÉ NÉRI DA SILVEIRA, mais precisamente no Recurso Extraordinário nº 233.072-4/RJ, julgado em 18.05.1999, no qual, por maioria, decidiu a Turma **que o Ministério Público é parte ilegítima para realizar investigações preliminares criminais**.

Neste julgado, a Egrégia Segunda Turma do Pretório Excelso negou provimento a Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, visando a reforma de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do mesmo Estado, o qual havia deferido ordem de *habeas corpus,* e determinado o trancamento de ação penal fundada em investigação criminal levada a efeito pelo *parquet.*

Pelo brilhantismo da argumentação dos votos vencedores, transcreveremos seus principais trechos:

Voto do Ministro Maurício Corrêa:

(...)

2. Lembro que estamos julgando recurso extraordinário interposto contra decisão que deferiu ordem de *habeas corpus* para trancar ação penal então em curso contra o paciente por falta de justa causa, ou, mais precisamente, por nulidade do inquérito policial, por nada ter de policial, visto que procedido pelo Ministério Público, que não tem poderes para tanto.(...)

4. Se, de um lado, não é obrigatória a existência de inquérito para a instauração da ação penal, por outro, quando se fizer necessário, é mister que seja realizado de acordo com as normas vigentes, sob pena de nulidade. Não vejo impedimento para que o Ministério Público requisite algum documento ou mesmo um processo administrativo para melhor fundamentar a ação penal que irá propor; **o que não**

pode é que solitariamente realize investigação criminal à margem de qualquer controle.

Isto porque o Ministério Público só poderá proceder investigações preliminares criminais quando houver no sistema jurídico positivo normas que venham a presidir a sua atuação, regrando-a; não pode ele, entretanto, *motu proprio*, criar normas e ignorar as existentes, sob pena de comprometer a segurança jurídica da sociedade, e, mais, a dele própria. (...)

Em suma, o inquérito penal fora do controle normativo, transformar-se-á inevitavelmente em alguns casos, num escoradouro de paixões subalterna, como revela a história, que é pródiga em exemplos, e porque não dizer, a própria experiência adquirida neste Tribunal, onde não raro percebe-se procedimentos marcados com enorme carga passional. (...)

Voto do Ministro Marco Aurélio Mello:

(...)

O Ministério Público não pode fazer investigação porque ele será parte na ação penal a ser intentada pelo Estado e, também, não pode instaurar um inquérito.

A Constituição Federal encerra um grande todo. E, se formos adiante, se formos à parte que versa sobre a segurança pública, veremos, no artigo 144, parágrafo 4°, a existência de um preceito a revelar que: 'Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares'.

Incumbem às polícias civis, e não ao Ministério Público.

Ora, na espécie dos autos tivemos a propositura de uma ação penal a partir de elementos coligidos em inquérito que não se mostrou, vez alguma, policial, mas inquérito administrativo implementado pelo Ministério Público.(...)

Senhor Presidente, aqueles que têm poder - já se disse, isso é vala comum - tendem a exorbitar no exercício desse poder. É preciso que se coloque um freio nessa tentativa. Vejo esse processo revelador de uma precipitação do Ministério Público, que, ao invés de provocar a abertura do inquérito policial, como lhe cabia fazer, já que o passo seguinte não seria a propositura de uma ação civil pública, mas de uma ação penal, resolveu ele próprio - não sei se teria desconfiado da polícia - promover as diligências para a coleta de peças, objetivando respaldar a oferta, a propositura da ação penal e a oferta, portanto, da própria denúncia.

Voto do Ministro Nélson Jobim:

(...)

O Ministério Público exorbitou, no caso concreto, de suas funções. Não tem ele competência alguma para produzir um inquérito penal, sob o argumento de que tem possibilidade de expedir notificações nos procedimentos administrativos. Terá, isto sim, por força de lei complementar competente, para o exercício de suas atribuições, nos procedimentos de sua competência, notificar testemunhas, etc.(...)

25/1/2002

Senhor Presidente, quero com todas as vênias e com o respeito que V. Exa. Merece, como meu velho Professor da Faculdade de Direito do Rio Grande do Sul, mas ainda na memória das ações de defesa, e pretendendo que o inquérito no processo penal brasileiro, que já é inquisitorial ao máximo, tendo em vista sua filiação fascista do Código de Processo Penal, **possam a defesa e a acusação estarem num mesmo nível. Não esteja sujeita a defesa a ações unilaterais da acusação, no sentido de promover dentro do seu próprio prédio, isolado, sem possibilidade alguma de qualquer tipo de participação no inquérito, ter o mesmo status do Ministério Público. Faremos divergência perante o juízo, mas não exerceremos a divergência fora do juízo, porque quanto a polícia sabe-se o que fazer, contra o Ministério Público pouco se tem a fazer**." (grifos nossos)

Percebe-se da leitura dos votos vencedores, a concepção segundo a qual o exercício do controle externo pelo Ministério Público tem o condão de fiscalizar - limitar - a atividade policial. Tal intenção garantista vai por água abaixo quando o Ministério Público, sob as falsas vestes de Ministério Público, transforma-se em investigador. Ou, quiçá, inquisidor. Aí, perde-se o controle concebido pelo sistema constitucional, e o cidadão fica à deriva nesse oceano de inseguranças, e completamente desprotegido das investidas contra seus direitos fundamentais e liberdades individuais, os quais vai descobrir mortalmente atingidos após a consumação do prejuízo irreparável, já quando é tarde demais, muitas vezes.

Não se coaduna com a relevância da função exercida pelo Ministério Público em um Estado Democrático de Direito atuar unilateralmente na obscuridade de um procedimento judicialiforme informado pela vedação ao contraditório. É bem verdade que o inquérito policial também o é inquisitorial, mas ao menos é controlado e disciplinado pela lei. A atuação do *parquet*, nesses termos, só poderá receber o apanágio da ilegalidade.

Em realidade, não há outro entendimento coadunável com o Estado de Direito, e com o sistema acusatório.

Não há a pretensão, aqui, de se fechar questão sobre a matéria[3], apenas de oferecer essas breves considerações à comunidade acadêmica nacional, especialmente aos operadores cotidianos do Direito Criminal, como modo de fomentar tão profícuo debate, na esperança, jamais saciável, de contribuir, minimamente que seja, com o fortalecimento do compromisso com o respeito às garantias do cidadão. Este compromisso implica na inabalável convicção de que somente desse modo construiremos - cada um emprestando o seu esforço - um Direito Penal cada vez mais humanitário, e um Processo Penal cada vez mais equânime.

---

[1] Deve-se entender *investigação criminal* como o conjunto dos atos de natureza processual instrumentalizadores ou preparatórios de eventual futura ação penal, descabendo maiores e mais profundas abordagens envolvendo este conceito, ao menos no âmbito do artigo em tela.

[2] Nesse diapasão, obrigatória a citação do conceito de Estado de Direito, da lavra do doutrinador italiano Luigi FERRAJOLI: "*Sistema de limites substanciais impostos legalmente aos poderes públicos em garantia dos direitos fundamentais*" (*in* **Derecho y Razón: teoria del garantismo penal.** Tradução de Perfecto Andréz Ibáñez, Afonso Ruiz Miguel, Juan Carlos Bayón Mohino, Juan Terradillos Basoco, Rocio Cantanero Bandrés. Madrid: Trotta, 1997, p. 857). FERRAJOLI, aliás, em sua obra, leciona que o que diferencia o Estado de Direito do Estado Absoluto é justamente o fato de que aquele é *limitado* e *condicionado* pela lei (inclusive e principalmente pela Constituição) [op. cit., p. 859].

25/1/2002

[3] Tanto isso é verdade que limitamo-nos a examinar a questão sob o enfoque da (i)legalidade, deixando de lado outros aspectos importantes, como, e.g., a inviabilidade de ser o mesmo órgão estatal aquele que realiza a investigação, e após ocupa o pólo ativo da ação penal, dentre outros argumentos.

337

25/1/2002

Doc. nº 48

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES DA REPÚBLICA

SGAS Q. 603 – Bloco A – N.º 23 – Sala 128 – CEP 70.200 – Telefone: 226-6127 – Brasília - DF

OF. PRESI Nº 031/92 Brasília, 06 de maio de 1992

Senhor Procurador-Geral

Tenho a honra de dirigir-me a V. Exa. para transmitir-lhe o resultado das conversações que mantive, acompanhado pelo colega Dr. Amir José Finocchiaro Sarti, com os representantes dos Delegados de Polícia Federal, a propósito de Lei Orgânica do Ministério Público da União.

Como é de seu conhecimento, a entidade representativa dos policiais federais vinha obstaculizando a tramitação da nossa lei no Congresso Nacional, em razão de discordância quanto a diversos dispositivos do projeto, supostamente lesivos aos interesses corporativos da classe policial.

Do encontro resultou uma conciliação de posições que, merecendo a homologação de V. Exa., permitirão o prosseguimento dos trâmites legislativos, afastados, pelo menos, os embaraços opostos pelos policiais.

Os termos do ajuste são os seguintes -e tão somente estes:

1º) No artigo 9, I, do Projeto retirar a palavra "policiais" (o que nos pareceu aceitável e sem maiores repercussões na atividade ministerial, até porque os "estabelecimentos policiais" de regra também são "prisionais").

2º) No artigo 9º, II, substituir a expressão "atividade policial" pela -"atividade de polícia judiciária" (o que, sem prejuízo para a atuação do Ministério Público, tranquiliza os policiais quanto a eventuais ingerências na atividade **administrativa** dos órgãos de segurança pública).

3º) No artigo 38, I, acrescentar o termo "correlatos" (o que limita o alcance do dispositivo ao campo da ação civil pública, como parece ser o alcance real do dispositivo). (vide adi 7: I)

Exmo. Sr.
Doutor **ARISTIDES JUNQUEIRA ALVARENGA**
DD. Procurador-Geral da República
Nesta

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES DA REPÚBLICA

SGAS Q. 603 – Bloco A – N.º 23 – Sala 128 – CEP 70.200 – Telefone: 226-6127 – Brasília - DF

339

4º) No artigo 38, II, substituir a expressão "produzir provas" por "**apresentar** provas" (o que dispensa considerações...). (Vide art. 7º, II)

5º) No artigo 38, III, substituir a expressão "produzir provas" por "**apresentar** provas" (justificativa igual à anterior). (Vide art. 7º, III)

6º) No artigo 38, IV, acrescentar "na forma do artigo 9º" (o que tranquiliza os policiais, deixando claro que o "controle externo da atividade policial" se faz na forma do artigo 9º, como parece o óbvio).

Na certeza da mmelhor atenção de V. Exa., aproveito para reiterar-lhe meus protestos de apreço e consideração.

FRANCISCO JOSÉ TRIXEIRA DE OLIVEIRA
Presidente da ANPR

TERMO DE ACORDO

1. Os infra assinados acordam em relação ao Projeto de Lei Complementar nº 11/1991, que dispõe sobre a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União, que os artigos, parágrafos, incisos e alíneas, aqui expressamente apresentados, hão de ter a seguinte redação:

Emenda 13 — 1) o caput, do inciso XIX, do artigo 6º:

XIX - promover a responsabilidade;

Emenda 14 — 2) o inciso I, do artigo 7º:

I - "instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos";

15 — 3) o inciso I, do artigo 150:

I - "instaurar o inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos";

Em. 16 — 4) o inciso II, do artigo 7º:

II - requisitar as diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial e do inquérito policial militar, podendo acompanhá-los e apresentar provas;

17 — 5) o inciso III, do artigo 7º:

III - "requisitar à autoridade competente a instauração de procedimentos administrativos, ressalvados os de natureza disciplinar, podendo acompanhá-los e produzir provas;

18 — 6) idêntica redação para o inciso III, do artigo 30:

7) idêntica redação para o inciso III, do artigo 150:

8) suprimir o inciso IV, do artigo 7º, que passa ser o inciso IX, do artigo 8º, com a seguinte redação:

IX - requisitar o auxílio de força policial;

9) o caput, do artigo 8º:

Artigo 8º: "Para o exercício de suas atribuições, o Ministério Público da União poderá, nos procedimentos de sua competência;

10) ficam prejudicadas as alterações/supressões, propostas nos incisos I e VII, do artigo 8º; inciso II; inciso III; inciso IV; inciso V; inciso VIII e par. 2º, todos do mesmo artigo 8º.

11) o caput, do artigo 9º:

Artigo 9º: "O Ministério Público da União exercerá o controle externo da atividade policial por meio de medidas judiciais e extrajudiciais, podendo;

12) o inciso I, do artigo 9º:

I - " ter livre ingresso em estabelecimentos policiais ou prisionais."

13) o inciso II, do artigo 9º:

II - "ter acesso a quaisquer documentos relativos à atividade fim policial";

14) o inciso III, do artigo 9º:

III - "representar à autoridade competente pela adoção de providências para sanar a omissão indevida, ou para prevenir ou corrigir ilegalidade ou abuso de poder";

15) o inciso IV, do artigo 9º:

IV - "requisitar da autoridade competente a instauração de inquérito policial sobre a omissão ou fato ilícito ocorrido no exercício da atividade policial";

16) o inciso II, do artigo 30:

II - "requisitar diligências investigatórias e instauração de inquérito policial, podendo acompanhá-los e apresentar provas";

17) o inciso I, do artigo 117:

I - "requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial militar podendo acompanhá-los e apresentar provas";

18) o inciso II, do artigo 150:

II - "requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, podendo acompanhá-los e apresentar provas";

2. Fica suprimido o artigo 296

3. Ficam retiradas as emendas propostas às alíneas a; b; c; d; e "e" do artigo 3º; a alínea e, do inciso II, do artigo 5º; ao pár. 1º, do artigo 6º; ao artigo 10; à alínea e, do inciso XV, do artigo 49; ao inciso VI, do artigo 150; à alínea d, do inciso XIII, do artigo 159; ao artigo 267.

4. O presente Termo de Acordo vincula as partes signatárias tanto à aprovação do texto legal no Senado da República, quanto na Câmara Federal, no que pertine às relações entre o Ministério Público da União e a atividade policial, ficando desde logo desautorizado pelas entidades que subscrevem o presente Termo qualquer nova alteração do texto proposto pelo Relator, Sen. Amir Lando, no particular.

Brasília, 25 de novembro de 1992

343

FRANCISCO JOSÉ TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Presidente da ANPR

ACHILLES BENEDITO DE OLIVEIRA
Presidente em exercício da CONDEPOL/BRASIL E ADEPOL/DF

P/NASCIMENTO ALVES PAULINO
Presidente da ANDPF
SEBASTIÃO JOSÉ LESSA
Conselheiro da ANDPF

WLADIMIR SÉRGIO REALE
Presidente da ADEPOL/RJ

PAULO ROBERTO SIQUETTO
Presidente do SINDPESP e pela ADPESP

JOSÉ ERCÍDIO NUNES
Representante da SPF/MJ

CLÁUDIO LEMOS FONTELES
Representante da PGR

-3-2005 17:11 DE: P.:0014613235211 P:1

349

Doc. 19

A D P E G O

Associação dos Delegados de Polícia do Estado de Goiás

FUNDADA EM 26 DE JUNHO DE 1970 – UTILIDADE PÚBLICA - LEI N. 7.959, DE 02/09/1975.

Fax

De:	Adair de Araújo
Para:	Dr. José Carlos Weber.
TeleFax:	
Data:	Goiânia, 03/05/05
Assunto:	
Páginas:	

Comentarios:

esolução

ESTADO DE GOIÁS
MINISTÉRIO PÚBLICO

RESOLUÇÃO N. 04/2005

Regulamenta os arts. 47, inciso I e 58, inciso VII da Lei Complementar Estadual nº 25, de 06 de julho de 1.998, disciplinando, no âmbito do Ministério Público do Estado de Goiás, as investigações criminais conduzidas diretamente por promotores ou procurador-geral de justiça

O Colégio de Procuradores de Justiça, com base rt. , incisos XVII e XVIII, combinado com o art.15, ios XVI e XXXIX, da Lei Complementar Estadual n. 25, de e julho de 1.998, regulamenta, no âmbito do Ministério co do Estado de Goiás,os arts. 47, inciso I e 58, inciso da Lei Complementar 25/98, disciplinando as investigações mais conduzidas diretamente por promotores e procuradores stiça.

Capítulo I
DA DEFINIÇÃO E FINALIDADE

1º. O Promotor ou Procurador-Geral de Justiça conduzirá as tigações de infrações penais de ação pública nas seguintes eses:
Julgar necessários maiores esclarecimentos e documentos mentares ou novos elementos de convicção não constantes ças de informação ou do inquérito policial (art. 47 do

Nos casos em que a gravidade da infração e as nstâncias assim indicarem.
ca Único. A investigação conduzida por promotor ou rador-geral de justiça não exclui a possibilidade de ização por outros órgãos da administração pública e não tui pressuposto para o ajuizamento da ação penal.

Capítulo II
DA INSTAURAÇÃO

º. A portaria somente poderá ser expedida por membro do rio Público que tenha atribuições na área criminal rrendente ao crime investigado.
Havendo mais de um promotor de justiça apto à expedir a ia, a atribuição recairá naquele em que primeiro tomar mento da infração penal a ser investigada.
Na comarca de Goiânia, terão atribuição para expedir a ia os promotores de justiça que atuem no Controle da Atividade Policial.

. A decisão que indefere o requerimento de investigação l conduzida por promotor de justiça será apresentada ao mpetente na forma do art. 28 do CPP.

. A portaria poderá ser expedida:
ofício;
diante requerimento, por escrito, de qualquer pessoa;
or comunicação de ocorrência de infração penal pública da de autoridade.

. A investigação que não se alicerce em inquérito deverá ser iniciada mediante portaria devidamente da e autuada, com indicação do objeto a ser investigado á, obrigatoriamente:
me e qualificação do investigado se conhecido, e o tipo que esteja incurso;

Capítulo IV
DA PUBLICIDADE

Art. 14. Os atos e peças dos autos de investigação são públicos, nos termos desta Resolução, salvo disposição legal em contrário ou por razões de interesse público.
Parágrafo único. A publicidade consistirá:
I - na expedição de certidão, mediante requerimento da parte diretamente interessada, do Poder Judiciário, do Ministério Público e de outros órgãos públicos;
II - na concessão de vista dos autos, nos termos do inciso I deste artigo;
III - na extração de cópias, nos termos do inciso I deste artigo;
IV - na prestação de informações ao público em geral, a critério do promotor de justiça condutor das investigações, observados o princípio da não culpabilidade e as hipóteses legais de sigilo;

Art. 15. O sigilo das investigações poderá ser decretado pelo promotor de justiça condutor das investigações, mediante decisão fundamentada, quando a elucidação do fato exigir, observadas as garantias legais do investigado e de seu advogado.
Parágrafo Único. O sigilo em relação ao investigado ou seu advogado deverá ser decretado judicialmente.

Capítulo V
DA CONCLUSÃO E DO ARQUIVAMENTO

Art. 16. A conclusão da investigação será comunicada à Corregedoria Geral do Ministério Público e o prazo para o oferecimento da denúncia será contado a partir desta data.

Art. 17. Se o promotor de justiça condutor das investigações se convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação penal pública, deverá promover, fundamentadamente, o arquivamento dos autos, perante o juízo competente na forma do art. 25 do Código de Processo Penal.

Art. 18. Se houver notícia de outras provas relevantes, poderá o membro do Ministério Público requerer o desarquivamento dos autos.

Capítulo VI
DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS

Art. 19. O conflito de atribuições será dirimido pelo Procurador-Geral de Justiça, nos termos da Lei Orgânica respectiva.
§ 1º. O promotor de justiça natural poderá contar, nas investigações que conduza, com o auxílio de um ou mais promotor de justiça.
§ 2º. O auxílio deverá ser solicitado diretamente ao substituto automático ou ao procurador-geral, na hipótese de o auxílio for do Grupo de Repressão ao Crime Organizado.
§ 3º - entre membro do Ministério Público do Estado e da União.

Art. 20. Incumbe ao Procurador-Geral de Justiça:
I - instaurar e conduzir as investigações, podendo delega-las, quando a autoridade noticiada ou investigada gozar de prerrogativa de foro em razão da função, conforme disciplinado na Constituição da República e na Constituição do Estado de Goiás;
II - expedir e encaminhar as requisições e notificações, quando tiverem como destinatários:
a) chefe do Poder Executivo da União ou dos Estados;
b) Ministros de Estado ou Secretários Estaduais;
c) membros do Congresso Nacional ou das Assembléias Legislativas;
d) membros dos Tribunais de Contas da União e dos Estados;
e) membros do Supremo Tribunal Federal ou dos Tribunais Superiores, ou ainda dos órgãos do Poder Judiciário em segundo grau de jurisdição;
f) membros do Ministério Público no último grau da carreira ou que atuem perante o Poder Judiciário em segundo grau de jurisdição

jistrada e autuada, com indicação do objeto a ser investigado conterá, obrigatoriamente:
- o nome e qualificação do investigado se conhecido, e o tipo nal a que esteja incurso;
- a descrição do fato objeto de investigação ou *circunstancias e o meio ou a forma pelo qual dele se tomou nhecimento;*
I - o nome e à qualificação do autor da "noticia-crime" ou presentação, se for o caso;
- a determinação das diligências iniciais.
ágrafo primeiro. Se, durante a investigação for constatada a cessidade de se investigar outros fatos delituosos, o membro Ministério Público poderá aditar a portaria inicial ou editir nova portaria, se afetos a sua área de atuação; ou terminar a extração de peças e remeta-las ao promotor de stiça com atribuição para investigar.

CAPÍTULO III
DA INSTRUÇÃO

t. 6º. Sem prejuízo de outras providências inerentes à sua rituição funcional e legalmente previstas, o membro do nistério Público, na condução das investigações, poderá:
- fazer ou determinar a execução de vistorias e inspeções;
- requisitar informações, exames, perícias e documentos de to.idades, órgãos e entidades da Administração Pública direta indireta, da União, do Estado e dos Municípios;
I - requisitar informações e documentos a entidades privadas;
- notificar testemunhas e requisitar sua condução ercitiva, nos casos de ausência injustificada, ressalvadas as rrorrativas legais;
1º. prazo fixado para resposta às requisições do Ministério blico será de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento,
l em caso de relevância e urgência ou em casos de entação de informações.
Ressalvadas as hipóteses de urgência, as notificações a comparecimento devem ser efetivadas com antecedência nima de 48 (quarenta e oito) horas, respeitadas, em qualquer so, as prerrogativas legais pertinentes.
3º. A notificação deverá conter a data e o número da rtaria, e mencionará o fato investigado e a faculdade do tificado de se fazer acompanhar por advogado.
4º. No exercício de suas funções, ou para assegurar o *mprimento de suas determinações,* o membro do Ministério blico poderá requisitar o auxílio de força policial.

t. 7º. O Ministério Público, na condução das investigações virá o(s) investigado(s), salvo:
- quando haja dificuldade justificada em fazê-lo;
- em situações justificadas de urgência;
I - quando, de qualquer modo, possa acarretar prejuízo à icácia dos provimentos jurisdicionais cautelares.
1º. A oitiva do(s) investigado(s) será realizada referencialmente ao final das investigações.
2º. Na notificação, o investigado será cientificado desta ndição e da faculdade de se fazer acompanhar por advogado.
3.º O investigado poderá, no curso das investigações, requerer a juntada de documentos e outras diligências.
t. As diligências serão documentadas em auto rcunstanciado.

t. 9º. As declarações e depoimentos serão tomados por termo.

t. 10. Quando necessária, a diligência poderá ser deprecada, sinalando-se prazo razoável para cumprimento, sendo facultado membro do Ministério Público deprecante o acompanhamento (s) diligência(s), com a anuência do deprecado.

t. 11. Para fins de investigação Criminal ou ajuizamento de ão penal dela decorrente, as cópias de documentos originais serão ser autenticadas pelo membro do Ministério Público ou rvidor designado.

t. 12. A pedido da pessoa interessada será fornecida mprovação escrita do comparecimento.

t. 13. As investigações deverão ser concluídas no prazo de 30 ráp(s) dias, permitidas, se necessário, prorrogações por uais períodos, mediante motivação nos autos, com comunicação Corregadoria Geral do Ministério Público.

grau de jurisdição;
f) membros do Ministério Público no último grau da carreira que atuem perante o Poder Judiciário em segundo grau de jurisdição.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 21. Cada Promotoria de Justiça e a Procuradoria Geral de Justiça manterá controle atualizado das investigações criminais, informando os dados no relatório estatístico destinado à Corregedoria Geral do Ministério Público.

Art. 22. Os membros do Ministério Público deverão promover, no prazo de 30 (trinta), prorrogáveis por igual período se necessário, a adaptação a esta Resolução das investigações criminais em curso na respectiva Promotoria de Justiça.

Art. 23. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA em Goiânia, 28 de março de 2005.

SAULO DE CASTRO HENRIQUE
Procurador-Geral de Justiça

6

AGÊNCIA AMBIENTAL
Editais de Comunicação

AGÊNCIA AMBIENTAL DE GOIÁS — Estado de Goiás, Agência Goiana de Meio Ambiente

AGÊNCIA GOIANA DE MEIO AMBIENTE

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

A AGÊNCIA GOIANA DE MEIO AMBIENTE comunica que realizar-se-á no dia **12/05/2005** às 14:00 horas, na Câmara Municipal de **MINEIROS/GO**, sito, Praça Dep.José Alves de Assis- Bl. Banco do Brasil 1º andar **AUDIÊNCIA PÚBLICA**, para avaliação dos *projetos* **EIA/RIMA**, *apresentados pela* **PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL S.A.** que visa a construção de um **FRIGORÍFICO/ABATEDOURO** naquele município, conforme **RESOLUÇÃO CONAMA 001/86**, art.2º inc.I, e art.11, § 2º e **RESOLUÇÃO CONAMA** 009/87, como também a **RESOLUÇÃO 022/2002**, do Conselho Estadual do Meio Ambiente **CEMAm**. Referido estudo estará à disposição do público na sede da Agência Ambiental do Estado de Goiás, situado na 11ª Avenida, nº 1.272, Setor Leste Universitário - Goiânia - Go, bem como na sede da Prefeitura de Mineiros-Go e no Ministério Público local.

Gabinete do Presidente da Agência Goiana de Meio Ambiente, aos 02 dias do mês de maio de 2005.

Osmar Pires Martins Junior
Presidente

Diário Oficial

GOIÂNIA, TERÇA-FEIRA, 03 DE MAIO DE 2005
ANO 168 - DIÁRIO OFICIAL/GO Nº 19.633

Resolução

ESTADO DE GOIÁS
MINISTÉRIO PÚBLICO

RESOLUÇÃO N. 04/2005

Regulamenta os arts. 47, inciso I e 58, inciso VII da Lei Complementar Estadual nº 25, de 06 de julho de 1.998, disciplinando, no âmbito do Ministério Público do Estado de Goiás, as investigações criminais conduzidas diretamente por promotores ou procuradores-gerais de justiça

O Colégio de Procuradores de Justiça, com base no art. 12, incisos XVII e XVIII, combinado com o art.15, incisos XXVI e XXXIII, da Lei Complementar Estadual n. 25, de 06 de julho de 1 998, regulamenta, no âmbito do Ministério Público do Estado de Goiás,os arts. 47, inciso I e 58, inciso VII da Lei Complementar 25/98, disciplinando as investigações criminais conduzidas diretamente por promotores e procuradores de justiça.

CAPÍTULO I
DA DEFINIÇÃO E FINALIDADE

Art. 1º. O Promotor ou Procurador-Geral de Justiça conduzirá as investigações de infrações penais de ação pública nas seguintes hipóteses:
I - julgar necessários maiores esclarecimentos e documentos complementares ou novos elementos de convicção não constantes das peças de informação ou do inquérito policial (art. 47 do CPP);
II - nos casos em que a gravidade da infração e as circunstâncias assim indicarem.
Parágrafo Único. A investigação conduzida por promotor ou procurador-geral de justiça não exclui a possibilidade de formalização por outros órgãos da administração pública e não constitui pressuposto para o ajuizamento da ação penal.

CAPÍTULO II
DA INSTAURAÇÃO

Art. 2º. A portaria somente poderá ser expedida por membro do Ministério Público que tenha atribuições na área criminal correspondente ao crime investigado.
§ 1º. Havendo mais de um promotor de justiça apto à expedir a portaria, a atribuição recairá naquele em que primeiro tomar conhecimento da infração penal a ser investigada.
§ 2º. Na comarca de Goiânia, terão atribuição para expedir a portaria os promotores de justiça que atuam no Controle Externo da Atividade Policial.

Art. 3º. A decisão que indefere o requerimento de investigação criminal conduzida por promotor de justiça será apreciada ao juízo competente na forma do art. 28 do CPP.

Art. 4º. A portaria poderá ser expedida:
I - de ofício;
II - mediante requerimento, por escrito, de qualquer pessoa;
III - por comunicação ou ocorrência de infração penal pública originada de autoridade

Art. 5º. A investigação que não se alicerce em inquérito policial deverá ser iniciada mediante portaria devidamente registrada e autuada, com indicação do objeto a ser investigado e conterá, obrigatoriamente:
I - o nome e qualificação do investigado se conhecido, e o tipo penal a que esteja incurso;

CAPÍTULO IV
DA PUBLICIDADE

Art. 14. Os atos e peças dos autos de investigação são públicos, nos termos desta Resolução, salvo disposição legal em contrário ou por razões de interesse público.
Parágrafo Único. A publicidade consistirá:
I - na expedição de certidão, mediante requerimento da parte diretamente interessada, do Poder Judiciário, do Ministério Público e de outros órgãos públicos;
II - na concessão de vista dos autos, nos termos do inciso I deste artigo;
III - na extração de cópias, nos termos do inciso I deste artigo;
IV - na prestação de informações ao público em geral, a critério do promotor de justiça condutor das investigações, observados o princípio da não culpabilidade e as hipóteses legais de sigilo;

Art. 15. O sigilo das investigações poderá ser decretado pelo promotor de justiça condutor das investigações, mediante decisão fundamentada, quando a elucidação do fato exigir, observadas as garantias legais do investigado e de seu advogado.
Parágrafo Único. O sigilo em relação ao investigado ou seu advogado deverá ser decretado judicialmente.

CAPÍTULO V
DA CONCLUSÃO E DO ARQUIVAMENTO

Art. 16. A conclusão da investigação será comunicada à Corregedoria Geral do Ministério Público e o prazo para o oferecimento da denúncia será contado a partir desta data.

Art. 17. Se o promotor de justiça condutor das investigações se convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação penal pública, deverá promover, fundamentadamente, o arquivamento dos autos, perante o juízo competente na forma do art. 28 do Código de Processo Penal.

Art. 18. Se houver notícia de outras provas relevantes, poderá o membro do Ministério Público requerer o desarquivamento dos autos.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS

Art. 19. O conflito de atribuições será dirimido pelo Procurador-Geral de Justiça, nos termos da Lei Orgânica respectiva.
§ 1º. O promotor de justiça natural poderá contar, nas investigações que conduza, com o auxílio de um ou mais promotor de justiça.
§ 2º. O auxílio deverá ser solicitado diretamente ao substituto automático ou ao procurador-geral, na hipótese de o auxílio for do Grupo de Repressão ao Crime Organizado.
§ 3º - Entre membro do Ministério Público do Estado e da União.

Art. 20. Incumbe ao Procurador-Geral de Justiça:
I - instaurar e conduzir as investigações, podendo delegá-las, quando a autoridade notificada ou investigada gozar de prerrogativa de foro em razão da função, conforme disciplinado na Constituição da República e na Constituição do Estado de Goiás;
II - expedir e encaminhar as requisições e notificações, quando tiverem como destinatários:
a) chefe do Poder Executivo da União ou dos Estados;
b) Ministros de Estado ou Secretários Estaduais;
c) membros do Congresso Nacional ou das Assembléias Legislativas;
d) membros dos Tribunais de Contas da União e dos Estados;
e) membros do Supremo Tribunal Federal ou dos Tribunais Superiores, ou ainda dos órgãos do Poder Judiciário em segundo grau de jurisdição;
f) membros do Ministério Público de último grau da carreira ou que atuem perante o Poder Judiciário em segundo grau de jurisdição

registrada e autuada, com indicação do objeto a ser investigado e conterá, obrigatoriamente:
I - o nome e qualificação de investigado se conhecido, e o tipo penal a que esteja incurso;
II - a descrição do fato objeto da investigação ou esclarecimentos e o meio ou a forma pelo qual dele se tomou conhecimento;
III - o nome e a qualificação do autor da "notícia-crime" ou representação, se for o caso;
IV - a determinação das diligências iniciais.
Parágrafo primeiro. Se, durante a investigação for constatada a necessidade de se investigar outros fatos delituosos, o membro do Ministério Público poderá aditar a portaria inicial ou expedir nova portaria, se afetos a sua área de atuação; ou determinar a extração de peças e remete-las ao promotor de justiça com atribuição para investigar.

CAPÍTULO III
DA INSTRUÇÃO

Art. 5º. Sem prejuízo de outras providências inerentes à sua atuação funcional e legalmente previstas, o membro do Ministério Público, na condução das investigações, poderá:
I - fazer ou determinar a execução de vistorias e inspeções;
II - requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades, órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta, da União, do Estado e dos Municípios;
III - requisitar informações e documentos a entidades privadas;
IV - notificar testemunhas e requisitar sua condução coercitiva, nos casos de ausência injustificada, ressalvadas as prerrogativas legais;
§ 1º. O prazo fixado para resposta às requisições do Ministério Público será de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento, salvo em caso de relevância e urgência ou em casos de complementação de informações.
§ 2º. Ressalvadas as hipóteses de urgência, as notificações para comparecimento serão ser efetivadas com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, respeitadas, em qualquer caso, as prerrogativas legais pertinentes.
§ 3º. A notificação deverá conter a data e o número da portaria, e mencionará o fato investigado e a faculdade do notificado de se fazer acompanhar por advogado.
§ 4º. No exercício de suas funções, ou para assegurar o cumprimento de suas determinações, o membro do Ministério Público poderá requisitar o auxílio de força policial.

Art. 6º. O Ministério Público na condução das investigações ouvirá o(s) investigado(s), salvo:
I - quando haja dificuldade justificada em fazê-lo;
II - em situações justificadas de urgência;
III - quando, de qualquer modo, possa acarretar prejuízo à eficácia dos provimentos jurisdicionais cautelares.
§ 1º. A oitiva do(s) investigado(s) será realizada preferencialmente ao final das investigações.
§ 2º. Na notificação, o investigado será cientificado desta condição e da faculdade de ser acompanhar por advogado.
§ 3º. O investigado poderá, no curso das investigações, requerer a juntada de documentos e outras diligências.

Art. 8º. As diligências serão documentadas em auto circunstanciado

Art. 9º. As declarações e depoimentos serão tomados por termo.

Art. 10. Quando necessária, a diligência poderá ser deprecada, assinalando-se prazo razoável para cumprimento, sendo facultado ao membro do Ministério Público deprecante o acompanhamento da(s) diligência(s), com a anuência do deprecado.

Art. 11. Para fins de investigação Criminal ou ajuizamento de ação penal dela decorrente, as cópias de documentos originais poderão ser autenticadas pelo membro do Ministério Público ou servidor designado.

Art. 12. A pedido da pessoa interessada será fornecida certidão escrita de comparecimento.

Art. 13. As investigações deverão ser concluídas no prazo de 10 (trinta) dias, permitidas, se necessário, prorrogações por iguais períodos, mediante motivação nos autos, com comunicação à Corregedoria Geral do Ministério Público.

grau de jurisdição.
Parágrafo único. Os membros do Ministério Público no último grau da carreira ou que atuem perante o Poder Judiciário em segundo grau de jurisdição.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 21. Cada Promotoria de Justiça e a Procuradoria Geral de Justiça manterá controle atualizado das investigações criminais, informando os dados no relatório estatístico destinado à Corregedoria Geral do Ministério Público.

Art. 22. Os Membros do Ministério Público deverão promover, no prazo de 30 (trinta), prorrogáveis por igual período se necessário, a adaptação a esta Resolução das investigações criminais em curso na respectiva Promotoria de Justiça.

Art. 23. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA em Goiânia, 28 de março de 2006.

SAULO DE CASTRO ABREU
Procurador-Geral de Justiça

348

AGÊNCIA AMBIENTAL
Editais de Comunicação

AGÊNCIA AMBIENTAL DE GOIÁS

AGÊNCIA GOIANA DE MEIO AMBIENTE

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

A AGÊNCIA GOIANA DE MEIO AMBIENTE comunica que realizar-se-á no dia **12/05/2005** às 11:00 horas na Câmara Municipal de **MINEIROS/GO**, sito, Praça Dep. José Alves de Assis, Ed. Banco do Brasil 1º andar **AUDIÊNCIA PÚBLICA**, para avaliação dos projetos **EIA/RIMA** apresentados pela **PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL S.A.** que visa a construção de um **FRIGORÍFICO/ABATEDOURO** na sede do município, conforme **RESOLUÇÃO CONAMA 001/86**, art.2º inc.I, e art.11, § 2º - **RESOLUÇÃO CONAMA 009/87**, como também a **RESOLUÇÃO 022/2002**, do Conselho Estadual do Meio Ambiente **CEMAm**. Referido estudo estará à disposição do público na sede da Agência Ambiental do Estado de Goiás, situada na 11ª Avenida, nº 1.272 Setor Leste Universitário - Goiânia - Go, bem como na sede da Prefeitura de Mineiros-Go e no Ministério Público local.

Gabinete do Presidente da Agência Goiana de Meio Ambiente, aos 02 dias do mês de maio de 2005.

Osmar Pires Martins Junior
Presidente

SINDEPO - SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA - MT
C.G.C.33.709.056/0001 -79 - com Sede Própria à Rua Osasco S/Nº,C.P.A. I
Bairro Morada da serra - Fones: 641-3175 - 641-2961 - Fax:641-3179 - Cep.78.055-190 -Cuiabá-MT.

349

OFÍCIO Nº 04/2005 Cuiabá, em 14 de abril de 2005.

Exmo. Sr.
DR. WLADIMIR SÉRGIO REALE
DD. Delegado de Polícia e Assessor Jurídico da ADEPOL DO BRASIL
RIO DE JANEIRO – RJ /

Estimado colega:

Conforme conversamos por telefone estou encaminhando a Vossa Excelência o material necessário para interposição de ADIN contra as resoluções n.s 05 e 08/2004/CPJ, da autoria da Procuradoria Geral de Justiça de Mato Grosso, que criaram, respectivamente, no âmbito do Estado o **procedimento investigatório criminal (PIC) e a central de acompanhamento de inquéritos policiais e controle externo da atividade policial.**

Segue em anexo:

- Fotocópia do Diário Oficial do Estado da Lei Complementar n. 27 de 19/11/1993, que instituiu a Lei Orgânica do Ministério Público de Mato Grosso;
- Fotocópia da resolução n. 005/2004/CPJ, publicada no Diário Oficial do Estado de 19 de outubro de 2004;
- Fotocópia da resolução n. 008/2004/CPJ, publicada no Diário Oficial do Estado de 23 de outubro de 2004; e
- Fotocópia da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Cordialmente.

SEBASTIÃO FINOTTO DA SILVA
Presidente do SINDEPO-MT

A/C

Dr. Raale

390

SINDEPO - SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA MT
C.G.C. 33.709.056/0001-79 - com Sede Própria à Rua Osasco S/Nº, CPA I
Bairro Morada da serra - Fones: 641-3175 - 641-2961 - Fax 641-3179 - Cep 78.055-190 - Cuiabá-MT

OFÍCIO Nº 12/2005 Cuiabá, em 26 de abril de 2004

EXMO. SR
DR. ROMEL LUIZ DOS SANTOS
DD. Diretor Geral da Polícia Judiciária Civil
NESTA/

Senhor Diretor Geral:

Pelo presente **solicitamos de Vossa Excelência que expeça orientação aos delegados de polícia a respeito da postura que deverá ser tomada em relação à CENTRAL DE ACOMPANHAMENTO DE INQUÉRITOS instituída pela resolução nº 08/2004 pelo Colégio de Procuradores**, tendo em vista que passará a funcionar a partir do dia 13 de maio conforme noticiado pela imprensa (matéria em anexo)

Como representação classista estamos firmando posição perante a mídia de que ***continuaremos a cumprir a Lei, ou seja: os dispositivos do Código de Processo Penal***

O promotor Ezequiel Borges afirma que o código é de 1941 e a legislação do MP que é de 1993, lhes confere uma série de atribuições, devendo prevalecer por ser mais recente. Entretanto, não há como concordar com tal

SSP - SISTEMA DE PROTOCOLO
PROTOCOLO NÚMERO 6.130.770-7
DATA - 26/04/05 HORA - 14:00

04-27-05 05:13 RECIBIDO DE:0653412961 P.01

SINDEPO - **SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA - MT**
C.G.C.33.709.056/0001-79 - com Sede Própria à Rua Osasco S/Nº,C.P.A. I
Bairro Morada da serra - Fones: 641-3175 - 641-2961 - Fax:641-3179 - Cep.78.055-190 -Cuiabá-MT

assertiva tendo em vista que o Código de Processo Penal poderia ser até de 1910 ou do século anterior que seja, o fato é que não tendo sido revogado devemos continuar cumprindo seus dispositivos, não tendo valor algum a resolução editada pelo Ministério Público.

Não temos conhecimento de que o Tribunal de Justiça tenha expedido qualquer orientação a respeito da mudança de trâmite no encaminhamento dos inquéritos, que venha de encontro à resolução do MP.

Por ocasião do trâmite da Lei Orgânica Nacional do MP, foi vetado pelo então Presidente Itamar Franco, o texto que criava a CENTRAL DE ACOMPANHAMENTO DE INQUÉRITOS, não tendo sido derrubado tal veto portanto, não há previsão legal como afirmam os integrantes do Ministério Público.

Finalmente, à guisa de esclarecimento informo que já encaminhamos o material necessário a ADEPOL do Brasil. para interposição de ADIN.

Cordialmente.

SEBASTIÃO FINOTTO DA SILVA
Presidente do SINDEPO-MT

353

INQUÉRITO POLICIAL

Nova polêmica entre MP e delegados

Criação de uma central para acompanhar inquéritos não é bem vista pela classe policial, que deve ir ao STF

MARIA ANGÉLICA OLIVEIRA
Da Reportagem



O promotor Ezequiel Borges, que irá atuar na central: medida visa dar agilidade ao inquérito policial

A partir do próximo dia 25, começa a funcionar no Ministério Público (MP) a Central de Acompanhamento de Inquéritos e Controle Externo da Atividade Policial, criada em outubro de 2004 pelo Colégio de Procuradores de Justiça.

O funcionamento da Central poderá ser alvo de mais uma disputa entre promotores e delegados. Tanto em nível nacional quanto estadual, as duas classes já discutem nos tribunais as atribuições de cada uma durante a investigação de crimes.

De forma geral, a central pretende controlar de forma mais eficaz o andamento de inquéritos e a atividade das polícias civil e militar, papel previsto pela Constituição.

Mas nas entrelinhas da resolução, está um entendimento que suscitou uma reação contrária por parte do Sindicato dos Delegados da Polícia Civil de Mato Grosso.

O MP quer abreviar algumas etapas dos trâmites da investigação policial. Já o sindicato anuncia que entrará com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) no Supremo Tribunal Federal (STF) para barrar a medida.

Trata-se da participação do juiz no andamento dos inquéritos. A regulamentação é definida pelo Código do Processo Penal (CPP), que estipula prazos para conclusão das investigações da Polícia Civil: dez dias (se o acusado estiver preso) ou 30 dias (se o acusado estiver solto). Mas os prazos são prorrogáveis. E são longos os caminhos da justiça.

Se o delegado não tiver concluído a investigação dentro do tempo estipulado, pode pedir mais prazo. Isso tem que ser encaminhado ao cartório e enviado para o juiz que, por sua vez, repassa a solicitação ao promotor responsável pelo acompanhamento do caso. Este dá um parecer e remete ao juiz, que devolve ao cartório despachando ao delegado de volta.

"Só isso aí vai uns 20 dias", diz Ezequiel Borges, um dos três promotores que irão atuar na central. O mesmo acontece quando uma pessoa é presa: a comunicação é feita para o Judiciário, que depois relata o caso ao MP.

A resolução 08/2004 tenta colocar atalhos a todos esses trâmites, retirando a

necessidade de que tudo passe pelo juiz. Por exemplo, um novo pedido de prazo ou a comunicação de uma prisão poderiam ser feitos diretamente entre promotor e delegado.

354

O benefício seria agilizar a tramitação dos processos. "A função do juiz é meramente homologatória, porque o Ministério Público é o destinatário da prova", opina. Segundo Borges, a mudança terá que ser aprovada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

envie esta página para um amigo

Comentários Deixe aqui sua opinião sobre esse assunto

Presidente de sindicato condena

Da Reportagem

O presidente do Sindicato dos Delegados de Mato Grosso, Sebastião Finotto, criticou os artigos 5º, 7º e 12º da resolução do Ministério Público Estadual. E foi taxativo. "Esses dispositivos colidem frontalmente com o teor do Código de Processo Penal", disse. "Nós, como delegados, operadores do Direito, sempre vamos nos ater às normas do Código", acrescentou Finotto ao frisar que qualquer alteração só será reconhecida pela categoria depois de aprovada pelo Congresso Nacional.

Segundo o presidente do sindicato, resoluções como essa também foram editadas pelas Procuradoria de Justiça de outros Estados como Pernambuco, Santa Catarina, Minas Gerais e Rio Grande do Sul e no Distrito Federal. Em todos os casos, também teriam sido alvo de ações de inconstitucionalidade.

O artigo 5º da resolução do MP estabelece que os promotores farão os pedidos de diligência diretamente à autoridade policial. O 7º determina a remessa dos autos à vara criminal depois da manifestação, arquivamento ou oferecimento da denúncia (que pode dar início a uma ação). Já o 12º define que a prisão de qualquer pessoa deve ser comunicada ao MP, independente da comunicação ao juiz. Segundo o promotor Ezequiel Borges, esta última medida está amparada na Lei Orgânica nº 75/93 do Ministério Público da União e pode ser aplicada em âmbito estadual.

O sindicato contra-argumenta com os artigos 10º, 19º e 23º do Código do Processo Penal. "A autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará os autos ao juiz competente", diz o primeiro parágrafo do artigo 10º. Os outros dois também tratam da remessa de inquéritos primeiramente para o juiz. (MAO)

Pesquisa

Borges vê demora nos inquéritos

Da Reportagem

Um dos principais argumentos usados para a criação da central é a demora na conclusão dos inquéritos e a falta de controle sobre os prazos. "O delegado requer a dilação de prazo, o inquérito volta com novas dilações, volta sem nenhuma diligência e o crime prescreve sem que a ação penal tenha tido início", afirma o promotor Ezequiel Borges.

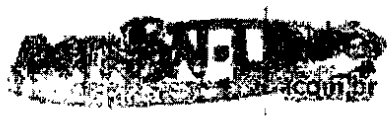
Quando atuava em uma das promotorias criminais, Borges se lembra de um caso de latrocínio (roubo seguido de morte) que ficou sem solução por seis anos. "O inquérito ia e voltava sem diligência nenhuma. Tinha mais de 15 pedidos de dilação de prazo. Uma falta de controle total da atividade", relatou. "Existe um número muito grande de inquéritos ainda não concluídos. Isso gera uma sensação de impunidade", disse.

O presidente do Sindicato dos Delegados da Polícia Civil de Mato Grosso, Sebastião Finotto, reconhece a demora no andamento das investigações. "Às vezes o inquérito é encaminhado ao Judiciário com um simples pedido de prazo e acaba sendo esquecido lá por um ou dois anos", disse. Mas, para ele, a saída não está na mudança dos trâmites. "O grande complicador da Polícia Civil é o excesso de trabalho e a carência de efetivo", definiu.

envie esta página para um amigo

Comentários Deixe a

« Imprimir »



357

Últimas notícias
Opiniões Divergentes

Criação de Central de Inquéritos causa desentendimentos entre delegados e promotores

Cuiabá - terça, 25 de Abril de 2005, 18h22m
Fonte :

Cercada de polêmica, começa a funcionar no dia 13 de maio a Central de Inquéritos do Ministério Público (MP). Enquanto os promotores defendem o acompanhamento dos inquéritos e o controle externo da atividade policial, os delegados questionam a resolução que permite ao MP investigar a polícia e prometem entrar no Supremo Tribunal Federal (STF) com uma ação declaratória de inconstitucionalidade.

Em entrevista ao **RMT Online**, o presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia de Mato Grosso (Sindepol), Sebastião Finotto, afirmou que o Ministério Público está invadindo a competência do poder judiciário. "Vários dispositivos da resolução batem de frente com o Código de Processo Penal", apontando para a ilegalidade da ação do MP. "Somos a favor de cumprir o que a lei determina", acrescentou.

Para Finotto, a presença do MP junto à polícia em nada contribuirá para otimizar a atividade policial. "O trâmite do inquérito não vai mudar nada, já que nós estamos com excesso de trabalho e falta de efetivo. O que a gente precisa é de mais funcionários para garantir um bom atendimento", avaliou.

Questionado se a polícia está incomodada com a presença do MP, o presidente do Sindepol garantiu que aprova a fiscalização dos trabalhos. "É até bom para mostrar a transparência dos novos serviços", argumentou.

Sebastião Finoto contou ainda que enviou um material para o Sindepol nacional para que a resolução do MP seja declarada inconstitucional pelo STF. Segundo ele, sindicatos de outros estados também, podem por meio de ação declaratória de inconstitucionalidade, o cancelamento de Centrais de Inquéritos.

Por outro lado, o promotor Ezequiel Borges destaca que o objetivo do MP não é intervir nas atividades internas da polícia. "O MP não quer ser corregedor da polícia. O que a gente quer é criar mecanismos para melhorar as investigações". De acordo com ele, a central vai possibilitar a sistematização dos inquéritos num único local e o controle dos prazos. "Hoje, os inquéritos são distribuídos para vários promotores e ninguém controla os prazos", disse.

Borges discorda da avaliação negativa do Sindepol sobre a Central de

3581

Inquéritos. Para ele, a resolução do MP não tem nenhum ponto conflitante com o Código de Processo Penal. "O código é de 1941 e a legislação do MP, que nos confere uma série de atribuições, é de 1993. Assim, a legislação do MP prevalece por ser mais recente", frisou. "O sindicato tem uma visão míope. Eles não querem ter nenhum controle, mas todos os órgãos públicos precisam ser fiscalizados", opinou o promotor ao **RMT Online**.

Três promotores foram designados para compor a Central, que será instalada no prédio do Ministério Público. São eles: Ezequiel Borges, Marcelo Serra e Wagner Fachone. Um deles será o coordenador da Central. A escolha ainda não foi feita, segundo a assessoria do MP. (EB)

« Imprimir »

04-27-05 05:15 RECIBIDO DE:0653412961 P.04

Nova polêmica entre MP e delegados

Criação de uma central para acompanhar inquéritos não é bem vista pela classe policial, que deve ir ao STF

MARIA ANGÉLICA OLIVEIRA
Da Reportagem



O promotor Ezequiel Borges, que irá atuar na central, medida visa dar agilidade ao inquérito policial

A partir do próximo dia 25, começa a funcionar no Ministério Público (MP) a Central de Acompanhamento de Inquéritos e Controle Externo da Atividade Policial, criada em outubro de 2004 pelo Colégio de Procuradores de Justiça.

O funcionamento da Central promete ser alvo de mais uma disputa entre promotores e delegados. Tanto em nível nacional quanto estadual, as duas classes já discutem nos tribunais as atribuições de cada uma durante a investigação de crimes.

De forma geral, a central pretende controlar de forma mais eficaz o andamento de inquéritos e a atividade das polícias civil e militar, papel previsto pela Constituição.

Mas nas entrelinhas da resolução, está um entendimento que suscitou uma reação contrária por parte do Sindicato dos Delegados da Polícia Civil de Mato Grosso.

O MP quer abreviar algumas etapas dos trâmites da investigação policial. Já o sindicato anuncia que entrará com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) no Supremo Tribunal Federal (STF) para barrar a medida.

Trata-se da participação do juiz no andamento dos inquéritos. A regulamentação é definida pelo Código do Processo Penal (CPP), que estipula prazos para conclusão das investigações da Polícia Civil: dez dias (se o acusado estiver preso) ou 30 dias (se o acusado estiver solto). Mas os prazos são prorrogáveis. E são longos os caminhos da justiça.

Se o delegado não tiver concluído a investigação dentro do tempo estipulado, pode pedir mais prazo. Isso tem que ser encaminhado ao cartório e enviado para o juiz que, por sua vez, repassa a solicitação ao promotor responsável pelo acompanhamento do caso. Este dá um parecer e remete ao juiz, que devolve ao cartório despachando ao delegado de volta.

"Só isso aí vai uns 20 dias", diz Ezequiel Borges, um dos três promotores que irão atuar na central. O mesmo acontece quando uma pessoa é presa: a comunicação é feita para o Judiciário, que depois relata o caso ao MP.

A resolução 08/2004 tenta colocar atalhos a todos esses trâmites, retirando a

360

necessidade de que tudo passe pelo juiz. Por exemplo, um novo pedido de prazo ou a comunicação de uma prisão poderiam ser feitos diretamente entre promotor e delegado.

O benefício seria agilizar a tramitação dos processos. "A função do juiz é meramente homologatória, porque o Ministério Público é o destinatário da prova", opina. Segundo Borges, a mudança terá que ser aprovada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Presidente de sindicato condena

Da Reportagem

O presidente do Sindicato dos Delegados de Mato Grosso, Sebastião Finotto, criticou os artigos 5º, 7º e 12º da resolução do Ministério Público Estadual. E foi taxativo. "Esses dispositivos colidem frontalmente com o teor do Código de Processo Penal", disse. "Nós, como delegados, operadores do Direito, sempre vamos nos ater às normas do Código", acrescentou Finotto ao frisar que qualquer alteração só será reconhecida pela categoria depois de

[illegible] aprovada pelo Congresso Nacional.

Segundo o presidente do sindicato, resoluções como essa também foram editadas pelas Procuradoria de Justiça de outros Estados como Pernambuco, Santa Catarina, Minas Gerais e Rio Grande do Sul e no Distrito Federal. Em todos os casos, também teriam sido alvo de ações de inconstitucionalidade.

O artigo 5º da resolução do MP estabelece que os promotores farão os pedidos de diligência diretamente à autoridade policial. O 7º determina a remessa dos autos à vara criminal depois da manifestação, arquivamento ou oferecimento da denúncia (que pode dar início a uma ação). Já o 12º define que a prisão de qualquer pessoa deve ser comunicada ao MP, independente da comunicação ao juiz. Segundo o promotor Ezequiel Borges, esta última medida está amparada na Lei Orgânica nº 75/93 do Ministério Público da União e pode ser aplicada em âmbito estadual.

O sindicato contra-argumenta com os artigos 10º, 19º e 23º do Código do Processo Penal. "A autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará os autos ao juiz competente", diz o primeiro parágrafo do artigo 10º. Os outros dois também tratam da remessa de inquéritos diretamente para o juiz. (MAO)

Cuiabá, [illegible] de Abril de 2005 Edição nº 11191 (2004-09)

Borges vê demora nos inquéritos

Da Reportagem

Um dos principais argumentos usados para a criação da central é a demora na conclusão dos inquéritos e a falta de controle sobre os prazos. "O delegado requer a dilação de prazo, o inquérito volta com novas dilações, volta sem nenhuma diligência e o crime prescreve sem que a ação penal tenha tido início", afirma o promotor Ezequiel Borges.

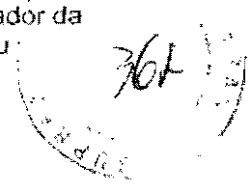
Quando atuava em uma das promotorias criminais, Borges se lembra de um caso de latrocínio (roubo seguido de morte) que ficou sem solução por seis anos. "O inquérito ia e voltava sem diligência nenhuma. Tinha mais de 15 pedidos de dilação de prazo. Uma falta de controle total da atividade", relatou. "Existe um número muito grande de inquéritos ainda não concluídos. Isso gera uma sensação de impunidade", disse.

Edições Anteriores

"Boa segurança [illegible] tecnico.

Pesquisa

O presidente do Sindicato dos Delegados da Polícia Civil de Mato Grosso, Sebastião Finotto reconhece a demora no andamento das investigações. "Às vezes o inquérito é encaminhado ao Judiciário com um simples pedido de prazo e acaba sendo esquecido lá por um ou dois anos", disse. Mas para ele, a saída não está na mudança dos trâmites. "O grande complicador da Polícia Civil é o excesso de trabalho e a carência de efetivo", definiu.



envie esta página para um amigo

Anterior | Índice | Próxima

Comentários Deixe a

04-27-05 05:17 RECIBIDO DE:0653412961 P.06

Diário Oficial
Estado de Pernambuco

Ano II • Nº 174 | Ministério Público Estadual | Recife, quarta-feira, 22 de setembro de 2004

763

Colégio de Procuradores regulamenta procedimento investigatório criminal pelo Ministério Público

Seguindo a recomendação do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União, o Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público de Pernambuco aprovou ontem (21) a resolução que regulamenta o procedimento investigatório criminal. O texto disciplina as atribuições do Ministério Público de Pernambuco para instaurar, presidir e levar a cabo investigações criminais, independentemente da Polícia.

"A investigação criminal feita pelos MPs é legal", categorizou a Subprocuradora-Geral de Justiça, Eleonora Luna, levando em consideração que o Código de Processo Penal, em vigor desde 1941, diz não ser privilégio da autoridade policial a realização de investigações criminais. Apesar de estar fundamentada na lei, a competência investigativa por parte do Ministério Público vem sendo questionada e criticada nacionalmente. O Procurador-Geral de Justiça, Francisco Sales de Albuquerque, por sua vez, afirma que a resolução publicada hoje "atende a uma reivindicação da sociedade brasileira, não só por parte do Ministério Público, como também por outras instituições, a exemplo do Tribunal de Contas".



Procuradores do MPPE seguem recomendação do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais e aprovam resolução que regulamenta procedimento investigatório pelo MP

Ao fundamentar a resolução do procedimento investigatório criminal, o Colégio de Procuradores argumenta que o Brasil é Estado-parte de Convenções Internacionais de Direitos Humanos e se comprometeu a cooperar com as Nações Unidas na promoção do respeito universal aos direitos humanos e liberdades fundamentais. Na IX Conferência Nacional dos Direitos Humanos, realizada em julho deste ano em Brasília, mais de 2000 entidades da sociedade civil ofereceram apoio irrestrito à investigação criminal pelo Ministério Público. Também apóiam o poder investigatório do MP a Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenapef), a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), a Associação dos Juízes Federais (Ajufe), os Magistrados Europeus pela Democracia e Liberdades (Medel), a Conferência Nacional dos Direitos Humanos e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), o Núcleo Regional de São Paulo da Associação Nacional de História (ANPUH - SP).

Promotora investiga aplicação do PETI em Quipapá

Possíveis desvios de verba do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil (PETI) em Quipapá estão sendo investigados pelo Ministério Público de Pernambuco. A Promotora de Justiça Giovanna Mastrojanni de Oliveira instaurou procedimento de investigação preliminar, no último dia 30 de agosto, em face às denúncias referentes à aplicação incorreta dos recursos do programa, encaminhadas pelo Promotor de Justiça Eleitoral da comarca.

As irregularidades, se forem confirmadas pela investigação, configuram prática de ato de improbidade administrativa.

A Promotora solicitou ao coordenador do PETI em Quipapá a prestação de esclarecimentos acerca dos benefícios deferidos à Cristina Maria Alves da Silva e Maria Sônia Elias Brasil, e as cópias dos comprovantes de pagamento do PETI no período entre janeiro e agosto de 2004. O coordenador do PETI, o prefeito de Quipapá e o secretário de Educação do município foram notificados a comparecer à Promotoria de Justiça da comarca, a fim de prestar esclarecimentos acerca dos possíveis desvios.

O PETI é um programa do Governo Federal que, em parceria com os Estados, Municípios e sociedade civil, tem o objetivo de eliminar o trabalho infantil. Para isso, possibilita o acesso das crianças e adolescentes à escola e concede às famílias uma bolsa para complementação de suas rendas.

Eleições 2004 Voto por Pernambuco

Site do MPPE oferece serviços aos eleitores

Acessar informações sobre candidatos e partidos, familiarizar-se com a urna eletrônica, descobrir a diferença entre voto branco e nulo, realizar denúncios de crimes eleitorais, entender melhor o processo democrático. Esses serviços estão disponíveis no site "Eleições 2004 - Voto por Pernambuco", que acaba de ser disponibilizado através da homepage do Ministério Público de Pernambuco. O objetivo é fornecer informações sobre as eleições e servir como um instrumento de garantia da cidadania aos eleitores.

O site informa, de maneira didática e simplificada, noções gerais sobre a história das eleições no Brasil, as funções dos cargos eletivos, o financiamento de campanha e a propaganda eleitoral. Também está disponível uma "cartilha divertida" que ensina a crianças e adolescentes a importância do voto para a democracia. O visitante poderá acessar também o perfil e a biografia dos candidatos a prefeito e vereador de todo o estado, além de saber se existe algum processo em aberto contra eles e seus bens declarados.

A seção "Partidos políticos" traz a relação de todos os partidos, seus endereços e posicionamento nas últimas eleições municipais em Recife.

No menu "Eleição", são encontradas informações sobre o dia do pleito, como documentos necessários para os eleitores, locais de votação, os tipos de voto, justificativa, voto no exterior e os quocientes utilizados na contagem dos votos. Para tirar dúvidas sobre o uso da urna eletrônica antes do dia da votação, está disponível uma urna virtual.

O visitante encontrará ainda as funções do Promotor de Justiça Eleitoral, além de um formulário-modelo de denúncia de crimes eleitorais ao Ministério Público, informações sobre a legislação eleitoral, bibliografia sobre o assunto, glossário com os principais termos utilizados e endereços de outros sites que trazem informações sobre as eleições.

De acordo com a Promotora de Justiça Yélena de Fátima Monteiro Araújo, idealizadora do projeto, o site serve não somente para informar, mas também como uma ferramenta de "construção de consciência política", na medida em que permite que o eleitor conheça melhor os candidatos e o próprio processo eleitoral, contribuindo assim para um voto mais responsável.



A Promotora de Justiça Yélena de Fátima Monteiro Araújo é a idealizadora do site

FOLHA DE S.PAULO

sábado, 25 de setembro de 2004 A 5

369

BRASIL

Ministério Público do RS limita investigações feitas por promotores

LÉO GERCHMANN
DA AGÊNCIA FOLHA, EM PORTO ALEGRE

Por meio de uma resolução, o Ministério Público do Rio Grande do Sul determinou ontem limites para as investigações feitas pelos promotores.

A medida estabelece a necessidade de formalização das investigações por portaria, a definição do objeto da investigação, o estabelecimento de prazo para conclusão e garantias do investigado, testemunhas e defesa.

A medida foi apresentada pelo chefe do Ministério Público gaúcho, Roberto Bandeira Pereira, que preside o Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União.

Segundo ele, a resolução não está relacionada com a discussão, instalada no STF (Supremo Tribunal Federal), sobre a competência do Ministério Público em conduzir investigações criminais por conta própria.

"Digo isso até porque acreditamos que a suprema corte reconhecerá no texto constitucional a faculdade investigatória do Ministério Público", disse. "Temos confiança em que isso venha a ocorrer, o que não afasta a necessária preocupação que devemos ter com a auto-regulamentação."

Ele afirmou que a medida do Ministério Público gaúcho decorre de proposta feita pela entidade nacional de criar regulamentações.

Transparência

Pereira classifica a medida como "uma vontade de transparência do Ministério Público brasileiro e de trazer, também, uma segurança jurídica a todos que precisam do trabalho da instituição".

"Estamos instituindo um regulamento com a fixação de prazo, possibilidade de intervenção do próprio investigado nas investigações, postulando diligências com acesso aos advogados dos implicados e com a possibilidade de coibir a prática eventual de excessos", afirmou o procurador.

Procuradores terão regras para investigação

Decisão se antecipa ao STF, que deverá em outubro expressar a necessidade de contenção de abusos

SILVANA DE FREITAS
DA SUCURSAL DE BRASÍLIA

O Ministério Público Federal estabeleceu regras mínimas de conduta dos procuradores da República na condução de investigações criminais, antecipando-se ao julgamento do STF (Supremo Tribunal Federal) sobre o poder de atuação deles —o tribunal deverá deixar expressa a necessidade de contenção de abusos.

O Conselho Superior do Ministério Público Federal aprovou anteontem uma resolução que contém uma série de exigências, como baixar "portaria fundamentada, devidamente registrada e autuada", com menção resumida sobre o fato a ser apurado, para abrir procedimento investigatório criminal.

Outras regras aprovadas são o prazo inicial de 30 dias para a investigação, prorrogável se forem apontadas razões objetivas para isso, e a publicidade da apuração, com possibilidade de os advogados dos investigados terem acesso aos autos.

A resolução permite que o procurador decrete o sigilo da apuração somente nos casos em que houver interesse público e exige que ele aponte razões objetivas para isso no ato em que for determinado o sigilo.

O procurador está autorizado a notificar testemunhas e requisitar a condução delas à força no caso de ausência injustificada, requisitar informações, perícias e documentos a órgãos públicos e requisitar informações e documentos a entidades privadas.

"A notificação deverá mencionar o fato investigado e a faculdade do notificado de se fazer acompanhar por advogado", afirma o texto aprovado.

A 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal será formalmente comunicada sobre a ampliação do objetivo de determinada investigação e as prorrogações de prazo.

Representantes do Ministério Público dos Estados também discutem a adoção de normas semelhantes.

Concentração de poder

O ministro do STF Marco Aurélio de Mello criticou a iniciativa do Ministério Público de editar normas internas, dizendo que a regulamentação desse procedimento depende de aprovação de lei pelo Congresso. Ele é contra o poder de procuradores da República e promotores de Justiça conduzirem investigações criminais.

"O Ministério Público é composto de homens e dificilmente se deixa de ter presente a paixão", disse. "Não há mais corrupção que antes, mas as coisas hoje afloram mais. Em época de caça às bruxas, toda concentração de poder é perniciosa."

Outro ministro afirmou, em caráter reservado, que há necessidade de lei para regulamentar a questão, porque envolve interesses de "terceiros", os próprios investigados. Segundo ele, a resolução poderá ser contestada no STF por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade e declarada nula por falta de lei.

O julgamento do STF sobre o poder de atuação do Ministério Público foi suspenso por um pedido de vista de Cezar Peluso em 1º de setembro último, quando o placar indicava três votos contrários e dois favoráveis. Ele deve ser retomado em outubro.

Referência

O plenário está apreciando dois casos específicos, que servirão de referência para outros. Em um deles, o deputado Remi Trinta (PL-MA) quer arquivar uma denúncia de desvio de R$ 700 mil do SUS (Sistema Único de Saúde) em clínica médica dele.

No outro, o policial de São Paulo Jefferson Paça é acusado de violência na abordagem de condutores de veículos de transporte coletivo de passageiros. Ambos questionam a ausência de inquérito policial.

Dentro do governo federal um dos maiores defensores da limitação dos poderes de investigação dos procuradores é o ministro José Dirceu (Casa Civil). Na semana passada, por exemplo, o ministro teve de recuar de uma declaração que fez quando comparou a atuação de alguns procuradores a Gestapo (polícia secreta do nazismo).

365/5

JUSTIÇA

Conselho Superior aprova regras para orientar procuradores. Estratégia é garantir poder no STF

MP define normas para investigação

DA REDAÇÃO

O Ministério Público Federal (MPF) tem em suas mãos um trunfo para convencer o Supremo Tribunal Federal (STF) de que o seu poder de investigação não deve ser amputado. O Conselho Superior do MPF aprovou ontem, em Brasília, resolução que dita as regras a serem seguidas pelos 750 procuradores em todo o país ao conduzirem procedimentos investigatórios. Muitas das normas já existiam na forma de recomendações das Câmaras da Procuradoria-Geral da República. Agora, passarão a ser determinações.

O corregedor-geral do MPF, sub-procurador-geral da República Wagner Gonçalves, diz que a medida não tem o objetivo de favorecer o Ministério Público na queda-de-braço para garantir que a instituição permaneça à frente de investigações. Por enquanto, o placar no STF está favorável ao Ministério Público: três votos a dois. Mas seis ministros ainda não votaram. O julgamento do inquérito contra o deputado Remi Trinta (PL-MA), acusado de fraudar o Sistema Único de Saúde, que questiona o poder de investigação de promotores e procuradores, deve ser retomado em 30 dias. "A resolução coincide com o momento em que o STF analisa essa questão, mas não foi feita para convencer nenhum ministro do Supremo."

DETERMINAÇÕES

- As principais decisões dos procuradores
- Delimitar o objeto da investigação
- Indicar os suspeitos
- Fundamentar o despacho ao determinar sigilo sobre uma investigação
- Permitir que as partes questionem o sigilo
- Submeter à distribuição o procedimento investigatório proposto
- Justificar a necessidade de ampliar o prazo para término da investigação

A espinha dorsal dos mandamentos que devem ser respeitados pelos integrantes do MPF é o controle das investigações pelos suspeitos de irregularidades. Agora, as partes terão assegurado o direito de ter acesso às apurações e questionar o sigilo imposto nos procedimentos investigatórios.

O alvo das investigações também deverá ser delimitado e os suspeitos indicados. A idéia é reduzir o tempo de duração do procedimento, ao ter o foco mais definido. Também deverá ser respeitado um prazo para a conclusão das apurações. E para pedir mais tempo para finalizá-las, o procurador deverá justificar a necessidade da medida.

A impessoalidade na condução dos casos é outra preocupação do Ministério Público. O procurador que abrir o procedimento investigatório não poderá conduzi-lo, devendo submetê-lo à distribuição. O presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR), Nicolao Dino, comemorou a decisão do Conselho Superior do MPF. "Ninguém mais pode dizer que não existem regras para que o Ministério Público investigue", afirma.

Publicação

Quem desrespeitar as normas será submetido a processos na Corregedoria do Ministério Público, que definirá as punições cabíveis. A resolução, que antes de ser submetida à apreciação do conselho foi debatida com a ANPR e recebeu sugestões dos procuradores, deve ser publicada no *Diário da Justiça* até amanhã, quando começará a valer em definitivo.

367

MINISTÉRIO PÚBLICO

MP se antecipa e cria regras para investigação

Em meio a julgamento do STF, conselho unifica procedimentos para os procuradores

VANNILDO MENDES
e MARIÂNGELA GALLUCCI

BRASÍLIA – O Conselho Superior do Ministério Público Federal aprovou ontem resolução que regulamenta os procedimentos de investigação criminal a serem observados pelos procuradores da República em todo o País. A decisão abriu uma nova frente de conflito da instituição com o governo e o Poder Judiciário, num momento em que o poder investigatório do Ministério Público está em processo de votação no Supremo Tribunal Federal (STF).

O conselho é a principal instância colegiada do Ministério Público e a resolução, de número 77/04, passa a vigorar após publicação no *Diário da Justiça*. O ministro Marco Aurélio, do STF, foi o primeiro a questionar a validade da medida. "A via eleita coloca em xeque a resolução", afirmou o ministro. "A quem compete legislar sobre matéria processual?", indagou. Ele lembrou que, na época da ditadura, o responsável era o presidente. "Caberá nos dias de hoje, no Estado democrático de direito, ao Ministério Público?"

O Palácio do Planalto, sobretudo o ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, é contra e faz pressão para que o Supremo retire o Ministério Público do comando e das iniciativas de investigação. O processo de votação está interrompido porque o ministro Antônio Cezar Peluso pediu vistas do processo.

Marco Aurélio foi um dos ministros do STF a votar contra o poder investigatório do MP. Ontem, ele ressaltou que investigar é uma atividade da polícia. "Concentração é algo nefasto em qualquer nível", afirmou. A decisão do STF é imprevisível porque os ministros, a exemplo dos congressistas, estão divididos sobre a quem compete investigar: à polícia, ao Ministério Público, ou aos dois, como ocorre atualmente.

MARCO AURÉLIO FOI O PRIMEIRO A QUESTIONAR

A resolução define o procedimento investigatório criminal como um instrumento de coleta de dados para apurar a ocorrência de infrações penais, que servirá para a proposição de ações penais ou instauração de inquérito pela polícia. Um procurador da República, pelo que foi aprovado, poderá dar início à investigação valendo-se de qualquer meio, ainda que informal, mas terá que fundamentá-lo.

Acesso – Caso surja a necessidade de investigação de fatos diversos dos que já estavam incluídos no procedimento, o procurador responsável terá que fazer um aditamento ou abrir um novo procedimento. Para assegurar a impessoalidade na condução das investigação, o procedimento será protocolado, autuado e distribuído. As partes envolvidas e terceiros diretamente interessados poderão ter acesso às apurações, excetuando-se os casos sob sigilo.

Nessa hipótese, o investigado terá acesso apenas aos documentos referentes aos atos de que ele tenha participado pessoalmente. Os procuradores também terão que respeitar um prazo para encerrar as investigações – 30 dias, contados da data de instauração, que só poderá ser prorrogado por meio de decisão fundamentada.

JUDICIÁRIO *Para membros do Ministério Público, decisão que veta apuração é duro golpe*

Promotores criticam decisão do STF

DA SUCURSAL DE BRASÍLIA

Representantes do Ministério Público Federal e dos Estados disseram que a recente decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) que nega a eles o poder de promover investigações penais representa um duro golpe no combate à criminalidade. A 2ª turma do STF decidiu dessa forma, ao julgar um recurso em habeas corpus movido por um delegado de polícia de Brasília que estava sendo investigado por promotores.

Dos 11 ministros do Supremo, 3 tomaram a decisão: Nelson Jobim, Gilmar Mendes e Carlos Velloso. Outros dois, Celso de Mello e Maurício Corrêa, não puderam participar dessa sessão.

Procuradores e promotores tentarão agora ampliar o debate sobre esse tema dentro do próprio STF por meio de recurso nesse caso específico e em outros que possam surgir até que a questão seja levada ao plenário.

O presidente da Conamp (Associação Nacional dos Membros do Ministério Público), Marfan Vieira, disse que há milhares de investigações criminais em curso.

Ele citou como exemplos de investigações bem-sucedidas de promotores as relativas à fraude na Previdência e ao esquema do jogo do bicho, ambas no Rio.

No âmbito federal, as iniciativas de investigação resultaram, por exemplo, na descoberta do esquema de desvio de recurso público da obra do TRT-SP e nas apurações sobre irregularidades na extinta Sudam, segundo o presidente eleito da ANPR (Associação Nacional dos Procuradores da República), Nicolao Dino.

"Se o STF não rever essa decisão, será um terrível retrocesso no combate à criminalidade", disse Dino. "Será um duríssimo golpe contra o Ministério Público, fragilizando a instituição no combate à criminalidade", afirmou Martins.

No plano jurídico, o STF terá que examinar qual é a extensão dos poderes do Ministério Público. Relator do recurso julgado pela 2ª turma, Jobim afirmou que a instituição só pode abrir investigação de caráter civil. Para ele, a apuração criminal depende de inquérito policial. Desde que a Constituição foi promulgada, em 1988, ampliando o papel do Ministério Público, há um embate entre promotores e procuradores de um lado e a polícia de outro.

O ex-presidente da Associação dos Delegados de Polícia Wladimir Reale tem o mesmo entendimento que Jobim. Os promotores e procuradores dizem que a Constituição permite indiretamente a atuação na área criminal.

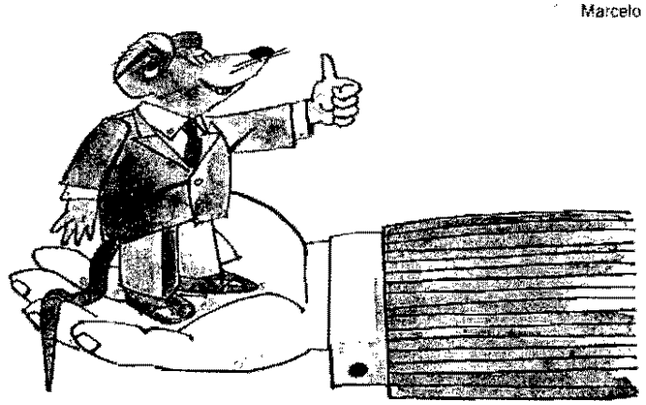
ZUENIR VENTURA

Mistério público

Pelo que se tem visto, as suspeitas lançadas sobre o governo pelo escândalo dos fiscais respingaram também na imagem do Ministério Público estadual. Há um mistério a ser desfeito: será que nos últimos quatro anos a instituição agiu no Rio com a mesma independência e rigor adotados em outros estados? O que se esconde por trás de algumas medidas polêmicas adotadas pelo MP do Rio?

"É grande a insatisfação da classe com o rumo que está tomando a instituição", me diz um promotor por telefone. Outro, num documento para os colegas, estranha que não tivesse havido "qualquer manifestação institucional de repulsa" contra a reunião do Conselho Superior do MP do último dia 14. Ali, contrariando os votos de três dos cinco conselheiros, o procurador-geral Muiños Piñeiro decidiu deslocar nove promotores e procuradores para integrar o governo de Rosinha. A ele mesmo foi oferecido um cargo.

Marcelo



Antes, já havia ocorrido o episódio da sucessão. Da lista de três candidatos, a governadora escolheu não o mais votado, mas o menos, justamente o que era apoiado por quem saía, apesar de um abaixo-assinado de 83 promotores e procuradores da Justiça pedindo que fosse respeitada a "antiga tradição" de acatar a vontade da categoria. Rosinha preferiu o continuísmo.

Além disso, quando estourou o escândalo dos fiscais, vieram à luz misteriosas histórias de investigações que não avançaram, de inquéritos abortados e de arquivamentos sumários, como a denúncia de improbidade que levou apenas 24 horas para ser arquivada. O acusado, assessor de Garotinho, acabou no Tribunal de Contas do Estado e ainda recebeu o colar do mérito do MP.

Mas entre os episódios suspeitos, o mais gritante continua sendo o "caso Light", o da tentativa de extorsão de US$ 3 milhões, arquivado de modo a que ninguém pudesse se opor ao ato: a decisão não foi publicada. Desarquivá-lo é uma obrigação moral do MP, quando nada para mostrar que algo mudou. Se é "grande a insatisfação da classe" com sua cúpula, imagine a da sociedade, cuja defesa está entregue à instituição. No Rio, a gente já suspeita do Executivo, não acredita no Legislativo, tem medo da polícia, duvida do Judiciário. Só falta agora perder a confiança no Ministério Público.

Os poderes investigatórios do Ministério Público

Marco Antonio Rodrigues Nahum

Com grande preocupação, o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCrim) tem acompanhado o empenho de representantes do Ministério Público, inclusive no Supremo Tribunal Federal (STF), em fazer prevalecer o entendimento de que possuem poderes de investigação criminal, apresentando-se aos olhos dos menos avisados como única instituição incorruptível e capaz de enfrentar o crime organizado.

Para sustentar que dispõe de poderes investigatórios no âmbito penal, o Ministério Público serve-se de interpretação isolada e distorcida de incisos que integram o artigo 129 da Constituição Federal. Aduz, ademais, que tais poderes são implícitos, já que são inerentes a suas funções constitucionais. Argumenta que a investigação criminal não é monopólio da Polícia Judiciária. E chega ao extremo de defender que, "quem pode o mais (promover ação penal pública), pode o menos (presidir inquérito policial)", esquecendo-se de que as funções de investigar e de acusar são bem distintas. A esses argumentos acrescenta-se outro de ordem prática, freqüentemente explorado na imprensa: a ineficiência da polícia judiciária nas investigações penais.

Outra vertente menor, reconhecendo tacitamente a inexistência desses poderes, objetiva emendar o texto constitucional para que dele conste, entre as funções institucionais do Ministério Público, a de promover a investigação criminal.

O problema é que sob nenhum prisma, de que se examine a matéria, mostra-se adequada a atribuição de poderes investigatórios penais ao órgão ministerial. Não é, como pretendem alguns, o argumento histórico ou a tradição que determinam essa conclusão.

Sob o aspecto jurídico, as interpretações sistemática, lógica e, até mesmo, gramatical do artigo 129 da Constituição Federal não permitem extrair outra conclusão exceto aquela de que o Ministério Público não possui poderes para a investigação criminal. O texto é claro e expresso ao indicar, como função institucional ministerial, a promoção da ação penal pública, do inquérito civil e da ação civil pública. Quanto ao inquérito policial, limita-se a atribuir ao Ministério Público a requisição de sua instauração. Nesse particular, não tem lugar a regra de hermenêutica dos poderes implícitos.

Além disso, a função de apurar as infrações penais foi expressamente atribuída no próprio texto constitucional às Polícias Civil e Federal, no artigo 144. É certo que a investigação não constitui monopólio da Polícia Judiciária, mas não é menos correto que o deslocamento dela para outros órgãos somente ocorre diante de expressa previsão constitucional e/ou legal, em hipóteses absolutamente excepcionais (como as Comissões Parlamentares de Inquérito, a investigação, pela autoridade judiciária, de delitos praticados por membros da magistratura).

Examinando-se a Constituição Federal, verifica-se que a exclusão da investigação criminal das funções ministeriais foi deliberada e proposital: por meio dela, mantém-se o imprescindível equilíbrio com as demais instituições envolvidas na apuração das infrações penais: a Polícia Judiciária, o Poder Judiciário e a advocacia.

No sistema constitucional, incumbe à Polícia Judiciária investigar os delitos; ao Ministério Público promover a ação penal pública – requisitando para tanto, da Polícia Judiciária sob o crivo do Poder Judiciário, as diligências necessárias – e à advocacia zelar pela observância dos direitos fundamentais do investigado e pela legalidade do procedimento, socorrendo-se do Judiciário nessa tarefa.

A atribuição de poderes investigatórios, na esfera penal, ao Ministério Público conduziria ao esvaziamento das funções da Polícia Judiciária e também ao seu desprestígio, inclusive político, com sérias conseqüências sociais, na medida em que, diuturnamente, é para as delegacias de polícia que se dirige a população diante de uma ocorrência de natureza criminal. Poderá ela fazer o mesmo junto ao Ministério Público?

Mesmo que se superasse a questão constitucional, admitindo que o órgão ministerial promovesse as investigações penais, teria ele condições técnicas de realizá-las? Suportaria toda a carga de inquéritos que são rotineiramente instaurados pela Polícia Judiciária, realizando as incontáveis diligências que são necessárias? Ou escolheria aquelas que pretende desenvolver, sobretudo as que são foco da imprensa, institucionalizando duas categorias de investigação: as de primeira e as de segunda classe, já que as últimas, por óbvio, seriam presididas pela Polícia Judiciária?

Em acréscimo, seriam inegáveis os prejuízos para a investigação e para a atividade acusatória a ser desenvolvida no processo penal: de um lado, é uma utopia imaginar que o Ministério Público – titular da ação penal – não conduziria a investigação com nítido enfoque acusatório, em detrimento dela mesma, podendo produzir resultados viciados quanto à apuração da verdade; e, de outro, a presidência de investigações criminais pelo Ministério Público atingiria em cheio a imparcialidade da acusação a ser deduzida na ação penal.

O argumento da ineficiência policial também não socorre a tese ministerial. É paradoxal que o Ministério Público detenha o controle externo da atividade policial, com autorização constitucional expressa, e mesmo assim pretenda atribuir, com exclusividade, à Polícia Judiciária a responsabilidade pelo fracasso do sistema investigatório em vigor.

Nesse quadro, além da patente inconstitucionalidade da atribuição de poderes investigatórios criminais ao Ministério Público, verifica-se que nem mesmo na prática ela se justifica, porque constitui verdadeiro desserviço ao Estado de Direito.

MARCO ANTONIO RODRIGUES NAHUM é juiz do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e autor do livro *Inexigibilidade de Conduta Diversa*

O Popular

Fundado em 3 de abril de 1938 por J. Câmara & Irmãos

Diretor Superintendente Tasso José Câmara
Diretor de Jornalismo Luiz Fernando Rocha Lima
Editor-Chefe Isanulfo Cordeiro
Editores-Executivos Cileide Alves • João Unes • André Rodrigues

Editado por J. Câmara & Irmãos S.A.
Fundadores: Jaime Câmara (1909-1989) - Joaquim Câmara Filho (1899-1955) - Rebouças Câmara (1898-1973)

EDITORES

CAPA Dehovan Lima (62) 250-1336	**ECONOMIA** Wanderley Carlos de Faria (62) 250-1182/1183/1292	**INTERIOR E PROJETOS** Luiz Spada (62) 250-1197	**MUNDO** Nubya Cirqueira (62) 250-1181/1291	**POLÍTICA** João Lemes (62) 250-1177/1178
ALMANAQUE Valéria Barros Belém (62) 250-1198	**CIDADES** Silvana Bittencourt (62) 250-1174/1175	**ESPORTE** Luciano Martins (62) 250-1184/1185	**OPINIÃO** Karla Jaime Morais (62) 250-1173	**CAMPO** Luiza Renovato Martins (62) 250-1191/1192
DIAGRAMAÇÃO Marcelo Roriz (62) 250-1336	**ARTE** Christie Queiroz (62) 250-1194	**FOTOGRAFIA** Hélio Nunes (62) 250-1195/1267	**MAGAZINE** Rosângela Chaves (62) 250-1188/1189	**O POPULAR ON-LINE** Nazareth de Paula (62) 250-1312

Sede: Rua Thomas Edison, Quadra 7, CEP 74835-130, Setor Seminha. Telefone geral (62) 250-1000 e FAX (62) 255-7513. Telex: (62) 2110 - Goiânia-GO **O Popular On-Line:** www.opopular.com.br

Jaime Câmara
Diretor Fundador: Jaime Câmara (1909-1989)
Presidente: Jaime Câmara Júnior
Diretores: Tasso José Câmara, Marcos Tadeu Câmara, Guliver Augusto Leão, José de Oliveira, Ronaldo Borges Ferrante e Luiz Rogério Gouthier Fiúza

Inquérito policial

LUIZ VICENTE CERNICCHIARO

Ministro do Superior Tribunal de Justiça aposentado, advogado e professor titular da Universidade de Brasília

O inquérito policial tem por finalidade receber elementos para configuração de fato que, em tese, seja infração penal. Não é, ao contrário de afirmação corrente, fase do processo penal. Com efeito, não integra o respectivo procedimento. Não tem sido objeto de estudo mais profundo, não se lhe deu ainda a devida importância. Acredito, por caracterizar instituto informativo. Nessa linha, vozes há que sugerem, ao fundamento de maior eficácia, instituir o juizado de instrução.

A importância do inquérito policial é significativa. Muitos não se apercebem, não constitui mera peça informativa, simples repositório de elementos para, e[illegible]almente, arrimar a denúncia. Estudo atento, na envergadura lógico-sistemática, mostra a sua real importância.

O delegado de Polícia, ao instaurar o inquérito, antes de mais nada investiga a idade do suposto autor do fato. Se menor de 18 anos, dado o comando do art. 228 da Constituição da República (inimputabilidade), encaminhará o assunto para solução conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Importante distinguir se o fato configura crime de ação pública dependente ou não de representação, ou ação de iniciativa privada. Mais recentemente, a Lei nº 9.099/95 reúne os crimes de menor potencial ofensivo de procedimento especial.

Essas considerações devem evidenciar a necessidade de a autoridade policial classificar o fato. Não só pelas razões expostas. Outros pormenores se fazem relevantes, como acontece com a representação da autoridade policial para decretação da prisão preventiva.

Há alguns anos, o professor Roberto Lyra Filho, na "Revista do Conselho Penitenciário do Rio de Janeiro", escreveu a respeito da importância do instituto. Não é da tradição brasileira conferir o devido significado. Tem-se a generalizada impressão de não trazer a importância do processo. Se, certo, com ele não se confunde (r[illegible]rado equívoco generalizado de ser fase do processo), provoca relevantes consequências jurídicas. É, sem dúvida, relação jurídica. Dai ter como causa um fato histórico. Decorrem, então, entre o Estado (sujeito ativo) e o indiciado (sujeito passivo) poder e deveres contrapostos. Evidente, no correr do procedimento, o fato pode alterar-se: lesão corporal seguida de morte para homicídio, furto para roubo, peculato desqualificado para apropriação indébita. Em se transformando o fato lógico, o mencionado complexo de poder e deveres contrapostos se modifica. Aqui reside importante particularidade. Em havendo mudança no fato histórico, repercutirá no referido complexo. Esse pormenor é de singular importância. Ilustrativamente, se o crime em tese autorizar a prisão preventiva. Evidente, na hipótese contrária, tal efeito não poderá concretizar-se.

A capitulação do inquérito policial é provisória, no sentido de comportar modificação, sem maior formalidade, quando os fatos assim determinarem. Ao contrário da denúncia, cuja alteração deverá ser levada ao conhecimento do réu, enquanto isso não ocorrer, a sentença não poderá afastar-se da bitola jurídica da imputação.

Isso, entretanto, não significa o inquérito carecer de relevância jurídica e o indiciado dever conformar-se como o respectivo [illegible]

Importante [illegible] capitulação do fato, no inquérito, não é definitiva, no sentido de que pode ser credita[illegible], ou [illegible] como existente, porque produz efeitos jurídicos, deve ser levado em conta. Da provisoriedade também decorrem consequências. Se configurar [illegible] constrangimento à liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder, a situação jurídica deverá ser sanada por habeas corpus, conforme [illegible] art. 5º, LXVIII da Constituição da República.

O inquérito policial [illegible] com ciência ao [illegible] importância [illegible] quando alterar o direito de liberdade, especialmente a forma abusiva constrangimento. Ponto de vista, aliás, [illegible] capitulação provisória. [illegible] constatar-se, em dado momento [illegible]



CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM [illegible]

Instituto Brasiliense de Direito Público idp

Panorama Básico de Direito Penal

Prof. Hamilton Carvalhido, Ministro do STJ.

De 02 a 28/05, às segundas, quartas e sextas, das 08:30 às 10:00 h.

SHIS QL 12 Conj. 09 Casa 10 - Lago Sul - Fone: 364-0011 - www.idp.org.br

JORNAL DO COMMERCIO
DIREITO & JUSTIÇA
B-6 QUINTA-FEIRA, 2 DE SETEMBRO DE 2004

ADIAMENTO Pedido de vista suspendeu ontem o julgamento

Investigação por procuradores divide ministros do Supremo

Um pedido de vista do ministro Cézar Peluso interrompeu ontem, no Supremo Tribunal Federal (STF), o julgamento da ação que questiona a competência do Ministério Público (MP) para realizar investigação criminal. Dos 11 ministros, cinco votaram, dois contra a manutenção da faculdade do MP para fazer esse tipo de apuração, e três a favor, revelando a divisão de opiniões no plenário.

Os votos contrários, emitidos ainda em outubro, foram dos ministros Marco Aurélio Mello, então presidente do STF, e Nelson Jobim, atual presidente. Os três votos favoráveis, apresentados na sessão de ontem, foram dos ministros Joaquim Barbosa, Eros Grau e Aires Brito.

O STF julga em plenário o inquérito 1.968 em que o deputado federal licenciado Remy Trinta (PL-MA) é acusado de desvio de dinheiro do Sistema Único de Saúde (SUS). No inquérito, o deputado argumenta que o MP não tem competência para investigar.

Barbosa, Grau e Brito alegam que a averiguação criminal pelo MP está garantida na Constituição e não é monopólio da polícia. Eles afirmam que o MP não pode é fazer inquérito policial, que é atribuição policial.

Os três miinistros fazem uma ressalva: há a necessidade de disciplinar-se a atribuição dos procuradores de realizarem investigação, pois há um "vazio legislativo", em relação a esse ponto.

Falta definir, segundo os ministros do STF, como deve ser exercido o poder de apuração do MP, quais são os limites desse exercício e quanto tempo deve durar uma averiguação. Grau afirma que cabe ao procurador-geral da República disciplinar a matéria, por meio de uma resolução, e impor os limites.

O ministro Cezar Peluso tem, pela Resolução 278/03, do STF, até 30 dias (não corridos) para apresentar seu voto-vista. Depois de dez dias, contados da data de recebimento dos autos no gabinete, o prazo é prorrogado automaticamente por mais dez dias, caso o ministro não devolva o processo para julgamento. Outros dez dias podem ser obtidos justificadamente.

Thomaz Bastos quer mudar a Constituição

O ministro da Justiça, Márcio Thomas Bastos, acredita ser necessário uma mudança na Constituição Federal para o Ministério Público manter o poder de investigação. "Acho que para o Ministério Público investigar é preciso mudar a Constituição Federal. Acredito que essa decisão do STF, seja ela qual for, vai abrir um caminho de discussão a respeito da questão. Realmente, é preciso pensar no inquérito policial, é preciso pensar em como essas coisas todas estão funcionando", disse.

A declaração foi feita durante solenidade no Superior Tribunal de Justiça, onde está sendo realizado Encontro Internacional de Combate à Lavagem de Dinheiro e de Recuperação de Ativos. O ministro afirmou que sua opinião do assunto é pessoal.

– É um tema co trovertido, sobre o qual tenho uma posição pessoal – disse. "Nosso trabalho não é de mudança de leis. É um trabalho de instauração e construção de instituições. À medida que conseguirmos fazer com que as instituições funcionem, a lavagem de dinheiro e o crime organizado terão um combate eficiente", comentou.

373

JUSTIÇA

Processos iniciados pelo Ministério Público poderão ser anulados. Os procuradores terão de requerer à polícia a abertura do inquérito

STF deve reduzir poder de investigação do MP

LUIZ CARLOS AZEDO
DA EQUIPE DO CORREIO

O mundo jurídico aposta numa decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) limitando parcialmente as funções investigativas do Ministério Público: poderão ser anuladas as ações penais decorrentes de denúncias com base exclusivamente em procedimentos administrativos. Já os inquéritos que contaram com investigação policial não serão prejudicados.

A decisão do STF limitando a atuação do órgão é dada como certa no próprio Ministério Público Federal. A jurisprudência poderá ser firmada no julgamento do caso do deputado federal Remi Trinta (PL-MA), acusado de desvio de recursos do Ministério da Saúde, que recorreu ao Supremo questionando o poder do Ministério Público para realizar investigações por procedimento administrativo, isto é, por iniciativa própria.

Se perder a prerrogativa de investigar, o Ministério Público terá de requerer à polícia a abertura de novo inquérito contra alvos de processos aos quais havia investigado anteriormente, com uma ressalva: as provas levantadas pelos procuradores por conta própria não poderão ser repassadas aos policiais.

Segundo procuradores, a decisão já conta com os votos dos ministros Gilmar Mendes, Eros Graus, Ellen Gracie e Marco Aurélio Mello, além do presidente do Supremo, Nelson Jobim, um crítico declarado das investigações criminais do Ministério Público através de processo administrativo. O ministro Marco Aurélio Mello tem posicionamento antigo no caso. Entende que a polícia deve chefiar as diligência, enquanto cabe ao MP propor as ações penais. "O MP não pode colocar a arma na cintura e a estrela no peito", diz. Ele descarta a possibilidade de impunidade. "Creio que apenas 5% dos casos dos processos têm o Ministério Público como chefe das investigações", afirma o magistrado. "O MP não perderá poder de investigar. Ele nunca teve."

A decisão precisaria de apenas mais um voto, mas o placar pode ser dilatado. Somente os ministros José Celso de Mello Filho, Joaquim Benedito Barbosa e Carlos Ayres de Brito são considerados firmes aliados do Ministério Público na questão. Mesmo o ministro Sepúlveda Pertence, profundo conhecedor do Ministério Público Federal, do qual foi procurador-geral, pode votar a favor da posição de Jobim.

Inquéritos

Há algumas semanas, durante o julgamento de habeas corpus de Augusto Rangel Labaurre, um dos acusados de enviar dinheiro ilegalmente ao exterior no caso Banestado, Pertence reiterou o direito de os advogados terem acesso aos autos dos inquéritos policiais. A decisão foi interpretada nos meios jurídicos como a confirmação de uma tendência do STF a reforçar o direito de defesa dos acusados e limitar o poder de pressão de delegados e procuradores durante as investigações, o que fortalece a posição da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Outro voto indefinido é o do ministro Carlos Velloso, para quem a investigação isolada realizada pelo Ministério Público não gera nulidade na ação penal. Porém, Velloso tem sustentado que não cabe ao Ministério Público realizar diretamente investigações penais, mas solicitá-las às autoridades policiais. A posição do ministro Cezar Peluso ainda é uma incógnita, mas é provável que acompanhe o presidente do STF, Nelson Jobim.

Os juristas Piero Luigi Vigna, procurador nacional Anti-Máfia da Itália, e Giovanni Salvi, presidente da 1ª Comissão do Conselho Superior de Magistratura daquele país se mostraram surpresos com o embate travado no Brasil sobre o poder de investigação do Ministério Público. Na Europa, esse é um dilema superado em todos os países, inclusive os do Leste Europeu. "Na Itália, quem comanda a investigação é o Ministério Público e os procuradores gozam da mesma independência de um juiz. É essa independência que garante o princípio fundamental de que a lei vale para todos". A polícia tem função auxiliar do Ministério Público.

PROPOSTA DE SIMON

Remando contra a maré, o senador Pedro Simon (PMDB-RS) quer ampliar os poderes do Ministério Público, subordinando as investigações policiais inteiramente à instituição. É o que propõe um projeto de lei de sua autoria, em tramitação no Senado, que altera o Código de Processo Penal, ao extinguir o inquérito policial e transferir para o Ministério Público o poder de presidir os inquéritos. Simon teme que o Supremo Tribunal Federal "se distancie de ideais mais amplos que inspiram o direito, para se fixar em interpretações que contrariam o bom senso e acabem por beneficiar a corrupção e a impunidade tradicionais no Brasil".

O GLOBO
Quarta-feira, 18 de agosto de 2004

JORNAL DO COMMERCIO B-8 QUARTA-FEIRA, 18 DE AGOSTO DE 2004

Excessos preocupam a entidade

Conselho da OAB condena papel do MP como polícia

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil decidiu, ontem, que não existe base jurídica e constitucional para que o Ministério Público tenha poder de investigação em matéria criminal. "A função de investigar crimes e provas é da Polícia e não do Ministério Público, porque a Constituição não atribuiu a este último o poder de investigar criminalmente", afirmou o conselheiro federal da OAB pelo Rio Grande do Sul, Cezar Roberto Bitencourt. Ele foi o relator da matéria votada pelos 81 conselheiros federais da OAB, reunidos na sede da entidade, em Brasília. O voto do relator foi mantido pela maioria dos votos.

Ao decidir pela ausência de poder de integrantes do Ministério Público para a investigação criminal, Bitencourt ressaltou que ninguém desconhece ou ignora a importância do trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Ministério Público nos últimos anos. Mas frisou que têm ocorrido excessos sérios na atuação de alguns de seus membros, quando de investigações criminais.

"Esses excessos preocupam a OAB e a sociedade principalmente pelo desrespeito à Constituição e às garantias fundamentais do indivíduo investigado", afirmou o relator. "Muitas investigações sigilosas que ainda não chegaram ao seu final estão tendo informações importantes divulgadas, o que não pode acontecer".

Cezar Bitencourt afirmou que, para que membros do Ministério Público possam atuar como investigadores criminais, faz-se necessário que a função seja regulamentada pelos legisladores. "Seria preciso estabelecer as condições, os meios e os limites para que as investigações pudessem ser conduzidas por integrantes do Ministério Público, ou seja, seriam necessárias alterações significativas no texto constitucional", afirmou ele.

OAB fica contra procuradores

• BRASÍLIA. O Ministério Público, que está com seus poderes de investigar ameaçados por uma ação que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF), ganhou ontem um adversário: a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). O Conselho Federal da Ordem firmou posição contrária aos procuradores, apesar da importância do papel do Ministério Público em diversas operações contra a corrupção, e concluiu que não existe previsão na Constituição que justifique a atuação de procuradores em investigações criminais.

O STF deverá retomar no início de setembro o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade que questiona a legalidade da participação do Ministério Público em investigações. O caso examinado pelo Supremo envolve supostas fraudes contra o SUS cometidas pela clínica médica do deputado Remi Trinta (PL-MA). A defesa do parlamentar contesta a apuração conduzida pelo Ministério Público.

— A função de investigar crimes e provas é da polícia e não do Ministério Público, porque a Constituição não atribuiu a este último o poder de investigar criminalmente — afirmou o relator da discussão na OAB, Cezar Roberto Bitencourt.

Ele disse que ninguém desconhece a importância do trabalho desenvolvido pelos procuradores da República nos últimos anos.

375

Por um Ministério Público em defesa da Constituição

A Constituição confere expressamente às polícias, e só a estas, a apuração de infrações penais

A propósito de julgamento que se avizinha no Supremo Tribunal Federal, sobre a constitucionalidade de o Ministério Público promover suas próprias investigações criminais, tarefa originariamente realizada pela polícia, aquele órgão – no âmbito federal e dos estados –, as associações de magistrados e a mídia em geral apressaram-se em cerrar fileiras no sentido de que essa conduta seja autorizada.

A Associação dos Advogados de São Paulo, representando seus 84 mil associados, todavia, não renuncia à defesa da ordem constitucional e, portanto, não concorda com tal posicionamento.

A Constituição da República confere expressamente às polícias, e só a estas, a apuração de infrações penais. Ao Ministério Público, reserva o direito de propor a ação penal. Além disso, a Constituição defere ao Ministério Público o controle externo da atividade policial, que não o faz ou faz com pouca eficácia, pois, se assim não fosse, seria desnecessária a substituição de funções que visa operar.

Pela lei, a cada 30 dias (ou 10 no caso de prisão), os inquéritos são submetidos a controle judicial. Porém, vão e voltam do Ministério Público sem nenhuma análise, interferência ou mesmo sugestão em relação às providências em curso, desperdiçando oportunidade única de aprimorar o inquérito.

O Ministério Público também poderia se fazer mais presente nos distritos policiais, onde diuturnamente os atos do inquérito são praticados, eliminando a necessidade de promover investigações paralelas.

Melhor será fortalecer e contribuir com a polícia, afastá-la da corrupção e do abuso da violência, dotando-a de meios suficientes ao seu bom desempenho. Ao Ministério Público cabe fiscalizar e direcionar os trabalhos policiais, cuidando de estabelecer entre os dois organismos um sistema de intensa cooperação, com a finalidade de colher elementos suficientes para processar e alcançar a condenação de criminosos.

De outra parte, autorizar a investigação do Ministério Público sem um procedimento obrigatório que seja conhecido de todos subverte todas as regras de proteção ao investigado, considerado inocente pela Constituição, permitindo a superioridade da acusação em detrimento do equilíbrio necessário ao exercício da ampla defesa, princípio essencial ao Estado de Direito.

Pretende-se, ao defender tal liberdade de ação para o Ministério Público, alçá-lo à condição de único baluarte na defesa da sociedade contra o crime, como em momento histórico recente buscou-se na política os "salvadores da pátria"...

Sabidamente, se na maioria dos casos a atuação do Ministério Público é significante, existem situações em que há abuso de poder, declarações precipitadas, atuação político-partidária e, com maior freqüência, vazamento de informações sigilosas para a imprensa, quando o interesse em buscar atuação independente cresce na exata medida do espaço que o caso ocupe na mídia.

Há os que pretendem infundir o medo, alegando que criminosos perigosos ou importantes teriam os procedimentos contra si anulados, caso o Ministério Público não pudesse realizar investigações paralelas. A Associação dos Advogados de São Paulo, mesmo diante desse argumento, posiciona-se pelo cumprimento da Constituição, com a firme convicção de que essa conduta fortalece a cidadania.

Advogados, magistrados e membros do Ministério Público, responsáveis pela manutenção do Estado Democrático de Direito, não podem vergar-se à inconstitucionalidade, imaginando que haverá melhor combate à criminalidade.

A Associação dos Advogados de São Paulo entende que o Ministério Público deva atuar fortemente no necessário combate ao crime, dentro de suas atribuições constitucionais e respeitando os direitos fundamentais do cidadão, contribuindo, assim, para a formação de uma sociedade mais justa.

AASP
Associação dos Advogados
de São Paulo

Rua Álvares Penteado,151 • Centro
cep 01012-001 • São Paulo • SP
fone (11) 3291 9200 • fax (11) 3291 9319
www.aasp.org.br

376

Brasília, 2 de Julho de 2004.

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Torne a ADPF sua tela de abertura

A ADPF deve dialogar com lideranças moderadas dos APF, EPF e PPF?

- Sim
- Não

Veja os resultados

Sindicais
Outras
-Polícia Federal
-Senado Federal

Entidades assinam manifesto contra poder do MP de conduzir investigação de crimes

Texto com assinatura de institutos de ciências jurídicas de 5 Estados brasileiros vai ser entregue ao Congresso Nacional, ao STF e STJ e ao Ministério da Justiça

Outro

24/6/2004 - 16:04

Entidades de estudos de ciências jurídicas e criminais de cinco Estados brasileiros assinam documento em que manifestam ser contrárias ao poder do Ministério Público de conduzir diretamente investigação de crimes. Segundo os oito institutos de São Paulo, Rio, Minas, Rio Grande do Sul e Paraná, o ato é inconstitucional. O texto será entregue ao Congresso Nacional, ao STF e STJ e ao Ministério da Justiça.

O documento, divulgado ontem no IBCCRIM (Instituto Brasileiro de Ciências Criminais), em São Paulo, ressalta a importância do assunto lembrando que ele será analisado em breve pelo pleno do STF.

De acordo com as entidades, os artigos 129 e 144 da Constituição Federal são claros quando dizem que cabe ao Ministério Público o controle externo da atividade policial e as requisições de diligências em inquéritos policiais. Mas também não deixam dúvida de que é da Polícia Civil, em sua função de polícia judiciária, a atribuição de instaurar e realizar inquéritos policiais para a investigação de crimes.

Os institutos ressaltam a necessidade de cooperação entre as instituições constitucionais e não uma relação de mando. O Ministério Público, assim como o Poder Judiciário, a Polícia, a Advocacia, a Defensoria Pública, os vários órgãos do Poder Executivo e as Casas Legislativas, não está imune à corrupção, ao desvio de comportamento, às ingerências políticas ou pressões internas, aos erros e acertos internos. Enfim, o Ministério Público não pode se julgar superior a qualquer outra instituição, dizem as entidades no documento.

De acordo com elas, o texto constitucional deve ser mantido até que, em um legítimo debate legislativo, se decida pela aceitação ou não da Proposta de Emenda Constitucional (PEC nº 197/2003), já em trâmite no Congresso.

Assinam o documento: Associação Internacional de Direito Penal (Aidp/BR), Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (Ibccrim), Instituto Carioca de Criminologia (Icc), Instituto de Ciências Penais de Minas Gerais (Icp), Instituto de Criminologia e Política Criminal (Icpc/PR), Instituto de Defesa do Direito de Defesa (Iddd/SP), Instituto Manoel Pedro Pimentel (Impp/SP), Instituto Transdisciplinar de Estudos Criminais (Itec/RS).

Veja abaixo o documento na íntegra:

Do indispensável equilíbrio entre Instituições Constitucionais - Da inconstitucionalidade da investigação criminal conduzida diretamente pelo Ministério Público

O Estado Democrático de Direito é o pilar fundamental da estrutura constitucional brasileira e constitui o leit motiv de nossa Carta Magna. Exatamente por isso já vem insculpido em seu art. 1º. Porém, se um Estado verdadeiramente Democrático e de Direito é gerado no momento de sua inscrição na Carta Magna, ele se realiza em suas instituições, cujo funcionamento diário e cujos princípios norteadores devem expressar o equilíbrio entre os poderes e o respeito à dignidade da pessoa humana. Do contrário, o texto legal é declaração vazia, sem expressão na realidade social.

Diariamente, esse dever e anseio de respeito a todos os princípios e regras constitucionais são postos à prova, porém, há momentos em que eles se vêem seriamente ameaçados. Sentindo o delicado momento, os Institutos de estudo e desenvolvimento das ciências jurídicas abaixo-assinadas manifestam preocupação quanto ao debate proposto ao Supremo Tribunal Federal sobre a existência de poderes investigativos do Ministério Público na esfera criminal. Entendem que a questão deve ser resolvida com o respeito estrito à Constituição, de modo a manter aquilo que o Congresso Constituinte fixou como os limites claros de atuação e convivência harmônica de suas Instituições na atividade de investigação criminal. O texto constitucional deve ser mantido íntegro por nossa Corte Suprema, sua letra e seu espírito preservados, até que, em um legítimo debate legislativo, se decida pela aceitação ou não da proposta de Emenda Constitucional já em trâmite no Congresso (PEC nº 197/2003).

Imunes a raciocínios falaciosos e distorcidos pela conveniência do momento, do exame dos artigos 129 e 144, da Constituição da República, emerge claro que ao Ministério Público cabe o controle externo da atividade policial e requisições de diligências em inquéritos policiais, enquanto à Polícia Civil (Federal e Estadual), em sua função de polícia judiciária, cabe instaurar e realizar inquéritos policiais para a investigação dos crimes.

Desvirtuar o texto claro da Constituição, dirigido à harmonia entre aquelas Instituições, através de deturpações argumentativas, é desconsiderar nossas realidades legal e forense.

Desfocar o debate para, de um lado, prevalecer a idéia de que a segurança pública está (ou deveria estar) garantida, unicamente se for atribuição exclusiva das polícias, é tão equivocado e alheio à realidade quanto, de outro lado, acreditar que uma melhor e mais eficaz investigação dos crimes está (ou deveria estar) garantida se realizada diretamente pelo Ministério Público.

A segurança pública, bem jurídico de que participam todos os membros da comunhão social, não é função ou tarefa realizável por uma única Instituição. Imaginar que segurança pública resume-se a reprimir, por aparato policial e mesmo que preventivamente, o crime ou, pior, que a segurança pública resume-se a uma apuração bem feita de um crime já ocorrido, é erro palmar. É desconsiderar que o crime não possui uma única causa. É desconsiderar todas as causas e fatores criminógenos geradores da violência e do comportamento desviante. É bom lembrar que a Constituição afirma ser segurança pública "direito e responsabilidade de todos" (art. 144, caput, da CF).

Não é menos equivocado o argumento de que com o poder investigatório atribuído ao Ministério Público o atraso das investigações seria eliminado e garantida maior eficácia e isenção da persecução. Revela essa posição a vã tentativa de esconder significativa parcela de responsabilidade do Ministério Público quanto à demora e ineficácia dos inquéritos policiais e indisfarçável atitude presunçosa e pretensiosa dessa Instituição. Todos sabem que o inquérito policial, periodicamente (no máximo de 30 em 30 dias - art. 10, CPP-, mas há representantes do Ministério Público que

concedem períodos muito superiores ao previsto em lei), é enviado ao Ministério Público para "controle da atividade policial" e "requisição de diligências investigatórias" (respectivamente, art. 129, incisos VII e VIII, da Constituição Federal). Ora, se o inquérito demora e é ineficaz é porque o Ministério Público, que o controla e nele faz requisições, é tolerante, permissivo ou incentivador de suas letargia e ineficiência. É claro que qualquer atividade ineficiente, atrasada, inútil ou anacrônica não é responsabilidade exclusiva de quem a exerce, mas principalmente de quem a controla. Se o Ministério Público controla o inquérito policial e nele pode fazer requisições, deve ditar as regras de seu desenvolvimento. E se esse não se dá a contento, não podem os desvios ou atrasos ser imputados apenas à Instituição Policial.

O Ministério Público não afirma querer abarcar todos os casos de investigação criminal hoje afeitos à Polícia, uma vez que é irrefutável sua falta de estrutura para tal. Haveria uma "escolha" – por critérios insondáveis – de casos mais relevantes. Essa postura, de assunção apenas do que lhe interessar, aumenta e agrava o risco de deturpação do sistema investigativo policial traçado na Constituição. Além das razões políticas, casuísticas e eleitoreiras, essa seletividade criará três problemas insolúveis, críticos e de raiz: a) o primeiro é de definição. Quem definirá a relevância do caso e quais os critérios de definição dessa relevância, sendo previsível que o critério não será certamente do bem jurídico e da natureza, gravidade e extensão da lesão às vítimas mas sim o critério da repercussão dos fatos nos meios de comunicação social; b) o segundo problema diz respeito à distinção de relevância de função e, portanto, de importância institucional: com base na crença de que há crimes mais relevantes que outros, concluir-se-á que à Polícia caberá investigar apenas os menos relevantes e, portanto, gerará um descrédito da Instituição Policial por parte de todos (população, principalmente, e também dos Poderes Públicos que pararão de investir no aprimoramento dos agentes policiais e nos equipamentos necessários); e c) o terceiro problema insolúvel está em que essa Polícia desacreditada e, interna corporis, desestimulada e com poucos recursos, não conseguirá cumprir seu papel investigativo para com a maior massa de crimes (certamente indesejada pelo Ministério Público), como os inúmeros homicídios ocorridos nas zonas de exclusão do Brasil e a criminalidade de rua e do cotidiano da vida do cidadão comum. Novamente, será a população mais carente quem pagará pelo erro de perspectiva de nossas Instituições.

Expostos os equívocos dos argumentos, não podemos fugir à realidade da necessidade de as investigações criminais serem aperfeiçoadas e dinamizadas.

Porém, a almejada eficiência investigativa somente poderá ser atingida com uma ombreada cooperação entre todas as Instituições envolvidas, com destaque ao Poder Judiciário, à Advocacia e à Defensoria Pública, todas atividades essenciais à administração e ao pleno exercício da justiça.

Aqui talvez resida o nó górdio de toda a questão: cooperação. Entre as Instituições Constitucionais não reside uma "relação de mando", mas de cooperação. Dentro do anseio constitucional de harmonia entre Poderes e Instituições, não deve ser cooperação confundida com superioridade, substituição, exclusão ou esvaziamento de atividades conjugadamente desenvolvidas. Cooperar é trabalhar lado a lado, reconhecendo suas qualidades e defeitos em uma sinergia positiva.

O Ministério Público, assim como o Poder Judiciário, a Polícia, a Advocacia, a Defensoria Pública, os vários órgãos do Poder Executivo, as Casas Legislativas ou qualquer outro ente público ou privado, não está imune à corrupção, ao desvio de comportamento, às ingerências políticas ou pressões internas, aos erros e acertos internos. Enfim, a Instituição do Ministério Público não pode se julgar superior a qualquer outra. Quando alguma Instituição se julga mais isenta de pressões políticas, mais eficiente ou superior às demais, mais próximo está o rompimento do equilíbrio sistêmico-constitucional pela prevalência desmedida de uma sobre as demais. Ou alguém é capaz de negar que dentro do Ministério Público haja fatores políticos a mover seus membros ou falhas a serem superadas?

Maçãs podres, se as há, há em todos os cestos. Em uma relação e convivência entre Poderes e Instituições, ninguém pode se julgar melhor que ninguém. Ninguém pode avançar sobre atribuição constitucional de outrem. Assim agindo, mesmo que movido por "nobres sentimentos", dá-se o primeiro passo para a destruição da essência de um Estado Democrático de Direito.

379

Associação Internacional de Direito Penal – AIDP/BR
Instituto Brasileiro de Ciências Criminais - IBCCRIM
Instituto Carioca de Criminologia – ICC/RJ
Instituto de Ciências Penais - ICP/MG
Instituto de Criminologia de Política Criminal – ICPC/PR
Instituto de Defesa do Direito de Defesa –IDDD/SP
Instituto Manoel Pedro Pimentel –IMPP/SP
Instituto Transdisciplinar de Estudos Criminais – ITEC/RS

Fonte: http://www.migalhas.com.br/mostra_noticia.aspx?op=true&cod=3598

IMPRIMIR VOLTAR

OAB decide: Ministério Público não pode atuar como Polícia

380

Brasília, 17/08/2004 - O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil decidiu hoje (17) que não existe base jurídica e constitucional para que o Ministério Público tenha poder de investigação em matéria criminal. "A função de investigar crimes e provas é da Polícia e não do Ministério Público, porque a Constituição não atribuiu a este último o poder de investigar criminalmente", afirmou o conselheiro federal da OAB pelo Rio Grande do Sul, Cezar Roberto Bitencourt. Ele foi o relator da matéria votada há pouco pelos 81 conselheiros federais da OAB, reunidos na sede da entidade, em Brasília. O voto do relator foi mantido por ampla maioria de votos.

Ao decidir pela ausência de poder de integrantes do Ministério Público para a investigação criminal, Bitencourt ressaltou que ninguém desconhece ou ignora a importância do trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Ministério Público nos últimos anos. Mas frisou que têm ocorrido excessos sérios na atuação de alguns de seus membros, quando de investigações criminais.

"Esses excessos preocupam a OAB e à sociedade principalmente pelo desrespeito à Constituição e às garantias fundamentais do indivíduo investigado", afirmou o relator da matéria na OAB. "Muitas investigações sigilosas que ainda não chegaram ao seu final estão tendo informações importantes divulgadas, o que não pode acontecer".

Cezar Bitencourt afirmou que, para que membros do Ministério Público possam atuar como investigadores criminais, faz-se necessário que a função seja regulamentada pelos legisladores. "Seria preciso estabelecer as condições, os meios e os limites para que as investigações pudessem ser conduzidas por integrantes do Ministério Público, ou seja, seriam necessárias alterações significativas no texto constitucional", afirmou ele.

As investigações que podem ser feitas pelos membros do Ministério Público são exclusivamente as de procedimento administrativo, ainda segundo Cezar Roberto Bitencourt. "Estamos preocupados com o autoritarismo e com os excessos que têm havido em algumas investigações criminais, com desrespeito à Constituição Federal e violações às garantias individuais de pessoas investigadas".

Associação Nacional dos
Delegados de Polícia Federal

ADPF COMUNICAÇÃO JURIDICO PARLAMENTAR CONTRACHEQUE BENEFÍCIOS
CONTAS ARUANÃ

Brasília, 13 de Setembro de 2004.

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Torne a ADPF sua tela de abertura

Você concorda com uma Corregedoria-Geral unificada para PF e PRF?

- Sim
- Não

Veja os resultados

-Polícia Federal
-Senado Federal

Opinião
Ministério Público

Folha de São Paulo mostra preocupação com superpoderes do MP e defende a separação legal dos poderes. Embora, em tese, busquem a verdade, os promotores são parte do processo

---

Folha de São Paulo

13/9/2004 - 10:24

Tem sido inestimável para o avanço das instituições brasileiras a existência de um Ministério Público (MP) independente e atuante. Como toda instituição humana, porém, o MP está sujeito a erros. Embora, em tese, busquem a verdade, os promotores são parte no processo e naturalmente por vezes deixam-se levar pelo afã de vencer. Na prática, revelam-se em alguns casos mais interessados em condenar o acusado do que em absolvê-lo caso as provas se mostrem viciadas ou insuficientes.

Não são poucas as vozes que se têm levantado contra ações do MP, a indicar uma suposta extrapolação de seu papel institucional. O órgão é acusado de cometer abusos, de atuar politicamente e de ultrapassar seus limites legais. É nesse contexto que se inscreve a polêmica em torno da competência do MP para realizar investigações criminais. A questão está em exame no Supremo Tribunal Federal, que deverá em breve manifestar-se.

Esta Folha tem defendido que o MP possa gozar de poderes investigatórios, importantes para elucidar casos que a autoridade policial, por alguma razão, não se mostre disposta a esclarecer. Num país como o Brasil, onde a corrupção, o poder de pressão das autoridades e a cultura da impunidade atingem dimensões preocupantes, não é demais ver com suspeição o interesse de políticos e representantes do poder em cercear a atividade de promotores.

Todavia, à luz das posições expostas no amplo debate dos últimos meses, no qual se pronunciaram renomados juristas, é forçoso considerar que o texto constitucional não permite que o MP inicie, por conta própria, investigações e realize diligências. A leitura conjugada dos artigos 129, que trata das funções da instituição, e 144, que versa sobre a segurança pública e dá à Polícia Federal e às polícias civis dos Estados a atribuição das investigações criminais, conduz a essa conclusão, ainda que a hermenêutica jurídica sempre permita outras soluções.

Existem razões teóricas para o constituinte ter levado a efeito essa divisão. A história e a prudência ensinam que é sempre temerário reunir poderes em demasia num único órgão. Assim, reservou-se às polícias a tarefa de realizar os procedimentos investigativos, enquanto o MP ficaria incumbido da peça acusatória. Isso não significa, em absoluto, que o MP tenha sido diminuído, pois a Constituição lhe dá a prerrogativa de ordenar à polícia a instauração de inquéritos e de requisitar diligências, bem como

de acompanhá-las. Mais ainda, a Carta encarrega o MP de realizar o controle externo das polícias.

A repartição dos poderes, tal como desenhada na Constituição, é equilibrada. Conceder ao órgão a capacidade de investigar e acusar sem nem mesmo um acompanhamento externo seria excessivo e daria margem a desvios em desfavor da defesa.

Apenas em situações extremas, em que a polícia por alguma eventualidade não responda a um determinado procedimento pedido pelo promotor, aí sim o órgão estaria autorizado a atuar por conta própria, a título de exercer o controle externo.

É fundamental para a democracia brasileira que exista um MP forte e atuante. Porém é imprescindível que a repartição dos poderes se mantenha em equilíbrio, segundo a salutar fórmula de freios e contrapesos.

383

Brasília, 25 de Agosto de 2004.

Torne a ADPF sua tela de abertura

Pagar por armas entregues pela população é uma estratégia eficaz de desarmamento?

¤ Sim
¤ Não

Veja os resultados

+Entidades Online
-Polícia Federal
-Senado Federal

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Marco Antonio Nahum
O MP, a investigação criminal e o STF

Folha de São Paulo

25/8/2004 - 09:26

Com o novo sistema constitucional de 1988, o Ministério Público ganhou relevantes funções. É certo que não logrou outras que pretendia, como a possibilidade de fazer investigação criminal de maneira direta, excluindo a polícia de inquéritos selecionados e especiais. Esse poder é pretendido pelo Ministério Público desde 1936, quando, pela primeira vez, o ministro Vicente Rao tentou inserir no sistema jurídico o juizado de instrução. De lá para cá foram rejeitadas sete emendas à Constituição nesse sentido. Há uma oitava no Congresso Nacional.

Impõe-se restringir o tema dos poderes investigatórios do MP a seus limites: a questão não é política, mas de respeito à Constituição

---

Não obstante todas essas investidas, uma vez ou outra o MP tenta conquistar a possibilidade da investigação criminal direta também por meio do Judiciário. Agora essa via pode ser-lhe impedida. Após denegada a possibilidade por uma das turmas do Supremo Tribunal Federal, um de seus ministros resolveu levar a questão ao tribunal pleno, o que significa que a rejeição pode ser definitiva também no Judiciário.

Ciente do "perigo", o Ministério Público reuniu suas forças e se mobilizou. Foi ao Supremo. Apresentou memorial aos ministros. Atua de maneira significativa na mídia, a fim de sensibilizar a opinião pública, fazendo-a crer como única instituição credenciada para realizar investigações criminais sérias em nosso país.

Impõe-se, contudo, restringir o tema dos poderes investigatórios do MP a seus limites: a questão não é política, mas de respeito à Constituição. Afaste-se da discussão a probidade inegável da grande maioria dos membros do MP. Não se traga à baila eventuais carências de outras instituições. Esses temas, embora importantes, não se circunscrevem à constitucionalidade da função e, assim, não estão em debate e podem fazer com que se deixe em segundo plano a questão única que está em discussão, qual seja, o respeito à Constituição.

Por isso, o STF não pode assumir uma decisão "a meio-termo". Coloca em risco a democracia. Seus ministros não podem adotar sugestões (divulgadas pela Folha na edição de 20 de agosto último) tais como "o Ministério Público pode fazer algumas investigações, desde que com algumas restrições para conter abusos". Isso ofende o sistema jurídico constituído, e o Supremo Tribunal Federal é seu guardião maior. "Permitir que promotores e procuradores complementem auditorias do fisco e sindicâncias de outros órgãos públicos, mas desautorizá-los a interrogar pessoas suspeitas de praticar crime, porque essa seria uma tarefa típica do inquérito policial, que deve ser conduzido por delegado", é mudar para ficar como está, a fim de que a mudança permita fingir que não estamos como

POLÍCIA FEDERAL 384 2s

estávamos.

Levar o contraditório à investigação do Ministério Público é fazer processo sem a garantia constitucional do juiz. Chamar de "inquérito administrativo criminal" aquilo que não pode ser chamado "inquérito policial" (porque este é exclusivo da polícia) é fazer a vida seguir como se tivesse mudado, embora saibamos que nada mudou.

A democracia não se faz com "soluções de meio-termo", mas com respeito aos preceitos constitucionais que determinam o equilíbrio de poderes entre as instituições que a compõem, a fim de que não haja supremacias institucionais geradoras de um Estado totalitário.

O art. 144 da Constituição Federal é explícito ao determinar exclusividade à polícia para a investigação criminal. O MP tem o controle externo dessa atividade (art. 129, VII, da CF) e, por óbvio, não pode praticar atos próprios da polícia. Seria um contra-senso inconcebível. Corregedor dos próprios atos.

Outra interpretação é tentativa de ludibriar a todos. Se quem pode o mais pode o menos, aquele que profere a sentença criminal também pode oferecer denúncia. A doutrina dos poderes implícitos, invocada pelo MP, só poderia ser aplicada se a Constituição não atribuísse à polícia função exclusiva.

Não se tente desestabilizar o equilíbrio dos poderes inseridos na Constituição sem que haja, previamente, ampla e democrática discussão no Congresso Nacional.

Se nossa polícia tem problemas (e os tem), cabe enfrentá-los. Porém substituir uma instituição pela outra é fechar os olhos para a realidade do problema. A polícia será ainda mais desprestigiada. O Ministério Público não possui estrutura científica suficiente para realizar diretamente todas as investigações criminais necessárias, por mais que procure "selecionar" os casos a serem investigados.

Nosso sistema jurídico já permite um eficaz trabalho conjunto entre o MP e a polícia. Basta que aquela instituição cumpra, na prática, o determinado pela Constituição, que lhe confere poder correcional sobre a atividade policial. Se o exercer, diminuirá a alegada "corrupção" e impedirá as "investigações frustradas". O Ministério Público pode requisitar a abertura de inquérito e requerer diligências. Se o fizer de maneira eficaz e sem ranços de expedientes burocráticos, chegará a resultados ainda mais eficazes do que aqueles eventualmente obtidos por sua arbitrária investigação realizada nos "inquéritos administrativos criminais".

Em verdade, conclamam-se o MP e a polícia para cumprirem suas funções já determinadas pela legislação. Que trabalhem conjuntamente visando o maior dos fundamentos jurídicos de nossa Carta Magna: o bem comum.

Marco Antonio Rodrigues Nahum, 58, juiz de direito do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, é o presidente do IBCCrim (Instituto Brasileiro de Ciências Criminais).

IMPRIMIR VOLTAR

385

Brasília, 23 de Agosto de 2004.

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

OAB SP [illegible]

Outro

23/8/2004 - 16:10

Com o apoio de lideranças da Advocacia, da Magistratura e das Polícias Federal e Estadual e da sociedade civil, a OAB-SP lançou, nesta segunda-feira (23/8), às 12 horas, em sua sede (Praça da Sé, 385), a Frente de Defesa Constitucional para firmar posição contrária ao pretendido poder do Ministério Público de conduzir investigações criminais, uma vez que afronta a Constituição Federal de 1988, que não prevê essa competência para os procuradores.. Em recente visita à OAB SP, o ministro Nelson Jobim, presidente do Supremo Tribunal Federal, afirmou que a corte vai retomar o julgamento da matéria em setembro.

Estarão no lançamento da Frente, os presidentes da: Associação Nacional de Delegados da Polícia Federal, Edina de Melo Horta; do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, Marco Antonio Rodrigues Nahum, do Instituto dos Advogados de São Paulo, Tales Castelo Branco; do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, Paulo Siquetto; da Associação dos Advogados de São Paulo, José Roberto Pinheiro Franco; e da Associação do Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, Jair Cesário da Silva. Para Tales, a preocupação do Instituto é com a legitimidade, igualdade das partes perante o processo, ou seja o Ministério Público que é parte do processo, portanto, " parte interessada e parcial tem interesse no resultado das investigações, que é com base nas investigações que forem efetivadas que vai apresentar acusação do estado. Dessa forma, cria-se uma figura ambígua de investigador e de acusador, e o que é pior de investigador parcial a serviço da acusação estatal, além de concentrar um super poder nas mãos de uma só instituição". No entender de Siquetto, o movimento tem caráter cívico, porque não se trata de uma campanha contra o Ministério Público, mas sim como uma forma de impedir que a Constituição seja maculada.

"A OAB-SP está totalmente comprometida com a Frente, porque a Constituição Federal de 1988 não confere poder investigatório, na esfera penal, ao Ministério Público. Qualquer afirmativa nesse sentido é contra a Carta Magna do País. Essa é, portanto, uma luta que visa o interesse público e o ordenamento jurídico nacional", diz o presidente da OAB-SP, Luiz Flávio Borges D´Urso, lembrando que a OAB Nacional já tem posição oficial firmada sobre o assunto, assegurando que não há base jurídica e constitucional para que o MP atue em investigações criminais.

Defender as normas jurídicas e antecipar apoio a uma iminente e importante decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) será uma das missões da Frente de Defesa Constitucional. Durante o lançamento da Frente, o jurista e professor titular da USP, José Afonso da Silva, irá comentar e explicar seu parecer, de 15 páginas, que responde a seguinte questão: "Em face da Constituição Federal de 1988, o Ministério Público pode realizar e/ou presidir investigação criminal, diretamente?"Silva analisou

Torne a ADPF sua tela de abertura

Pagar por armas entregues pela população é uma estratégia eficaz de desarmamento?

- Sim
- Não

Veja os resultados

-Polícia Federal
-Senado Federal

minuciosamente o texto constitucional e sentenciou que "A questão posta pela consulta não é complicada nem demanda grandes pesquisas doutrinárias, porque a Constituição Federal dá resposta precisa e definitiva no sentido de que o Ministério Público não tem competência para realizar investigação criminal direta".

387

José Afonso da Silva, rebate os principais argumentos a favor da investigação penal do MP em 22 tópicos. Segundo o advogado, um dos maiores conhecedores da Assembléia Constituinte de 1988, a "Constituição é uma sistema de valores. Por isso também é que processos de formação constitucional tem interesse, não para a interpretação das normas acolhidas, mas para conhecer os valores que não foram acolhidos, que foram rejeitados, e que, por essa mesma razão, não podem ser invocados para a composição de direitos, menos ainda de competências, tanto mais quanto à competência pretendida tenha sido outorgada a outro órgão ou instituição como é o caso, já que a Constituição Federal conferiu à polícia civil estadual e federal a função de polícia judiciária e a de apuração das infrações penais".

Mais informação na Assessoria de Imprensa da OAB-SP: 3291-8179-8182

Fonte: *Assessoria de Imprensa da OAB-SP*

IMPRIMIR | VOLTAR

388

Brasília, 23 de Agosto de 2004.

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

OAB-SP [illegible] Frente [illegible] Investigações do MP

Outro

23/8/2004 - 16:11

Está sendo articulada uma Frente de Defesa Constituicional, formada por entidades representativas da Advocacia, Magistratura, Delegados de Polícia e Sociedade Civil para contrapor-se à campanha do Ministério Público (MP) em defesa do poder investigatório do Ministério Público. Participam da frente a OAB-SP, Associação Internacional de Direito Penal, Instituto Carioca de Criminologia, Instituto de defesa do Direito da Defesa, Instituto de Criminologia e Política Criminal, Instituto Manoel Pedro Pimentel, Instituto Transdisciplinar de Estudos Criminais, Associação dos Advogados de São Paulo e Instituto dos advogados de São Paulo, entre outras entidades em processo de adesão.

"A OAB-SP está totalmente comprometida com a Frente, porque a Constituição de 1988 não confere poder investigatório, na esfera penal, ao Ministério Público. Qualquer afirmativa nesse sentido, é contra a Carta Magna do País. Essa é uma luta que visa o interesse público", diz o presidente da OAB-SP, Luiz Flávio Borges D´Urso.

Para o presidente da OAB-SP, é necessário esclarecer a opinião pública sobre o assunto, principalmente porque o Supremo Tribunal Federal (STF) está para julgar o mérito da matéria, constituindo em uma das mais importantes decisões dos últimos anos. "As deficiências da polícia judiciária podem ser equacionadas pelo Ministério Público, que possui a prerrogativa de fazer sua fiscalização. Se admitíssimos que o MP comandasse a investigação penal, estaríamos desequilibrando a harmonia prevista na Constituição Federal para a fase de investigação. O MP, sendo parte do processo, certamente, tenderá a procurar provas que sirvam à acusação. Quem acusa, não pode comandar a investigação, porque isso compromete a ótica da isenção", pondera D´Urso. Ele também criticou a campanha que o MP vem fazendo na televisão sobre a questão, por se tratar de matéria sub judice. " Esta é, sem dúvida, uma forma indevida de fazer pressão sobre os ministro do STF", avalia D´Urso.

A Frente está baseando seus argumentos no Parecer do jurista José Afonso da Silva, advogado e professor titular aposentado da Faculdade de Direito da USP. No documento consta que, "se a Constituição tivesse silenciado sobre o tema, ainda se poderia discutir sobre a possibilidade de ser a matéria conferida ao MP, por via de lei, como se fez na Itália, onde se retirou o poder investigatório do juiz de instrução, passando, por lei, para os Procuradores da República que funcionam junto aos Tribunais. Mesmo assim o Ministério Público na Itália não tem esse poder autonomamente, porque a polícia judiciária não depende dele integralmente, mas da autoridade judiciária".

Torne a ADPF sua tela de abertura

Pagar por armas entregues pela população é uma estratégia eficaz de desarmamento?

- **Sim**
- **Não**

Veja os resultados

-Polícia Federal
-Senado Federal

José Afonso da Silva, rebate outros argumentos a favor da investigação penal em 22 tópicos, que constituem o Parecer e norteiam sua taxativa conclusão: "em face da Constituição Federal de 1988, o Ministério Público não pode realizar e nem presidir investigação criminal". Conforme o advogado, um dos maiores conhecedores da Assembléia Constituinte de 1988, a "Constituição é uma sistema de valores. Por isso também é que processos de formação constitucional tem interesse, não para a interpretação das normas acolhidas, mas para conhecer os valores que não foram acolhidos, que foram rejeitados, e que, por essa mesma razão, não podem ser invocados para a composição de direitos, menos ainda de competências, tanto mais quanto à competência pretendida tenha sido outorgada a outro órgão ou instituição como é o caso, já que a Constituição Federal conferiu à polícia civil estadual e federal a função de polícia judiciária e a de apuração das infrações penais".

Para o jurista, "o artigo 129 define as funções institucionais do Ministério Público e lá não se encontra nada que autorize os membros da instituição a proceder a investigação criminal diretamente. O que havia sobre isso foi rejeitado, como ficou demonstrado na construção da instituição durante o processo constituinte e não há como restabelecer por via de interpretação o que foi rejeitado".

A primeira reunião para a articulação da frente foi realizada na sede da OAB-SP, ontem (20/7), reunindo os presidentes da OAB-SP e Instituto dos Advogados de São Paulo, Luiz Flávio Borges D´Urso e Tales Castelo Branco; o diretor da Associação dos Advogados de São Paulo, Clóvis de Gouvêa Franco, e Maurício Zanoide, do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais.

Mais informações na Assessoria de Imprensa da OAB-SP, telefones 3291-8175/82.

Conheça abaixo a íntegra do Parecer.

JOSÉ AFONSO DA SILVA

Advogado | Professor Titular Aposentado da Faculdade de Direito da USP

PARECER

A CONSULTA

IBCCrim - Instituto Brasileiro de Ciências Criminais me honra formulando-me a seguinte consulta:

Em face da Constituição Federal de 1988, o Ministério Público pode realizar e/ou presidir investigação criminal, diretamente?

A questão posta pela consulta não é complicada nem demanda grandes pesquisas doutrinárias, porque a Constituição Federal dá resposta precisa e definitiva no sentido de que o Ministério Público não tem competência para realizar investigação criminal direta.

I. Preliminares

1. Antes de discutir o mérito do consulta cumpre fazer alguns esclarecimentos preliminares. A primeira delas é que, aqui, não se levará em conta as questões de conveniência ou de oportunidade de se conferir ao Ministério Público poderes investigatórios na esfera penal. Isso pode ser uma discussão de lege ferenda, não de lege lata, porque a Constituição já dá a solução. Por isso, também não é pertinente discutir aqui o bom ou o mau funcionamento do sistema adotado. Sem as generalizações indevidas, injustas e injustificadas, pode-se reconhecer procedência ás críticas relativas à ineficiência e a morosidade das investigações, assim como não é destituído de verdade o argumento do Ministério Público de que "Não é raro ver-se

390

policiais que são responsáveis pela prevenção e repressão da criminalidade envolvendo-se com o crime organizado e na prática de atos de corrupção com o objetivo de impedir a investigação de delitos, bem como cometendo atos de violência (p. ex.: tortura) ou abuso de poder". Esse envolvimento não é apenas da polícia. Uma das características do crime organizado está no envolvimento de autoridades públicas como um dos modos de sua ação e de sua impunidade. Não falta quem diga que o fato de a polícia estar na linha de frente da investigação criminal contribui para a contaminação de alguns de seus elementos, e não é garantido que, se o Ministério Público assumisse tal condição, ficaria imune aos mesmos riscos. Sobre esses aspectos, vale a pena transcrever a seguinte passagem de parecer que o ilustre constitucionalista Luís Roberto Barroso ofereceu ao Secretário Especial dos Direitos Humanos, Ministro Nilmário Miranda:

"Sem a pretensão de uma elaboração sociológica mais sofisticada, e muito menos de empreender qualquer juízo moral, impõe-se aqui uma reflexão relevante. No sistema brasileiro, é a Polícia que atua na linha de fronteira entre a sociedade organizada e a criminalidade, precisamente em razão de sua função de investigar e instaurar inquéritos criminais. Por estar à frente das operações dessa natureza, são os seus agentes os mais sujeitos a protagonizarem situações de violência e a sofrerem o contágio do crime, pela cooptação ou pela corrupção. O registro é feito aqui, porque necessário, sem incidir, todavia, no equívoco grave da generalização ou da atribuição abstrata de culpas coletivas.

"Pois bem: não se deve ter a ilusão de que o desempenho, pelo Ministério Público, do papel que hoje cabe à Polícia, manteria o Parquet imune aos mesmos riscos de arbitrariedade, abusos, violência e contágio".

2. A esse propósito, não é demais recordar o exemplo italiano. O Ministério Público brasileiro ficou muito entusiasmado com a atuação dos Procuradores italianos na chamada operação "mãos limpas", que teve inequívoco sucesso no combate aos crimes mafiosos. Como se sabe, na Itália vigorava até 1989 o juizado de instrução, quando foi suprimido, e os poderes de inquérito e de investigação concentraram-se nas mãos do Ministério Público. Essa transformação proveio da legislação anti-máfia e teve impacto imediato, mas não tardou a surgirem os abusos de poder. O Procurador Di Pietro, o mais destacado membro do Ministério Público de então, teve que renunciar ao cargo em consequências das denúncias de desvio de poder; assim também se deu com Procuradores na Sicília. Então, a suposição do parecer do Prof. Luís Roberto Barroso é algo que a experiência já provou.

O Ministério Público no Brasil é hoje uma Instituição da mais alta consideração pública por sua atuação ética e sua eficiência que é preciso conservar e defender. E um dos modos eficazes dessa defesa consiste em mantê-lo dentro dos estritos contornos de suas funções institucionais que não inclui a função investigatória direta.

3. Enfim, seja como for, o certo é que o eventual mau funcionamento do sistema de investigação criminal pela polícia judiciária, como qualquer outro defeito ou deficiência que se possa verificar, não tem a força de transferir para outra instituição sua competência constitucionalmente estabelecida, nem autoriza que outra instituição o assuma, mesmo subsidiariamente.

II. A competência para a investigação criminal

4. O signatário deste parecer, enquanto assessor na Constituinte, apoiou e, nos limites de suas possibilidades, ajudou na formulação das normas que deram ao Ministério Público a posição de destaque como instituição constitucional permanente e autônoma. Conheci do assunto desde o primeiro Anteprojeto da Subcomissão da Organização do Poder Judiciário e Ministério Público, cujo relator foi o Deputado Constituinte Plínio de Arruda Sampaio, oriundo da instituição, que se inspirou na

organização da instituição no Anteprojeto da Comissão de Estudos Constitucionais (Afonso Arinos), de que foi relator o então Procurador-Geral da República e hoje Ministro Sepúlveda Pertence, que mereceu o meu apoio no plenário daquela Comissão. Na elaboração desse Anteprojeto, na Constituinte, não estiveram ausentes as Associações de Ministério Público, especialmente a Associação do Ministério Público de São Paulo, que se manteve sempre presente na defesa da instituição durante a elaboração constitucional. Pois bem, o texto desse Anteprojeto (arts. 43 a 46), aprovado pela Subcomissão em 25 de maio de 1987, já continha, em essência, tudo que veio a ser contemplado na Constituição, no qual não há uma palavra que atribua ao Ministério Público a função investigatória direta. Lá estava, como função privativa, "promover a ação penal pública" e "promover inquérito para instruir ação civil pública", como estava também, sem exclusividade (art. I, "a" e "b"), "o poder de requisitar atos investigatórios criminais, podendo efetuar correição na Polícia Judiciária, sem prejuízo da permanente correção judicial" (art. 45, II, "e"); essa correição foi convertida, depois, em controle externo da atividade policial. Ora, se o Ministério Público estava interessado na investigação criminal direta seria de esperar que constasse desse Anteprojeto algo nesse sentido, já que o relator era um Constituinte afinado com a instituição. As únicas disposições aproximadas a isso vieram no Anteprojeto da Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo (junho de 1987), de que foi relator o Constituinte Egídio Ferreira Lima. O art. 137, inc. V, incluía entre as funções institucionais do N4inistério Público, além da competência para 'requisitar atos investigatórios', também exercer a supervisão da investigação criminal", assim como a faculdade de 'promover ou requisitar a autoridade competente a instauração de inquéritos necessários às ações públicas que lhe incumbem, podendo avocá-los para suprir omissões..".

Isso se manteve no Projeto de Constituição (Comissão de Sistematização, julho de 1987, art. 233, § 3º). Já no Primeiro Substitutivo do Relator Bernardo Cabral (Comissão de Sistematização, agosto de 1987) , essas normas sofreram alguma transformação importante, excluindo-se a possibilidade de "promover ... a instauração de inquérito necessários às ações públicas", bem como se eliminou a possibilidade de "avocá-los para suprir omissões". Ou seja, suprimiu aquilo que o Ministério Público hoje ainda pretende: o poder de investigação subsidiário. O texto ficou com o seguinte teor:

"Art. 180. São funções institucionais do Ministério Público, na área de atuação de cada um dos seus orgãos:

"VI - requisitar a instauração de inquérito policial, determinar diligências investigatórias, podendo supervisionar a investigação criminal e promover inquérito civil".

Note-se que, no Segundo Substitutivo do Relator Bernardo Cabral (Comissão de Sistematização, setembro de 1987), nova transformação sofreu essa competência. Nele, já não consta a faculdade de "supervisionar a investigação criminal", e "promover inquérito civil" foi para outro dispositivo, conectado com "ação civil pública" (art. 151, III: "promover inquérito civil e a ação civil,.. "), o que tem relevo para a interpretação da norma. Demais, a função de "requisitar a instauração de inquérito policial" e "determinar diligências investigatórias" já não é direta, mas indireta e não imperativa, como se vê da leitura do § 40 do art. 151:

"Serão sempre fundamentadas as promoções e as cotas dos membros do Ministério Público, inclusive para requisitar diligências investigatórias e instauração de inquérito policial".

E assim foi aprovado na Comissão de Sistematização, integrando o Projeto de Constituição "A" (novembro de 1981), a ser submetido ao Plenário, em primeiro turno. Surgiu, então, o Projeto Substitutivo do Centrão, que sugeriu diversas reduções nas funções institucionais do Ministério Público, mas não foram aceitas. O texto aprovado decorreu de um acordo das lideranças, conseqüente da fusão de diversas emendas, a de n. ZPOOI2-0 do Constituinte Alexandre Costa, dando nova

redação àquele §4º do art. 151 (supra), restabeleceu a competência direta para requisitar diligência investigatória e a instauração de inquérito policial, mas nenhuma proposta no sentido de dar ao Ministério Público função investigatória direta. O Constituinte Plínio de Arruda Sampaio, defensor intransigente das prerrogativas da instituição, sustentou, na tribuna, o acordo, mostrando que "a instituição do Ministério Público foi delineada na Subcomissão do Poder Judiciário [de que ele foi relator, diga-se, de passagem] com o objetivo claro de criá-la forte, autônoma, independente do Executivo. O que se quer é um fiscal da lei com plenos poderes para exercer a ação penal, inclusive contra aquele que o nomeia, contra o Presidente da República (...) Além dessa autonomia, um segundo aspecto básico da construção do Ministério Público foi aprovado na Subcomissão.
Consiste em conferir à instituição atribuições maiores do que simplesmente a de perseguir os criminosos: estamos dando-lhe também atribuição de defender a sociedade como um todo. Defender quem não tem quem o defenda". Quem é hoje que não tem quem o defenda: O índio. a natureza, o consumidor. "Por isso, todo um elenco de competências foi atribuido ao novo órgão Ministério Público, no âmbito da perseguição do ilícito civil". Não há uma palavra em favor da possibilidade cio Ministério Público proceder a investigação direta.

As regras constantes do acordo vieram a integrar o Projeto de Constituição "B" (junho de 1988), submetido ao Plenário, em segundo turno, sendo assim aprovado, constituindo o Projeto de Constituição "C" (setembro de 1988), destinado à redação final, mantido tal qual no Projeto de Constituição "D" (20.9.1988), com a transposição do conteúdo do §4º do então art. 158 para o inc. VIII do mesmo artigo. Assim, com outros ajustes de redação, os arts. 156 a 159 do Projeto aprovado em primeiro turno vieram a constituir os arts. 127 a 130 da Constituição.

5. Essas observações históricas sobre a formação constitucional da instituição não pretendem perqüirir a intenção do legislador constituinte para dela extrair o sentido das normas. Não, esse originalismo não se compadece com os processos modernos de interpretação constitucional. O que vale não é a intenção do legislador, mas a intencionalidade das normas constitucionais, o que significa que o sentido de cada norma ou de cada conjunto de normas se extrai do plexo de valores que foram incorporados na Constituição. Essa incorporação se deu por ação dos Constituintes, não pela intenção de cada um, mas pela conjugação da vontade constituinte, não da vontade psicologicamente identificada, mas pela vontade culturalmente constituída, porque vontades que agiam em função de valores, por isso mesmo acolhendo uns e recusando outros. Por isso é que a Constituição é um sistema de valores. Por isso também é que processos de formação constitucional tem interesse, não para a interpretação das normas acolhidas, mas para conhecer os valores que não foram acolhidos, que foram rejeitados, e que, por essa razão mesma, não podem ser invocados para a composição de direitos, menos ainda de competências, tanto mais quando ~ competência pretendida tenha sido outorgada a outro órgão ou instituição como é o caso, já que a Constituição conferiu à polícia civil estadual e federal a função de polícia judiciária e a de apuração das infrações penais (art. 144, parágrafo 1º e 4º).

6. Percorram-se os incisos em que o art. 129 define as funções institucionais do Ministério Público e lá não se encontra nada que autorize os membros da instituição a proceder a investigação criminal diretamente. O que havia sobre isso foi rejeitado, como ficou demonstrado na construção da instituição durante o processo constituinte e não há como restabelecer por via de interpretação o que foi rejeitado. Se a Constituição tivesse silenciado sobre o tema, ainda se poderia discutir sobre a possibilidade de se ser a matéria conferida ao Ministério Público, por via de lei, como se fez na Itália, onde se retirou o poder investigatório do juiz de instrução, passando, por lei, para os Procuradores da República que funcionam junto dos Tribunais. Mesmo assim o Ministério Público na Itália não tem esse poder autonomamente, porque a polícia judiciária não depende dele integralmente, mas da autoridade judiciária (Constituição italiana, art. 109), pois a Constituição italiana só tem um dispositivo sobre o Ministério Público para impor-lhe o dever de exercer a ação penal (art. 112). A Constituição portuguesa tem dois artigos sobre o Ministério Público,

mas não dispõe sobre sua competência, deixando para a lei (arts. 221 e 222), por isso a lei pôde integrar a polícia judiciária na organização do Ministério Público com competência exclusiva para a instrução preparatória das infrações penais2. Na Espanha, não é ao Ministério Público que cabe a função investigatória, só por si diretamente. Lá a função de averiguação dos delitos cabe à polícia judiciária que, no entanto, no exercício dessa função, depende do juiz, dos Tribunais e também do Ministério Público (Constituição, art. 126).
Na Colômbia, sim, a Constituição dá competência direta à Procuradoria Geral da Nação (Fiscalía General de la Nación) para investigar os delitos e acusar os presumidos infratores ante os juízos e tribunais competentes (art. 250).

7. Essas indicações do direito estrangeiro só têm a utilidade de mostrar que o regime da matéria no Brasil é próprio, peculiar e único, porque define os campos de atuação do Ministério Público e da Polícia Judiciária com precisão, e sem dependência recíproca, de sorte que a invocação de doutrina estrangeira sobre o assunto não trás a menor contribuição ao seu esclarecimento. Nem é necessário recorrer a grandes indagações doutrinárias, diante do que está estabelecido nas normas constitucionais.

III. A doutrina dos poderes implícitos

8. No material que me foi apresentado para a elaboração deste parecer consta que o Ministério Público argumenta que, ainda que se entenda que a Constituição não lhe tenha conferido expressamente os poderes investigatórios, na esfera pena, é de ser aplicada a doutrina dos poderes implícitos, pois se a Constituição lhe assegura a competência privativa para promover a ação penal pública, deve ter-lhe também assegurado os meios para alcançar esse fim.

9. Essa concepção da doutrina dos poderes implícitos, com a devida vênia, não é correta. Primeiro, é preciso indagar se entre a investigação penal e a ação penal ocorre uma relação entre meio e fim. O meio para o exercício da ação penal consiste no aparato institucional com a habilitação, competência adequada e condições materiais, para fazê-lo.

O fim (finalidade, objetivo) da investigação penal não é a ação penal, mas a apuração da autoria do delito, de suas causas, de suas circunstâncias. O resultado dessa apuração constituirá a instrução documental - o inquérito - (daí, tecnicamente, instrução penal preliminar) para fundamentar a ação penal e serve de base para a instrução penal definitiva. Segundo, poderes implícitos só existem no silêncio da Constituição, ou seja, quando ela não tenha conferido os meios expressamente em favor do titular ou em favor de outra autoridade, órgão ou instituição. Se ela outorgou expressamente a quem quer que seja o que se tem como meio para atingir o fim previsto, não há falar em poderes explícitos.3 Como falar em poder implícito onde ele foi explicitado, expressamente estabelecido, ainda que em favor de outra instituição?

10. O exemplo do constitucionalismo brasileiro se verificou no regime da Constituição de 1891, relativamente à figura do interventor, porque ela disciplinava a intervenção federal nos Estados (art. 60), mas não previa essa entidade. Reconheceu-se, em face disso, que era legítima a nomeação de um interventor no caso de intervenção com o afastamento do Governador. O Presidente da República reivindicou essa competência. Ruy Barbosa, no entanto, argumentou em contrário, pois nem a Constituição lhe dava esse direito nem lho dava nenhuma lei do País, porque esse poder cabia ao Congresso Nacional.

"Desta arte [disse Ruy], reconhecendo que a Constituição se não ocupava com a entidade do interventor, reconhecia eu ao legislador nacional o direito de, no uso da faculdade a ele conferida pelo art. 60, n. 2, criar por lei a intervenção e confiá-la a um interventor"4

Nesse texto temos duas lições importantes para a conclusão deste assunto. Primeiro,

o poder implícito só ocorre quando Constituição n' o se ocupa da matéria; segundo, não cabe a determinado órgão a competência que está prevista para outro. No caso sob nossas vistas, a Constituição se ocupou do tema, conferindo a investigação na esfera penal à polícia judiciária, logo, ela não cabe a nenhum outro órgão ou instituição, nem, portanto, ao Ministério Público.

IV. O mais e o menos em direito. Investigação seletiva?

11. Outro argumento que consta em favor da competência investigatória direta do Ministério Público é a de que, sendo ele titular da ação penal pública, também há de ter o poder de investigação criminal, sob o argumento de que "quem pode o mais pode o menos Se esse prolóquio tem algum valor no campo de direito privado, não sei, mas no campo do direito público, especialmente no direito constitucional, não tem nenhum valor. Não é uma parêmia a que se dá valor de regra interpretativa. O que é mais e o que é menos no campo da distribuição das competências constitucionais? Como se efetua essa medição, como fazer uma tal ponderação? Como quantificá-las? Não há sistema que o confirme. As competências são outorgadas expressamente aos diversos poderes, instituições e órgãos constitucionais. Nenhuma é mais, nenhuma é menos. São o que são, porque as regras de competência são regras de procedimento ou regras técnicas, havendo eventualmente regras subentendidas (não poderes implícitos) às regras enumeradas, porque submetidas a essas e, por conseguinte, pertinente ao mesmo titular. Não é o caso em exame, porque as regras enumeradas, explicitadas, sobre investigação na esfera penal, conferem esta à polícia judiciária, e são regras de eficácia plena, como costumam ser as regras técnicas.

12. Assim mesmo se pode discutir sobre o que é mais e o que é menos entre a investigação e a ação judicial penal. A investigação é um procedimento de instrução criminal (preliminar, preparatória) em busca da verdade e da formação dos meios de prová-la em juízo. A ação é um ato pelo qual se invoca a jurisdição penal. Procedimento da instrução penal preliminar, como qualquer procedimento, é uma sucessão de atos concatenados que se registram e se documentam no inquérito policial, que vai servir de base para a propositura da ação penal ou não, conforme esteja ou não configurada a prática do crime, sua autoria e demais elementos necessários à instrução penal definitiva. O resultado positivo da investigação do crime é que constituirá pressuposto da ação penal viável. Sem a investigação prévia da verdade e dos meios de prová-la em juízo é impossível a ação penal, diz bem Canuto Mendes de Almeida.5 Pode-se estabelecer uma relação de mais e de menos entre esses elementos?

13. Demais, se o argumento do "quem pode o mais pode o menos", assim como o argumento, muito parecido, dos poderes implícitos, fossem procedentes, a coerência exigiria que o Ministério Público assumisse inteiramente as função investigativa. Mas não é isso que ele pretende, como mostra esta passagem de memorial apresentado a Ministros do Supremo Tribunal Federal:

"Frise-se que o Ministério Público não pretende substituir-se, indistintamente, a Polícia Judiciária na investigação das infrações penais, mas dispor de meios para obter diretamente, de modo mais célere e eficaz, em determinadas situações e quando o interesse público o exige, as provas e informações que necessita para a formação de seu convencimento sobre a viabilidade da ação penal (p. 24).

Esse texto é exemplar. Ele reconhece que a competência é da Polícia Judiciária. Implicitamente denuncia que o Ministério Público não tem o poder de investigação na esfera penal, senão não reivindicaria exercê-la apenas em determinadas situações. De fato, aí só se pleiteia substituir-se a Polícia Judiciária "em determinadas situações e quando o interesse público o exige. Quem decide quais são essas 'determinadas situações, quem decide quando o interesse público o exige'? O próprio Ministério Público a seu alvedrio? Isso só cria incertezas e confusão. Ora, toda investigação criminal é de interesse público. Este a exige em todos os casos em que um delito se manifesta. Qual o critério de seleção, o de maior repercussão na mídia? E certo que

um dispositivo do Ato 98/96 do Ilustre Procurador-Geral da Justiça de São Paulo, o mesmo que subscreve o memorial apresentado aos Eminentes Ministros do Supremo Tribunal Federal, pretendeu estabelecer casos em que isso pudesse ocorrer. Sobre esse dispositivo, falarei mais adiante (item 20).

V. Uma competência exclusiva

14. De passagem, já me manifestei sobre o tema, nos termos seguintes: "o art. 144, § 4º, estatui que às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária, e a apuração de infrações penais, exceto as militares. Isso quer dizer que a Constituição reservou à polícia civil estadual um campo de atividade exclusiva que não pode ser invadido por norma infraconstitucional e, menos ainda, por disposições de ato administrativo. Uma delas é a realização do inquérito policial, que constitui o cerne da atividade de polícia judiciária, que não comporta o controle do Ministério Público. .... A outra é que também à polícia civil, polícia judiciária, se reservou a função de apuração das infrações penais, o que vale dizer o poder investigatório, sendo, pois, de nítido desrespeito à Constituição normas que atribuam a órgão do Ministério Público a faculdade de promover diretamente investigações como o fez o art. 26 do ato 98/96"6.

15. Argumenta-se que a Constituição não deferiu à Polícia Judiciária o monopólio da investigação criminal. E verdade, mas as exceções estão expressas na própria Constituição e nenhuma delas contempla o Ministério Público. O próprio parágrafo 4º do artigo 144 ressalva a competência da União em contemplação da Polícia Judiciária Federal (art. 144, §1º) e exclui da competência da Polícia Judiciária a apuração tias infrações penais militares, em harmonia com o art. 124, com base no qual cabe a polícia judiciária militar, exercida por autoridades das corporações militares, a função de apuração dos crimes militares no âmbito de cada qual, por meio de inquérito policial militar.7

16. Outra exceção que se costuma lembrar é a do poder investigatório das comissões parlamentares de inquérito, qtie também é expressa na Constituição (art. 58, §3º), mas o inquérito parlamentar não é um típico inquérito criminal, porque visa apurar fato determinado de qualquer natureza: político, administrativo, responsabilidade civil e também criminal, como se nota do final do §3º do art. 58, tanto que suas conclusões, nem sempre dispensam investigações policiais, como a experiência tem mostrado, porque, no fundo do inquérito parlamentar, se movem interesses e métodos políticos, nem sempre compatíveis com uma instrução penal preliminar, que, como nota Camilo Mendes de Almeida, invocando a lição dos grandes processualistas e da legislação, tem por finalidade preservar a inocência contra as acusações infundadas e o organismo judiciário contra o custo e a inutilidade em que estas redundariam8. É certo que as comissões parlamentares de inquérito realizam também atividade de investigação, e essa é a sua única função que ressalta dos seu próprio nome, investigação não tipicamente criminal, mas também criminal, e, nesse aspecto particular, pode-se ter essa investigação como exceção ao disposto no art. 144., parágrafos 1º e 4º, mas exceção expressa.

17. Num texto da lavra do ilustre processualista Antônio Scarance Fernandes, transcrito na já referida peça do Ministério Público de São Paulo, menciona-se também que é muito comum a apuração indireta de crimes através de sindicâncias e processos administrativos". Essa idéia está conectada com a outra segundo a qual o inquérito policial é facultativo, citando-se a propósito o art. 4º, parágrafo único, do Código de Processo Penal que diz que a atribuição, no caput, da função de polícia judiciaria não exclui a de autoridade administrativa, a quem por lei seja cometida a mesma função. A questão hoje consiste em saber se uma tal lei se sustenta em face do art. 144, §§ 1º e 4º, da Constituição. Será nitidamente inconstitucional, como qualquer lei ordinária ou complementar que atribua a função dc polícia judiciária, vale dizer, de investigação na esfera penal, a qualquer outra autoridade, órgão ou instituição. Ora, para membros do Ministério Público, normalmente profundos

conhecedores do direito, inclusive do direito constitucional, não é sequer necessário insistir nisso.

18. A tese de que o inquérito policial é facultativo não é bem correta. O que é certo é que ele é dispensável, quando a notitia criminis consta de algum procedimento ou documentos com elementos suficientes para a propositura da ação penal. Os exemplos podem ser as conclusões de comissão parlamentar de inquérito e os procedimentos administrativos, ou, se com a representação forem oferecidos elementos que habilitem o Ministério Público a promover a ação penal (CPP, art. 39 §5º). É nesse caso que o Dr. Scarance Fernandes disse que "é muito comum a apuração indireta [itálico meu) de crimes através de sindicância e processos administrativos'. É indireta, porque não se trata de investigação criminal, mas de apuração de ilícito administrativo durante a qual se comprovou infrações penais.

19. O certo é que as exceções apresentadas estão consignadas na Constituição. Se existe lei que atribua a função de polícia judiciária a outro órgão ou instituição, ela contraria o disposto no art. 144, §§ 1º e 4º), da Constituição, e á inconstitucional. Em todo caso, nenhuma das exceções mencionadas, quer as consignadas na Constituição, quer as referidas em Lei, beneficiam o Ministério Público. Note-se, enfim, que nem mesmo a tese de que o inquérito é "facultativo" lhe abre a possibilidade do exercício direto do poder de investigação na esfera penal, porque só o é quando existe outro meio já constituído (procedimento, documento) que, por já conter a definição da infração, de seu autor etc., o dispensa. Veja-se bem, a sua dispensa nos casos previstos não defere ao Ministério Público o poder de investigação direta.

20. Volto à questão da investigação seletiva n. 1 3 supra, para reafirmar a competência exclusiva da polícia judiciária estadual e federal, cada qual no âmbito de sua competência, para a investigação na esfera penal comum; as exceções do inquérito policial militar e de comissões de inquérito não infirmam aquela exclusividade em relação às infrações penais comuns. Não há na Constituição nada que autorize o Ministério Público a instaurar e presidir inquérito criminal. Ele o tem feito por via do inquérito civil previsto no inc. III do art. 129, com notório desvio de finalidade, ja que o inquérito civil é peça de instrução preparatória da ação civil pública consignada a ele no mesmo dispositivo e não evidentemente de instrução criminal. Ou tem pretendido usar de procedimento administrativo próprio, como o art. 26 do Ato 98/96 do Procutador-Geral de Justiça de São Paulo definiu, com desvio ainda mais sério, porque, a toda evidência, procedimento administrativo não é meio idóneo para proceder investigações criminais diretas. O fato mesmo de se recorrer a tais expedientes demonstra, à saciedade, que o Ministério Público não recebeu da Constituição o poder para promover investigações diretas na área penal.

A propósito dessas questões, permito-me transcrever texto do meu parecer já citado antes:

Mais contundentemente inconstitucional é o disposto no art. 26 do Ato 98/96, quando atribui ao órgão do Ministério Público a função investigatória direta. Eis o texto:

"Art. 26. O órgão do Ministério Público poderá promover diretamente investigações, por meio de procedimento administrativo próprio a ser definido em Ato do procurador-geral de Justiça, ouvido o colégio de Procuradores de Justiça.

"1 - se houver necessidade de providência cautelar;

"II - quando as peculiaridades do caso concreto exijam em prol da eficácia da persecução penal"

"Em essência", como lembrei naquele parecer referido, com esse dispositivo institui o Ministério Público, sponte propria, particular forma de inquérito, extrapolando, por certo, sua competência institucional constitucionalmente estabelecida, Acrescentei,

ipsis litteris: "O procedimento administrativo, referido no dispositivo, é uma contratação do inquérito civil previsto no inc. III do art. 129, da Constituição, que não pode ser transmudado em mal disfarçada forma de inquérito penal, porque tem destinação própria qual seja servir de peça informativa prévia à propositura da ação civil pública para os fins ali previstos1 A apuração das infrações penais é uma das atribuições exclusivas da policia civil, que se encontra expressamente prevista no art. 144, §40, da Constituição Federal. Não há como legitimamente passar essa atribuição para o Ministério Público por meio de ato administrativo ou de qualquer medida legislativa infraconstitucional, sem grave afronta a noras e princípios constitucionais. Vale dizer, pois, que o tal procedimento administrativo próprio' é, na verdade, um expediente de invasão de competência, desprovido de base legal"10.

397

21. O Ato Normativo n. 314-PGJ/CPJ, de 27 de junho de 2003, regulamentou o procedimento administrativo referido no citado art. 26 do Ato Normativo 98/1996. Sua ementa procura amparar sua legitimidade declarando que regulamenta, na área criminal, o procedimento administrativo previsto no art. 26, 1, da Lei Federal n.8.625 1993 repetido no art. 104, I, da Lei Complementar Estadual n. 734/1993. Esses dispositivos, por seu turno, regulamentam o art. 129, VI, da Constituição Federal, que inclui entre as funções institucionais do Ministério Público 'expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva". Nem esse dispositivo nem os daquelas leis autorizam "procedimento administrativo criminal" de que fala o art. 2º do citado Ato 314/2003. O art. 26, I, da Lei 8625/1993 estabelece o seguinte:

"Art. 26 - No exercício de suas funções , o Ministério Público poderá:

"1 - Instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes e, para instruí-los

"a) expedir notificações para colher depoimentos ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento injustificado, requisitar condução coercitivo, inclusive pela Polícia Civil ou Militar, ressalvadas as prerrogativas previstas em lei;

"b,) requisitar informações, exames periciais e documentos de autoridades federais, estaduais e municipais, bem como dos órgãos e entidades da administração direta, indireta ou fundacional. de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

"c) promover inspeções e diligências investigatórias junto às autoridades, órgãos entidades a que se refere a alínea anterior".

Como se vê, esse dispositivo, repetido ipsis litteris no art. 104, I, da Lei Orgânica do Ministério Público de São Paulo (Lei Complementar 104/1993), não contém nada que autorize a instauração de procedimento de investigação criminal. Ele autoriza o Ministério público, no exercício de suas funções, a instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes, e todo o conteúdo de suas alíneas são tipicamente administrativas, ou referem-se a procedimentos tais como a sindicância administrativa, o inquérito administrativo e o processo administrativo e se destinam a apurar infrações disciplinares e eventual aplicação de sanções administrativas (Lei do Ministério Público da União, arts. 246-261, Lei Orgânica do Ministério Público de São Paulo, aU. 251), pois, procedimento administrativo não e procedimento idôneo para investigação na esfera penal, de sorte que, também nesse particular, o referido dispositivo extrapola as balizas constitucionais das funções institucionais do Ministério Público, até porque se são procedimentos no exercício de suas junções, e se em suas funções não entra a investigação criminal direta, o procedimento administrativo não poderia converter-se em inquérito criminal, sob a presidência de um membro do Ministério Público como pretende o Ato 314/2003, que assim contraria regras e princípios constitucionais.

398

O art. 2º desse Ato estatui que o membro do Ministério Público, no exercício de suas funções na área criminal, poderá, de ofício ou em face de representação ou outra peça de informação, instaurar procedimento administrativo criminal quando, para a formação de seu convencimento, entender necessários maiores esclarecimentos sobre o caso ou o aprofundamento da investigação criminal produzida. Ora, se o membro do Ministério Público tem conhecimento de crime e não tem os elementos suficientes para a propositura da ação penal competente, o que lhe compete, de acordo com a Constituição (art. 129, VIII), é requisitar a instauração do inquérito policial, não lhe cabendo promovê-lo, por si mesmo, de ofício, ou em face de representação ou outra peça de informação. Por outro lado, se necessita maiores esclarecimentos sobre o caso ou o aprofundamento da investigação criminal produzida, não pode ele substituir a autoridade competente para efetivar a investigação (a polícia judiciária). O que lhe cabe, em tal circunstância, é também. nos termos do mesmo dispositivo constitucional, 'requisitar diligências investigatórias" a autoridade competente, o presidente do inquérito policial.

Claro está que, se esse chamado 'procedimento administrativa criminal" (o nome é uma contradição cm termos, pois, se é administrativo não é criminal, se é criminal não é administrativo), se esse procedimento se limitasse ao "aperfeiçoamento, celeridade, finalidade e indisponibilidade da ação penal" (Ato 314/2003, art. 2º, §1º, II), ou à "prevenção e correção de irregularidade, ilegalidade ou abuso de poder relacionado com a atividade de investigação" (art. 2º, §1º, III) ou à "fiscalização da execução de pena e medida de segurança" (art. 2º, §1º, V), nada haveria a objetar, porque são atribuições que estão dentro das funções do Ministério Público. O que se reputa transgressor da Constituição é pretendida investigação criminal direta, naquele Ato 314/2003 encarapuçada sob o manto do "aperfeiçoamento da investigação, visando à preservação ou obtenção da prova, inclusive técnica, bem como a validade da prova produzida, para fins de persecução penal" (art. 2º, §1º, IV), mas que está definido na letra "b" do art. 26 do Ato 98/96 que confere aos membros do Ministério Público (de São Paulo) o poder de estabelecer procedimentos administrativos para promover diretamente investigações criminais [ou seja, "promover diretamente investigações, por meio de procedimento administrativo próprio ... b) - quando as peculiaridades do caso concreto exijam em prol da eficácia da persecução penal"]. E isso é o que tem ocorrido na prática: órgãos do Ministério Público instauram um procedimento administrativo com o fim precípuo, não de apurar ilícitos administrativos, mas de apurar ilícito criminal, convocando supostos infratores, testemunhas etc., etc. Não se trata daquele argumento, que, às vezes, se ouve de que lhe é lícito concluir as investigações para apurar infrações penais e, sendo o caso, intentar a ação penal competente, quando ele instaura um inquérito civil ou um procedimento administrativo, e, no seu desenvolvimento, encontra indício de tais infrações. Na verdade, na prática, serve-se o Ministério Público, ou do inquérito civil ou de procedimento administrativo, diretamente, como meio de proceder a investigações na esfera criminal. Como se disse antes, isso constitui um desvio de finalidade, uma fraude à Constituição que não lhe confere tal poder.

22. Há, de fato, quem sustente que, quando o Ministério Público instaura o inquérito civil como instrução prévia da ação civil pública e, no seu curso do procedimento, descobre infrações penais, estará ele autorizado a prosseguir nas investigações criminais para apurar as infrações penais possíveis. "Autorizado" por que norma constitucional? O inquérito civil é "uma investigação administrativa prévia, presidida pelo Ministério Público, que se destina basicamente a colher elementos de convicção para que o próprio órgão ministerial possa identificar se ocorre circunstância que enseje eventual propositura de ação civil pública". Esse conceito é de um ilustre jurista membro do Ministério Público, Hugo Nigro Mazzilli)' Em essência, é essa também a concepção do Mm. Celso de Mello, emitida quando assessor do Gabinete Civil da Presidência da República. Disse ele: "O inquérito civil, em suma, configura um procedimento preparatório, destinado a viabilizar o exercício responsável da ação civil pública".'2 Se é assim, e é, não há como distorcer esse importante instrumento, para transformá-lo num inquérito policial.

A ação civil pública se destina a apurar responsabilidade por dano ao meio ambiente,

ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e a outros interesses difusos e coletivos, e também à proteção do patrimônio público e social (Lei 7.347/1985, art., lo, e CF, art. 129, III). Tem como objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (Lei.7.347/1985, art. 3"). Para tanto é que a lei e também a Constituição prevê o inquérito civil que não pode ser convertido (ou distorcido), nem direta nem indiretamente, em procedimento de apuração de infração penal. Se, no curso do inquérito civil ou de procedimento administrativo, se deparar com possível infração penal, seu presidente tem que remeter as peças pertinentes à polícia judiciária, nos termos do art. 129, VIII, para a instauração do competente inquérito policial; pois, repita-se, membro do Ministério Público não tem legitimidade constitucional para presidir a inquérito com o objetivo direto ou indireto de apuração de infração penal, pois a apuração de infração penal, exceto as militares, é função da polícia judiciária, sob a presidência de delegado de polícia (CF, art. 144, §4º).

399

VI. Resposta à consulta

23. Enfim, à vista do exposto, posso responder sinteticamente à consulta, nos seguintes termos:

Não. Em face da Constituição Federal de 1988, o Ministério Público não pode realizar nem presidir investigação criminal.

É o meu parecer.

São Paulo, 29 de março de 2004.

JOSÉ AFONSO DA SILVA
OAB/SP 13.417
RG 1.410.813-6
CPF 032 588 748-91

NOTAS DE FIM

1.Cf. Renaud vau Ruyrnbeke, Le juge d'tnswuction, 3~' ed., Paris, Presses Universitaires de France (que s~1996, p. 7.

2. Cf. Bismael B. Moraes, Direito e Policia, urna introdução à polícia judiciária, São Paulo, Revista dos Tribunais,1986, p. 75.

3. Cf. a doutrina de Marshall e de outros constitucionalistas em Ruy Barbosa e deste mesmo, Comentários à Constituição Federal Brasileira, Vol. 1, São Paulo, Saraiva, 1932, pp. 190 e ss.

4. Cf. Princípio fundamentais do processo penal, São Paulo, RT, 1973, p. 61. Outras partes do livro são bastante instrutiva a respeito da investigação na esfeta penal, do inquérito policial e de sua função.

5. Cf. José Afonso da Silva, parecei citado, o, 21.

6. Cf. José Afonso da Silva, Parecer: Controle externo da atividade policial como uma das funções institucionais do Ministério Público - Entendimento do art., 129, VII, da Constituição Federal - Conteúdo da lei complementar e seus limites constitucionais - Competências exclusivas das polícias, em Revista ADPESP, ano 17 - n. 22 - dezembro 1998, pp. 19 e ss

7. Cf. Código de Processo Penal Militar, arts. 7º, 8º e 9º

8. Ob.cit.,p. 17.

9. Cf. O inquérito civil, p. 54, apud Luiz Guilherme da Costa Wagner Júnior, A ação civil pública como instrumento de defesa da ordem urbanística, Belo Horizonte, Del Rey, 2003, p. 151.

10. Cf. em Hely Lopes Meirelles, Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção,"Habeas-data", São Paulo, RT, 1989, nota 2 à p. 122. Também em Luiz Guilherme da Costa Wagner Júnior~ oh. cit., p, 159 A

Fonte: *Assessoria de Imprensa da OAB-SP*

TENDÊNCIAS/DEBATES

Os artigos publicados com assinatura não traduzem a opinião do jornal. Sua publicação obedece ao propósito de estimular o debate dos problemas brasileiros e mundiais e de refletir as diversas tendências do pensamento contemporâneo
E-mail: debates@uol.com.br

O Ministério Público deve conduzir investigações?

Constituição acima de tudo

ARNALDO MALHEIROS FILHO

RESPONDO NÃO porque não sou a Assembléia Constituinte. É que, em matéria regulada pela Constituição, perguntas do tipo "isso é bom para o país?", "é melhor que seja assim?", "não seria um mal menor?", "isso deve ser feito?" não podem ser respondidas de acordo com a opinião pessoal de quem é indagado, mas sim nos termos postos pela Lei Maior. Esta, quando inobservada ou atropelada por boas intenções (das quais não é o reino dos céus que está cheio...), leva a sociedade ao caos.

Perguntas como essas são feitas com freqüência, especialmente em momentos de crise ou diante de problemas graves e sem solução aparente. Há 15 anos, um presidente que se preparava para assumir reuniu uma plêiade de economistas bem-intencionados e indagou: "Meu governo deve confiscar a poupança do público?". A economia, na ocasião, era um descalabro; a inflação tão alta que as coisas dobravam de preço em pouco mais de um mês. Pois bem, os economistas bem-intencionados, considerando a gravidade da crise e esquecendo que o Brasil tinha Constituição, responderam em uníssono: "Sim!". O resto da história todos conhecemos.

A partir daí era de esperar que os brasileiros tivessem percebido que o tamanho da crise não é desculpa para que se rasgue a Constituição, pois, se assim for, teremos crise ainda maior.

Por isso, com todo o respeito às boas intenções dos que acham que realmente seria bom para o país que o Ministério Público conduzisse investigações, acho que a pergunta correta a fazer, para que não fiquemos restritos aos palpites dos curiosos, é "a Constituição permite que o Ministério Público conduza investigações?".

Essa, e somente essa, é a questão que o Supremo Tribunal Federal deverá responder, pois não cabe a seus ministros dizer o que lhes parece melhor para o país, mas apenas estabelecer o que a Constituição permite ou não. Nesse sentido é claramente abusiva a pressão que se tenta fazer sobre o órgão máximo do Judiciário (até com o uso indevido de recursos públicos), à base de que as investigações do MP têm contribuído para o esclarecimento de crimes e de que seria bom que elas continuassem. O Supremo, repita-se, não vai julgar se as investigações são boas ou ruins, se têm ou não contribuído para a ordem pública, mas somente se são ou não admitidas pela Constituição.

E a resposta, conforme o entendimento já antecipado por cinco dos 11 ministros, é negativa.

A Constituição, tão justamente criticada por seu excesso de minúcias, trata da Polícia Judiciária como a instituição competente para a investigação criminal. Ainda que carregada de viés incriminatório, a verdade é que a polícia não é o mesmo órgão acusador, o que a deixa mais distante do interesse de uma das partes e, pelo menos em termos ideais, mais próxima da verdade. Suas investigações são feitas num procedimento chamado inquérito policial, regulamentado por uma lei, que é o Código do Processo Penal.

A regulamentação do inquérito, que exige que suas peças fiquem nos autos, sejam elas favoráveis ao interesse acusatório ou defensivo, dá condições para que seja avaliada a legalidade da atuação policial —cujo controle externo é atribuição constitucional do MP— e garantidos os direitos individuais. Já as investigações dos promotores e procuradores se dão à margem de qualquer normatização, sem regra nenhuma, dando espaço ao arbítrio e à sonegação das provas que não convierem à acusação.

A ordem constitucional vigente, contudo, reserva ampla gama de atuação ao MP nas investigações criminais, tão ampla que fica difícil entender a verdadeira razão de tanto empenho para as conduzir diretamente. O MP pode requisitar (leia-se "determinar") a abertura de inquérito policial; pode indicar as diligências que quer ver realizadas; pode acompanhar, com a presença de seu representante, a realização dessas diligências; exerce o controle externo de toda a atividade policial. O que lhe falta?

Com tão vasta competência, bem se vê que, se a vontade do MP é investigar, ferramentas não lhe faltam, desde que o faça dentro da legalidade. Porém, se o que lhe interessa é exibir poder e exercê-lo arbitrariamente, à margem de qualquer regramento, como vem ocorrendo, é preciso mais.

E aí vem o argumento de que "quem pode o mais pode o menos", ou seja, se pode o MP acusar em juízo, pode também investigar. Fosse assim e o juiz, por poder o mais, que é julgar, poderia também acusar, e acharíamos muito normal alguém ser julgado por seu próprio acusador, como nos tempos da Inquisição, aquela que se dizia santa. Lá um mesmo clérigo investigava, torturava, acusava e julgava —e ninguém diga que, para os objetivos visados, deixaram de ser excelentes os resultados...

Se queremos viver num Estado democrático de Direito sob o império da Constituição, o Ministério Público não deve conduzir investigações criminais.

Arnaldo Malheiros Filho, 54, advogado criminal, é professor de direito penal econômico na FGV-SP e membro do Instituto de Defesa do Direito de Defesa.

2ª edição • Quinta-feira, 26 de agosto de 2004

O GLOBO

PANORAMA POLÍTICO



TEREZA CRUVINEL • de Brasília

O poder dos procuradores

• Um velho caso de amor virou inimizade no governo Lula, a relação entre o PT e a ala do Ministério Público que milita no denuncismo. Em breve, um julgamento do STF pode impor mais disciplina ao trabalho dos procuradores, estabelecendo definitivamente que eles não podem comandar investigações.

A iniciativa não é do governo, é do próprio Ministério Público, buscando realizar sua aspiração ao poder de polícia. A Constituição é clara ao dizer que a investigação criminal é tarefa exclusiva da polícia mas torna-se ambivalente ao admitir que os procuradores façam diretamente investigações complementares. E neste vácuo, alguns estariam ultrapassando os limites constitucionais de sua atuação, cometendo ilegalidades e abusos para instaurar inquéritos "dirigidos" para alvos políticos.

Procuradores que já foram o xodó de petistas no passado, hoje são execrados, a exemplo de Luiz Francisco de Souza. O antagonismo acirrou-se a partir do caso Santo André, quando procuradores engajaram-se numa cruzada para provar a existência de corrupção na prefeitura. A prisão de Sérgio Gomes da Silva, o Sombra, por sete meses, sem embasamento legal, acabou revogada por liminar superior. A participação do procurador Santoro no caso Waldomiro e de colegas seus em outras investidas contra o governo Lula acabaram por estabelecer o conflito, que tem no ministro José Dirceu um digladiador.

Certa vez, contou ele em recente conversa social, Luiz Francisco o convidou para uma conversa em sua sala penumbrosa, onde evita luzes acesas. Disse ter armas para destruir Fernando Henrique. Dirceu ponderou que a eleição já estava próxima mas o procurador insistiu que tinha ali, no calhamaço à sua frente, provas de enriquecimento ilícito de suas filhas. Depois de examinar o pacote flácido e inconsistente, Dirceu diz tê-lo encaminhado a FH.

— Eles têm extrapolado e agido criminosamente. Chegam a requisitar policiais para fazer investigações informais e forjar indícios. Alimentam a imprensa com denúncias para depois pedirem a investigação e a ação. Sabem para que o Guilherme Schelb coleta fundos para abrir uma ONG, usando e-mail e endereço frios? Para fazer investigações paralelas — diz ele.

Sem a exaltação típica de Dirceu, o ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, ressalvando a importância do Ministério Público, não acredita em ação dirigida contra o atual governo. Mas admite que há excessos e acha importante que venha logo, através da decisão do STF, a definição clara do papel constitucional do Ministério Público.

— Não é à toa que o direito separa a atividade investigativa, própria da polícia, da titularidade da ação penal, reservada ao promotor ou ao procurador. A separação tem o objetivo de evitar a seletividade e o dirigismo. Se um procurador está determinado a confirmar uma suspeita, ele pode acaba valorizando alguns indícios e desprezando outros — diz ele.

Aponta dois defeitos nas investigações conduzidas por procuradores: não há rito definido em lei alguma, e eles ainda escolhem quem vão investigar.

A proximidade da decisão do STF tem mobilizado tanto os procuradores como os que combatem a desenvoltura com que assumem o poder de polícia. O debate vai apaixonar e dividir mas a sentença deve trazer mais ordem a esta área conflagrada.

402

GLOBO Sexta-feira, 27 de agosto de 2004

PANORAMA POLÍTICO



TEREZA CRUVINEL • de Brasília

O poder dos procuradores (II)

• Reações diversas produziram as considerações dos ministros José Dirceu e Márcio Thomaz Bastos, aqui publicadas ontem, sobre a delimitação dos poderes e da atuação do procuradores, objeto de julgamento do STF em setembro.

Alguns confundiram as opiniões acolhidas como sendo da coluna, que se limitou aos registros, como o faz novamente agora, a serviço da discussão.

O deputado Antonio Carlos Biscaia (PT-RJ), oriundo do Ministério Público, diz que o ministro Dirceu tem razão nos casos que citou para ilustrar abusos já cometidos mas pede que não se generalize o julgamento.

— Em todas as categorias e atividades há excessos, mas o saldo histórico é amplamente favorável ao Ministério Público, que no geral tem agido em harmonia com os outros poderes, no combate à corrupção e na defesa do interesse público. Cito como exemplo as operações recentes da Polícia Federal, como Anaconda, Matusalém, Farol da Colina e outras, todas bem-sucedidas. E todas contaram com a colaboração do Ministério Público. É claro que conduzir inquéritos não é função dos procuradores mas em alguns casos eles podem e devem fazer isso. Eu mesmo, naquele caso das cadernetas dos bicheiros, em que apareciam policiais e políticos corruptos, tive que colher depoimentos e atuar diretamente na investigação. Era um caso excepcional, em que a própria polícia estava envolvida. Espero que o STF faça uma interpretação sensata da regra constitucional, delimitando as situações em que o procurador pode e deve participar do inquérito policial.

Em defesa de uma definição rígida, que discipline a ação dos procuradores evitando os excessos e ultrapassagens legais, manifestou-se o senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG).

— O assunto é delicado e precisa ser examinado com serenidade. Mas desde o governo passado vem exigindo uma manifestação objetiva do STF. Aprecio a nova compreensão de alguns membros do PT sobre o problema. Delimitar o poder dos procuradores é do interesse do próprio Ministério Público, cuja importância não pode ser banalizada por abusos de uns.

Sobre Eduardo Jorge Caldas Pereira, ex-ministro de Fernando Henrique, os procuradores Guilherme Schelb e Luiz Francisco disseram ter indícios veementes de corrupção, não apresentados até hoje, embora a investigação continue aberta. Ele escreveu mas falou menos da oportunidade que se abre para a definição jurídica e mais de seus antagonismos com o PT. Na coluna anterior, relatei caso ocorrido com o ministro Dirceu, a quem o procurador Luiz Francisco ofereceu um dossiê contra as filhas de Fernando Henrique, que o hoje ministro desprezou por inconsistente e mandou ao ex-presidente:

— Então ele confessa sua cumplicidade com as proezas do procurador Luiz Francisco! — diz EJ, invocando o fato de Dirceu ter aceito o convite para examinar a denúncia. E alega também que faltou ética, por não ter denunciado o ato político do procurador.

Diz estas e outras coisas que a amargura explica. Já seu irmão Fernando Jorge, prestigiado advogado em Brasília, faz considerações objetivas: "Difícil imaginar instituição que deva ter aderência maior ao Estado e distanciamento igual do governo, o que significa regras de atuação claras e rígidas, procedimentos neutros e desenho administrativo técnico."

A palavra final, em breve, virá do STF, provocado pelo próprio MP.

GLOBO 2ª edição • Sábado, 28 de agosto de 2004

PANORAMA POLÍTICO



TEREZA CRUVINEL • de Brasília

O poder dos procuradores (III)

• O STF marcou para quarta-feira, 1º de setembro, o julgamento da ação que trata da amplitude dos poderes dos procuradores, em particular do direito de investigar. Ontem o Tribunal de Justiça de São Paulo esquentou o assunto ao rejeitar petição para afastar os procuradores que investigaram o caso Santo André e figuram como acusadores no processo.

No Supremo há posições coincidentes, divergentes e outras insondáveis sobre esta duplicidade de papéis que muitos acham incongruente, inclusive o ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos. Do debate sempre surge alguma luz, e até que venha a dos doutos ministros do STF, acolhemos mais duas opiniões: a de Fábio Kerche, que tem no assunto o objeto de uma pesquisa acadêmica em curso (é doutor em ciência política pela USP e atualmente secretário-adjunto de imprensa da Presidência) e a do promotor Leonardo Cuña de Souza, do Rio.

Em relação ao direito de investigar, assegura Kerche que na maioria dos países onde ele existe, os procuradores são subordinados aos governos, assim como a polícia no Brasil. Muitos procuradores, diz ele, citam a França como exemplo de país onde tal papel é amplamente exercido, deixando, porém, de dizer que lá os procuradores são subordinados ao Ministério da Justiça. Ele aponta a Itália como aberração:

— Lá promotores e juízes têm posições cambiáveis e fazem parte da mesma carreira. Eles investigam, acusam e julgam. É o pior modelo frente à teoria democrática dos freios e contrapesos entre os poderes.

Nos EUA, prossegue, os *district attorneys* (promotores distritais) têm grande autonomia mas em 45 dos 50 estados são eleitos pelo voto do povo. Ou seja, prestam contas ao povo. Já no Brasil, os promotores são livres para fazer suas escolhas mas não podem ser responsabilizados ou cobrados por elas, distorcendo perigosamente a equação democrática.

Recentemente, alguns promotores argumentaram que não deve o procurador-geral ser nomeado pelo presidente da República. Seria a autonomia absoluta, sem freio e contrapeso.

Já o promotor Leonardo Cuña de Souza corrige afirmação de coluna anterior, de que a Constituição deu exclusividade à polícia para investigar. Afirmação de fato imprecisa. Demonstra ele que, se houvesse tal exclusividade, não poderiam existir CPIs, corregedorias e similares. A exclusividade foi dada à Polícia Federal (excluindo as outras polícias) para, no papel de polícia judiciária da União, conduzir investigações destinadas a embasar denúncias do Ministério Público Federal.

A seu ver, uma minoria entre os procuradores, menos de 1%, tem sido tentada pela busca da projeção pessoal, o que tem levado a excessos eventuais, às críticas e à defesa equivocada da limitação do direito de investigar.

Agora, esperemos o STF.

403

464

A quem cabe investigar

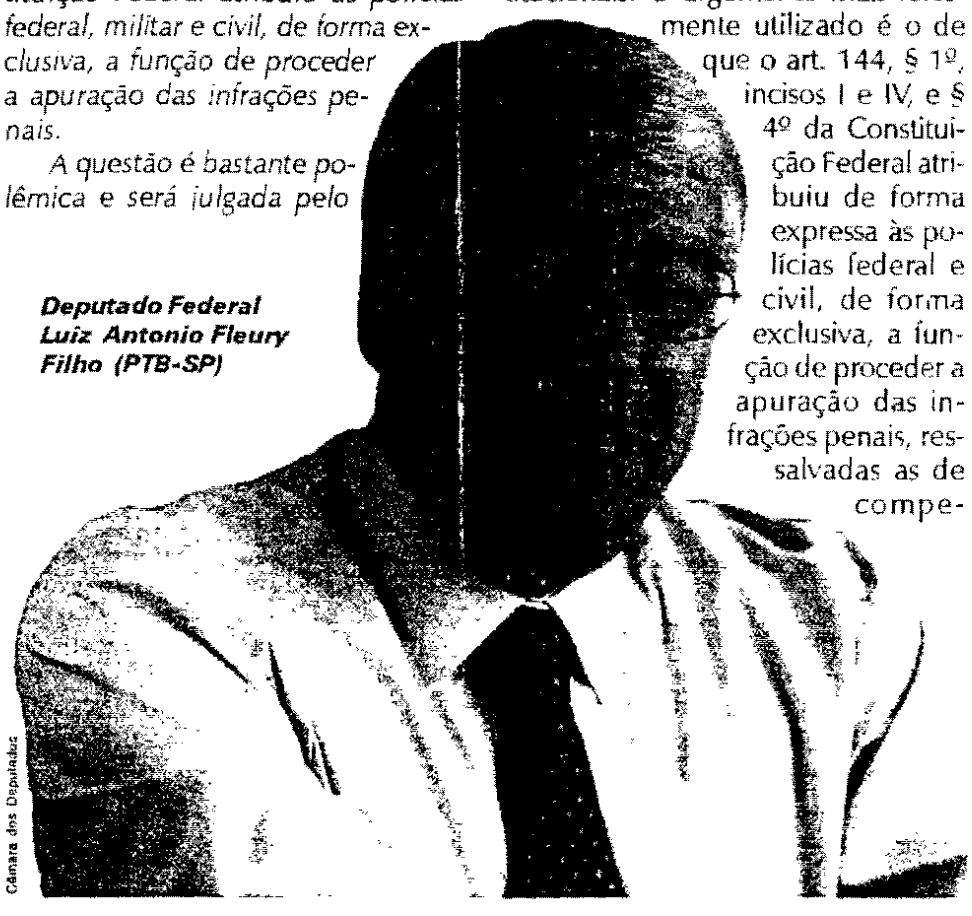
STF estuda ação que impede o Ministério Público de atuar em investigações criminais, atribuindo a função somente à polícia

O Supremo Tribunal Federal (STF) está analisando uma ação que impede o Ministério Público (MP) de investigar em matéria criminal. Atualmente, além da polícia, o MP também investiga, sendo o titular da ação penal. A investigação realizada pelo órgão, num primeiro momento, se destina a formar o conhecimento da causa e convencimento para promover a acusação perante o Judiciário. A decisão a ser tomada pelo STF é bastante complexa.

De um lado, as opiniões favoráveis ao MP alegam que as corporações da polícia querem preservar um monopólio.

Por outro lado, os defensores da ação impeditiva afirmam que a Constituição Federal atribuiu às polícias federal, militar e civil, de forma exclusiva, a função de proceder a apuração das infrações penais.

A questão é bastante polêmica e será julgada pelo plenário do STF em agosto deste ano. Para opinar sobre esse assunto, a Cidades do Brasil convidou os deputados federais Luiz Antonio Fleury Filho (PTB-SP), procurador-geral da Câmara dos Deputados e João Campos (PSDB-GO), delegado de polícia.



Deputado Federal Luiz Antonio Fleury Filho (PTB-SP)

Câmara dos Deputados

Muito se tem discutido sobre a possibilidade de o Ministério Público proceder em investigações criminais diretamente, sem a interferência da Polícia Judiciária. As pessoas que entendem que o Ministério Público não pode validamente investigar apresentam vários argumentos, mas que pecam em sua origem e não resistem a uma interpretação sistemática de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais. O argumento mais fortemente utilizado é o de que o art. 144, § 1º, incisos I e IV, e § 4º da Constituição Federal atribuiu de forma expressa às polícias federal e civil, de forma exclusiva, a função de proceder a apuração das infrações penais, ressalvadas as de competência da Justiça Militar; assim sendo, não caberia ao Órgão acusador invadir seara alheia.

Outro argumento empregado é o de que a competência para promover privativamente a ação penal pública não engloba a investigação criminal. Tais funções, embora interligadas, seriam diversas e de atribuição de órgãos diferentes, não se aplicando a lógica dos poderes implícitos, de quem pode o mais (oferecer a denúncia), poder o menos (investigar e colher provas para o oferecimento da denúncia).

"Os argumentos citados não me convencem de que o MP não pode investigar"

Assim, quando a Constituição Federal atribui o poder de requisição ao Ministério Público (art. 129, VI), seria apenas nos procedimentos administrativos cíveis de sua competência, quais sejam, inquéritos civis e outros do gênero, não estando englobados procedimentos criminais de qualquer ordem. Além do mais, a atribuição do Ministério Público se limitaria a requisitar a instauração do inquérito policial e diligências complementares a este (art. 129, VIII, da CF), que deveriam ser cumpridas pela Autoridade Policial.

Além desses argumentos técnicos, somam-se outros de ordem política, tais como não ser aconselhável concentrar o poder de investigar e propor a ação penal em um único órgão, pois a concentração poderia levá-lo a não agir com a necessária isenção e o de que o Ministério Público pode, por meio de re- ⊃

quisição de diligências complementares, suprir as deficiências do inquérito policial, não havendo necessidade de colher as provas diretamente.

Apesar de respeitáveis, os argumentos citados não me convencem de que o MP não pode realizar investigações de natureza criminal.

O Constituinte de 1988 criou uma série de atribuições para o Ministério Público e dotou-lhe de vários instrumentos para que essas novas funções pudessem ser exercidas.

O art. 129, I, da Magna Carta deixou claro que o Ministério Público é o titular da ação penal pública, e que é função institucional do Ministério Público expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma da Lei Complementar respectiva. Aliás, a Lei Complementar nº 75, de 20.5.1993, que dispõe sobre a organização, atribuições e o estatuto do Ministério Público da União, prevê no art. 8º, § 2º, que nenhuma autoridade poderá opor ao Ministério Público, sob qualquer pretexto, a exceção de sigilo, sem prejuízo da subsistência do caráter sigiloso da informação, do registro, do dado ou do documento que lhe seja fornecido.

A Constituição Federal dispõe também que é função institucional do Ministério Público a requisição de diligências investigatórias e do inquérito policial. Se a intenção do Constituinte fosse a de limitar esses poderes de investigação à instauração do inquérito policial, o teria dito expressamente.

O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 234, na qual diz que "a participação do membro do Ministério Público na fase investigatória criminal não acarreta o seu impedimento ou suspeição para o oferecimento da denúncia".

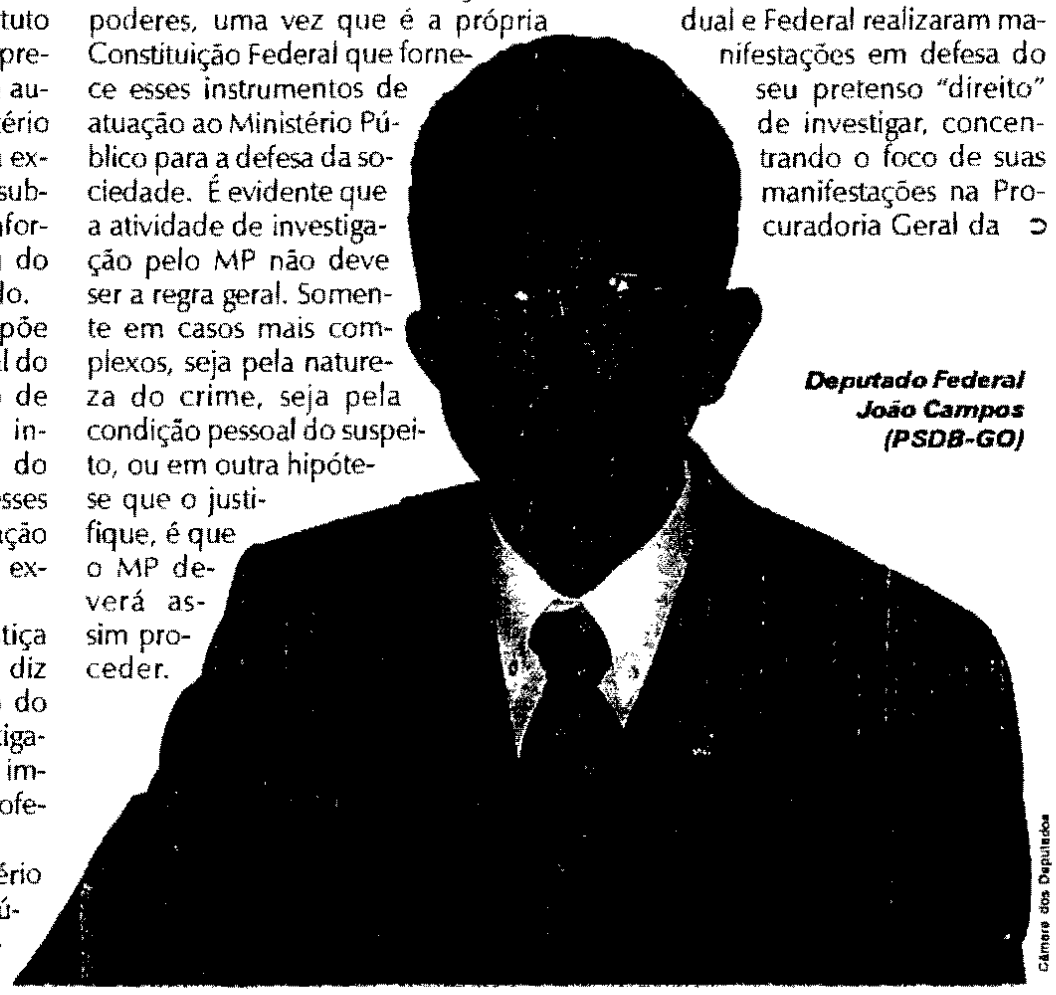
Diante disto, como o Ministério Público é o titular da ação penal pública, estando dotado dos poderes de requisição de documentos, de perícias, de oitiva de testemunhas e de interrogatórios de suspeitos, pode validamente investigar quando o interesse público o exigir, ou seja, quando o Promotor de Justiça visualizar, na situação concreta, que a investigação policial não será feita a contento ou que não está sendo bem conduzida, Como destinatário final das provas produzidas, ele pode e deve validamente investigar, a fim de conseguir êxito na ação penal a ser proposta.

Também não se há que falar em falta de isenção quando o Ministério Público procede às investigações diretamente, uma vez que o Promotor de Justiça não é somente parte, mas fiscal da lei, tendo o dever de fazer com que a lei penal seja aplicada de forma imparcial e dentro dos limites da legalidade. Da mesma forma, essas prerrogativas não podem ser taxadas de indevida concentração de poderes, uma vez que é a própria Constituição Federal que fornece esses instrumentos de atuação ao Ministério Público para a defesa da sociedade. É evidente que a atividade de investigação pelo MP não deve ser a regra geral. Somente em casos mais complexos, seja pela natureza do crime, seja pela condição pessoal do suspeito, ou em outra hipótese que o justifique, é que o MP deverá assim proceder.

Não estará invadindo ou usurpando a área de atuação de outras Instituições, mas sim agindo em prol da apuração da verdade real e do interesse público. O MP não tem estrutura (e nem pretende) para assumir toda e qualquer investigação policial, e, quando o fizer, deverá agir ainda com maior cautela e dentro dos estritos limites da lei, sob pena de contaminar todas as provas que produzir.

Portanto, fica evidente que não há vedação para que o Ministério Público proceda às investigações criminais diretamente, quando a defesa da sociedade e do próprio estado de direito assim o recomendarem. Tal prerrogativa somente deve ser utilizada em caráter excepcional, para assegurar o respeito e a credibilidade da Instituição. ■

No dia 22 de junho de 2004, os membros do Ministério Público Estadual e Federal realizaram manifestações em defesa do seu pretenso "direito" de investigar, concentrando o foco de suas manifestações na Procuradoria Geral da ➲



Deputado Federal João Campos (PSDB-GO)

Câmara dos Deputados

406

República, fazendo por merecer a repulsa da opinião pública pela utilização de uma instituição emblemática da República para a consecução de fins classistas, em flagrante afronta aos princípios constitucionais da legalidade, moralidade e da impessoalidade da administração pública. Repercutindo a manifestação classista do MP, o jornal O Globo, veiculado no dia 23 de junho de 2004, trouxe a seguinte manchete: "Procuradores saem às ruas em defesa do Direito do Ministério Público de investigar". Pelo Jornal de Brasília, na mesma data, a seguinte manchete: "MP não aceita perder poder de investigação". Já o jornal Correio Brasiliense foi lacônico ao anunciar a manchete: "Guerra entre MP e Polícia".

Valendo-me dessa última manchete, mais precisamente do seu equívoco, passo a considerar o que existe de verdade nessa história toda. Não se trata de uma guerra, vez que não há um objeto de disputa entre dois opositores. Pelo contrário, existe sim uma ganância, de uma parcela dos membros do MP, que busca açambarcar com exclusividade todos os aspectos da *persecutio criminis*, ignorando a complexidade e a especificidade de sua fase administrativa, também chamada de investigação criminal, fase esta que, por força de imposição constitucional, deve ser conduzida exclusivamente pela autoridade de polícia judiciária federal ou estadual, dependendo da natureza do crime.

Com tal atitude, o Ministério Público trava uma guerra não contra a polícia mas contra a sociedade brasileira, contra a ordem jurídica constitucional e contra o regime democrático de direito, cujo o MP é incumbido de defender (CF Art. 127).

A propósito dessa inominável saga desfraldada pelo MP, cabe aqui um questionamento nosso sobre a eficiência do Ministério Público enquanto *Dominus Litis* ou dono da ação penal, sem prejuízo do respeito que essa instituição faz por merecer de todos nós. Por força do disposto no Código de Processo Penal Brasileiro, compete ao Ministério Público oferecer denúncia, dando início à ação penal, passando a ocupar o seu polo ativo (parte processual acusadora).

Por questões de natureza eminentemente instrumentais e estruturais, milhares de crimes estão prescrevendo no Brasil, à espera de uma ação primária e exclusiva do Ministério Público, a denúncia.

Em razão disso, ressalvado o altruísmo dos profissionais que o MP congrega, para solução de gravíssimo problema, ouve-se o clamor para que seja aberto um grande debate nacional sobre a denúncia subsidiária permanente, responsabilizando o Promotor omisso. Assim, permitir-se-á à vítima apresentar a denúncia, como já ocorre na ação popular, sempre que o MP descumprir os prazos legais.

"Milhares de crimes estão prescrevendo no Brasil, à espera de uma ação primária e exclusiva do MP"

Estou certo de que questões dessa natureza poderão levar o Ministério Público a refletir melhor, antes de prosseguir nessa insana empreitada, atitude ilegal que exclui do Poder Judiciário a apreciação da coleta prévia de provas em sede de inquérito policial. Para melhor compreensão do problema tema deste artigo, informa-se que a mobilização do MP é uma reação ao julgamento da Suprema Corte (STF), no caso investigado pelo MP em face do deputado federal licenciado Remi Trinta (PL-MA), acusado de desvio de dinheiro do SUS.

Na defesa de seu cliente, os advogados do citado parlamentar passaram a defender a tese de que a Constituição não permite a procuradores fazer investigações, prerrogativa exclusiva da polícia. Em manifestação definitiva pelo voto, os ministros Marco Aurélio Mello e Nelson Jobim, votaram a favor da tese defendida pelos advogados do réu. Caso a maioria do colegiado confirme a tese da defesa, o julgamento do Supremo Tribunal Federal valerá também como declaração de que o MP agiu com usurpação de função pública, sujeito às penas da lei. Como o respeito à ordem jurídica constitucional não foi observado o MP faz terrorismo com a liberação de um acusado que teve garantia constitucional desrespeitada.

Sobre esse tema o STF reiterou manifestação contrária ao negar conhecimento ao Recurso Extraordinário n.º 233.072-4/99 interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão da 2º Turma do TRF da 2º Região que concedeu ordem de *Habeas Corpus* para trancamento de ação penal em que o representante do Parquet instaurou inquérito administrativo.

Voltando ao cerne da questão, ressalto a importância do inquérito policial enquanto peça informativa indispensável, preliminar ao processo criminal. Criado inicialmente pela Lei nº 2.033 de 1871, o inquérito policial foi regulamentado pelo Decreto Lei nº 2.824, de 28 de novembro de 1871, *"consistindo nas diligências necessárias para o descobrimento dos fatos criminosos, de suas circunstâncias e de seus autores e cúmplices, devendo ser reduzido a instrumento escrito"*. Com a evolução do Direito Pátrio, o inquérito policial restou regulamentado no art. 4º do CPP, tendo como presidente a autoridade policial, norma recepcionada pela CF/88.

Transcendendo os limites do direito positivo, mediante exercício hermenêutico que somente ao doutrinador atento compete, o professor Luiz Vicente Cernicchiaro, ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça, em artigo publicado pelo Correio Brasiliense do dia 16/04/2001, esboçou com a lucidez que lhe é peculiar, sua convicção sobre a imprescindibilidade do inquérito policial, não exatamen- ⊃

te como mera fase do processo penal mas antes como instrumento de coleta de elementos para a configuração de fato que, em tese, seja infração penal.

Por este original e rico entendimento, o inquérito policial deixa de figurar como mera peça informativa para tornar-se um verdadeiro instrumento de justiça social, tipificando o fato delituoso de acordo com o ordenamento jurídico vigente, com significativo reflexo nas medidas a serem adotadas ao longo da *persecutio criminis*, notadamente nas chamadas medidas coercitivas.

A história é mesmo cíclica e o tema sob comento bem revela a saga ensandecida do MP rumo ao poder totalitário.

Na Ação Direta de Inconstitucionalidade que questiona a constitucionalidade do art. 3º da Lei 9.034/95, ajuizada pela Procuradoria Geral da República, o Supremo Tribunal Federal julgou procedente o pedido, para negar aos juízes o direito de investigar. Neste caso, o fundamento apresentado pelo Ministério Público foi o de que a lei questionada conferia ao juiz poderes inquisitoriais (sistema este abominado pela CF/88), além de violar o princípio do devido processo legal, ao comprometer a imparcialidade processual do juiz.

Desprovido do mesmo pudor que julgou faltar aos juízes no caso acima exposto, o MP vem a público habilitar-se a exercer função para a qual lhe falta legitimidade jurídica, atropelando os mesmos princípios por ele alegados para afastar os juízes do comando da investigação, numa construção doutrinária que mais parece "samba do crioulo doido".

Negar a importância institucional do Ministério Público seria injustiça com a própria história da moralidade da *res pública*. Daí, para conferir ao MP poderes que a Constituição reservou com exclusividade à autoridade policial, seria atropelar todo o ordenamento jurídico pátrio, inclusive a Carta Constitucional que, ao regulamentar as atribuições e competências do MP no art. 129, não contemplou tal possibilidade. Tanto é assim que o próprio MP reconhecendo não ter essa função, busca através do deputado federal Antonio Carlos Biscaia (PT-RJ), Procurador de Justiça, alterar a CF por meio da PEC nº 197, de 2003, para fazer constar do art. 129 da CF/88, dispositivo autorizando o MP a realizar a investigação criminal.

A fortiori, ao vincular a investigação criminal à prestação jurisdicional, criando também o controle externo da atividade policial por parte do MP (CF/88, Art. 129, VIII), o legislador buscou manter o equilíbrio da atividade jurisdicional do Estado, garantindo ao cidadão o conhecimento prévio do agente estatal que o investigará.

Resta saber quem sobreviverá à fogueira das vaidades. A prevalecer o bom senso, ao MP restará retornar ao exercício das importantes atribuições que lhe foram impostas pela CF/88, quedando incólume à autoridade policial o exercício de sua atividade fim, de caráter exclusivo, qual seja, a indelegável condução da investigação criminal, subsidiária da prestação jurisdicional. ■

NOVO REPRESENTANTE EM SÃO PAULO

Para falar, receber informações, programar e anunciar em

CIDADES DO BRASIL

no Estado de São Paulo, contacte

JOSÉ ROBERTO FIDELIS

Largo da Matriz Velha, 43 - Apto 34 - Freguesia do Ó
Fones (11) 3935-0969/9882-7856 - 02925-060 - São Paulo - SP
fidelis@cidadesdobrasil.com.br

José Roberto Fidelis

REPRESENTANTE

Compromissos do Ministério Público

GERALDO BRINDEIRO *

O Ministério Público Brasileiro recebeu, pela primeira vez na nossa História, amplo disciplinamento institucional de nível constitucional na Constituição Federal de 1988. Ela o definiu como instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

A Constituição estabelece como princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Além das funções tradicionais, de *custos legis*, fiscal da lei e promotor da ação penal pública, da ação direta de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade, da representação interventiva e das funções eleitorais, são novas funções institucionais promover o inquérito civil público e a ação civil pública para proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Cabe ainda à instituição zelar pelo devido respeito dos poderes públicos e dos serviços públicos aos direitos assegurados na Constituição, defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas e exercer o controle externo da atividade policial.

Nosso compromisso com a proteção dos Direitos Humanos e a defesa do Estado Democrático de Direito é uma exigência constitucional. A violência policial tem historicamente gerado as maiores violações de direitos humanos no país. O próprio Ministério Público já sofreu as conseqüências disso. É preciso mudar e é o que se começa a fazer por meio do Plano Nacional de Direitos Humanos, cursos para as polícias militares e civis e criação de Departamento de Direitos Humanos na Polícia Federal. Devo reverenciar sempre a memória do procurador da República Pedro Jorge de Mello e Silva, assassinado em razão do exato cumprimento de seu dever em 1982. Requisitei em setembro do ano passado a reabertura das investigações, pela Polícia Federal, para captura do assassino, o ex-major Ferreira, da Polícia Militar de Pernambuco, que se encontrava foragido há 13 anos. A prisão ocorreu em janeiro deste ano e em abril o presidente da República Fernando Henrique Cardoso, atendendo a solicitação que fiz, concedeu condecoração póstuma da Ordem do Rio Branco ao procurador assassinado, entregue à viúva e filhas, em solenidade no Itamarati, em reconhecimento do Estado Brasileiro por seus méritos como membro do Ministério Público.

É missão do Ministério Público cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis do país. A lei deve valer para todos. Os princípios da legalidade e da igualdade perante a lei são os fundamentos do Estado Democrático de Direito.

A Constituição assegura ainda aos membros do Ministério Público garantias e vedações análogas às da magistratura. As garantias da vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos visam a assegurar sua independência. As vedações do recebimento de honorários, percentuais ou custas processuais; da participação em sociedade comercial; do exercício de qualquer outra função pública, salvo uma de magistério; do exercício da advocacia e de atividade político-partidária visam a garantir-lhes a indispensável isenção e conseqüente credibilidade. Propus duas ações diretas de inconstitucionalidade, que deverão ser julgadas em breve pelo Supremo Tribunal Federal, contra a filiação partidária de membro do Ministério Público simultaneamente no exercício de suas funções institucionais.

Devo enfatizar a necessidade de reformas para tornar o processo moderno e funcional, atendendo aos anseios da sociedade. É preciso modernizar a Justiça, o Ministério Público e a polícia judiciária, aparelhando-os com os meios materiais e os recursos humanos necessários e eliminando-se anacronismos legislativos e administrativos. Somente assim poderão ser evitados a lentidão na prestação jurisdicional, o acúmulo de processos e as dificuldades no combate à criminalidade.

Meras cruzadas moralizadoras periódicas sem os efeitos práticos desejados são insuficientes. É necessário modernizar a legislação e o processo para maior eficiência na persecução criminal, especialmente no combate ao crime organizado, ao tráfico de drogas, aos crimes contra o patrimônio público e aos crimes do colarinho branco, denominação usada pelos criminalistas americanos já na década de 50, a partir da publicação do livro *The White Collar Crime*, em 1949, por Edwin H. Sutherland.

A modernização do processo, todavia, não deve significar prejuízo na observância rigorosa dos princípios constitucionais do Estado Democrático de Direito. Nele não há lugar para julgamentos sumários e tribunais de exceção, como nos regimes autoritários. Na persecução criminal não se pode dispensar, em nenhuma hipótese, a observância dos princípios constitucionais da legalidade, da presunção da inocência, *do due process of law*, do contraditório e da ampla defesa.

No mundo contemporâneo – em que há fatos novos nunca antes ocorridos no campo da biotecnologia, cibernética, comunicações e informática, e no qual existem a globalização da economia e a formação de blocos como a Comunidade Econômica Européia, o Nafta — North American Free Trade Agreement — e o Mercosul, dentre outros, não pode o jurista prescindir de perspectiva internacional e de direito comparado, visão interdisciplinar e sólida formação humanística e filosófica. Somente assim poderá enfrentar os desafios de encontrar as soluções éticas que se impõem à convivência nacional e internacional, à solidariedade e à dignidade da pessoa humana.

O Estado moderno certamente não é o mesmo do Século 19 ou da primeira metade do Século 20. O Direito Internacional Contemporâneo tem sido neste final de século muito menos direito interestatal e muito mais direito de cooperação internacional nas mais diversas áreas de interesses comum e de proteção dos direitos da pessoa humana independentemente de fronteiras nacionais, como ensina o professor Wolfgang Friedman, a partir do seu livro *The Changing Structure of International Law* publicado pela Columbia University Press, New York (1964). O Brasil deverá ingressar no Século 21 com as reformas constitucionais necessárias à governabilidade a que se refere Norberto Bobbio plenamente realizadas, a fim de permitir o desenvolvimento econômico e social do país e que o Estado possa exercer efetivamente o seu papel de promover a segurança, a justiça e o bem-estar.

O Ministério Público Brasileiro tem compromisso com o Estado Democrático de Direito e com a proteção dos Direitos Humanos. Tal compromisso renova-se em face da globalização da economia no mundo contemporâneo, devendo-se preservar a ordem jurídica constitucional e assegurar o respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana e indispensáveis à sua dignidade. Às vésperas do terceiro milênio estamos no rumo certo, contribuindo para construir a nova democracia brasileira, "forte e humana na América Tropical", como diria o saudoso Gilberto Freyre.

* Procurador-geral da República

JORNAL DO COMMERCIO
Perspectivas

Constituição desfigurada

JOSAPHAT MARINHO

PROFESSOR EMÉRITO DA UNB E DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, DIRETOR DA FACULDADE DE DIREITO DA UPIS, EX-SENADOR

Há 13 anos foi promulgada a Constituição de 5 de outubro de 1988. Provinda de uma Assembléia Constituinte, teve o efeito da claridade na escuridão. Baniu o equívoco de 1967, com os apêndices que lhe foram acorrentados. O contentamento geral de recebê-la não correspondeu, porém, à decisão de bem cumpri-la. Nesse período experimentou instantes de plenitude e outros de profunda deformação ou de desprezo. Restaurando e alargando a ordem democrática, garantiu a sucessão regular no poder, em hora tumultuada de impeachment do primeiro presidente eleito sob sua vigência. Mas as medidas provisórias, desde cedo multiplicadas, já invadiam o processo legislativo, como se fossem normas ordinárias.

O próprio Poder Legislativo, renegando as fontes da Constituinte, introduziu no texto reforma de sentido neoliberal e de injustiça social, ou anomalias. Reduziu o poder do Estado no campo social e econômico, ampliando os privilégios de grupos capitalistas privados, nacionais e estrangeiros. Deformou a política do petróleo. Destituiu os servidores de vantagens adquiridas. Adotou sistema de remuneração de pessoal à base de um teto, até hoje não fixado definitivamente. Nem os subsídios dos congressistas são estabelecidos regularmente, embora o artigo 49, VII, o preveja. Criou forma inexeqüível para definir os subsídios dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A exigida competência "conjunta" dos Três Poderes, para iniciativa da lei, provocou a omissão em curso, condenatória do regime.

Imperioso é restaurar o apreço à Constituição, porque sem esse respeito não há ordem permanente, nem liberdades e garantias para todos, nem desenvolvimento pacífico

ENFRAQUECIMENTO. Submetendo-se freqüentemente aos propósitos do Governo, o Congresso Nacional tem concorrido para enfraquecer o sistema da Constituição e a autoridade dela. Trinta e duas emendas já aprovadas, em apenas 13 anos, deformaram gravemente o modelo constitucional.

A última foi a que conferiu nova disciplina às medidas provisórias, deixando ainda largo caminho aberto aos abusos do Poder Executivo. Desfigurada, perdida a unidade de seu sistema, a Constituição passou a ser interpretada sem rumo certo.

Não se atenta devidamente na preeminência de suas normas essenciais, as que deviam traçar a trajetória de sua exegese sistemática. Abandona-se o conjunto do texto para dar relevo a elementos históricos, de si secundários e ainda menos válidos para momentos diversos. O caráter institucional dos princípios e normas é substituído pelo relevo de regras menores.

Ora, as constituições, como complexo de normas lógicas, jurídicas e políticas, precisam ser interpretadas tendo em conta o coletivo, não o individual. A proteção aos direitos fundamentais há de ver o homem na sociedade e a serviço dela, e não o indivíduo preso a seus interesses pessoais, ou circunstanciais.

BEM COMUM. No mundo de competição e de desigualdades em que vivemos, as instituições devem operar como instrumentos de equilíbrio, para o bem comum. Por isso João Mangabeira ponderou, lucidamente, que a Constituição não pode ser entendida "contra a felicidade coletiva". Mas, para que assim não seja interpretada, acrescentou, é preciso que "o espírito se alevante do quintalejo amurado dos direitos do indivíduo para o cimo descampado dos interesses nacionais". É nessa altitude e nessa dimensão que há de situar-se o entendimento correto do texto constitucional.

Na proximidade de novo pleito eleitoral amplo, para escolha dos principais titulares de cargos representativos e de governo, é tempo de despertar a consciência nacional. O futuro, de nuvens densas, há de ser confiado a quem tenha idoneidade e competência para romper equívocos e corrigir desvios, e não aos que se acomodam nas águas turvas. O terror não deve obscurecer a perversidade dos que enganam, deturpam as instituições e prejudicam a comunidade. Imperioso é restaurar o apreço à Constituição, porque sem esse respeito não há ordem permanente, nem liberdades e garantias para todos, nem desenvolvimento pacífico.

O poder da força e da malícia é grande, mas transitório. Vargas caiu em 1945, inesperadamente. Ao contrário, Churchill e Roosevelt governaram na guerra sem estrangular os direitos da cidadania. O golpe no Chile e a morte brutal do presidente Allende não impediram o retorno da democracia nesse país. É que o voto significa liberdade de consciência e não comando fictício, decisão espontânea e não produto de ordem estranha à dignidade do homem.

No aniversário da Constituição maltratada, essas idéias devem ser relembradas, como estímulo aos espíritos livres e à resistência dos injustiçados.

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES DA REPÚBLICA

SGAS Q. 603 - Bloco A - N.º 23 - Sala 128 - CEP 70.200 - Telefone: 226-6127 - Brasília - DF

410

OF. PRESI Nº 031/92 Brasília, 06 de maio de 1992

Senhor Procurador-Geral

DOC. 20

Tenho a honra de dirigir-me a V. Exa. para transmitir-lhe o resultado das conversações que mantive, acompanhado pelo colega Dr. Amir José Finocchiaro Sarti, com os representantes dos Delegados de Polícia Federal, a propósito de Lei Orgânica do Ministério Público da União.

Como é de seu conhecimento, a entidade representativa dos policiais federais vinha obstaculizando a tramitação da nossa lei no Congresso Nacional, em razão de discordância quanto a diversos dispositivos do projeto, supostamente lesivos aos interesses corporativos da classe policial.

Do encontro resultou uma conciliação de posições que, merecendo a homologação de V. Exa., permitirão o prosseguimento dos trâmites legislativos, afastados, pelo menos, os embaraços opostos pelos policiais.

Os termos do ajuste são os seguintes -e tão somente estes:

1º) No artigo 9, I, do Projeto retirar a palavra "policiais" (o que nos pareceu aceitável e sem maiores repercussões na atividade ministerial, até porque os "estabelecimentos policiais" de regra também são "prisionais").

2º) No artigo 9º, II, substituir a expressão "atividade policial" pela -"atividade de polícia judiciária" (o que, sem prejuízo para a atuação do Ministério Público, tranquiliza os policiais quanto a eventuais ingerências na atividade **administrativa** dos órgãos de segurança pública).

3º) No artigo 38, I, acrescentar o termo "correlatos" (o que limita o alcance do dispositivo ao campo da ação civil pública, como parece ser o alcance real do dispositivo). (vide adt 3º, I)

Exmo. Sr.
Doutor **ARISTIDES JUNQUEIRA ALVARENGA**
DD. Procurador-Geral da República
Nesta

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES DA REPÚBLICA

SGAS Q. 603 – Bloco A – N.º 23 – Sala 128 – CEP 70.200 – Telefone: 226-6127 – Brasília - DF

TRIBUNAL FEDERAL 491

4º) No artigo 38, II, substituir a expressão "produzir provas" por "**apresentar** provas" (o que dispensa considerações...). (Vide art. 7º, II)

5º) No artigo 38, III, substituir a expressão "produzir provas" por "**apresentar** provas" (justificativa igual à anterior). (Vide art. 7º, II)

6º) No artigo 38, IV, acrescentar "na forma do artigo 9º" (o que tranquiliza os policiais, deixando claro que o "controle externo da atividade policial" se faz na forma do artigo 9º, como parece o óbvio).

Na certeza da mmelhor atenção de V. Exa., aproveito para reiterar-lhe meus protestos de apreço e consideração.

FRANCISCO JOSÉ TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Presidente da ANPR

TERMO DE ACORDO

1. Os infra assinados acordam em relação ao Projeto de Lei Complementar nº 11/1991, que dispõe sobre a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União, que os artigos, parágrafos, incisos e alíneas, aqui expressamente apresentados, hão de ter a seguinte redação:

Emenda 13 — 1) o caput, do inciso XIX, do artigo 6º:

XIX - promover a responsabilidade;

Emenda 14 — 2) o inciso I, do artigo 7º:

I - "instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos";

15 — 3) o inciso I, do artigo 150:

I - "instaurar o inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos";

Em. 16 — 4) o inciso II, do artigo 7º:

II - requisitar as diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial e do inquérito policial militar, podendo acompanhá-los e apresentar provas;

17 — 5) o inciso III, do artigo 7º:

III - "requisitar à autoridade competente a instauração de procedimentos administrativos, ressalvados os de natureza disciplinar, podendo acompanhá-los e produzir provas;

18 — 6) idêntica redação para o inciso III, do artigo 38:

7) idêntica redação para o inciso III, do artigo 150:

8) suprimir o inciso IV, do artigo 7º, que passa ser o inciso IX, do artigo 8º, com a seguinte redação:

IX - requisitar o auxílio de força policial;

9) o caput, do artigo 8º:

Artigo 8º: "Para o exercício de suas atribuições, o Ministério Público da União poderá, nos procedimentos de sua competência;

10) ficam prejudicadas as alterações/supressões, propostas nos incisos I e VII, do artigo 8º; inciso II; inciso III; inciso IV; inciso V; inciso VIII e par. 2º, todos do mesmo artigo 8º.

11) o caput, do artigo 9º:

Artigo 9º: "O Ministério Público da União exercerá o controle externo da atividade policial por meio de medidas judiciais e extrajudiciais, podendo;

12) o inciso I, do artigo 9º:

I - " ter livre ingresso em estabelecimentos policiais ou prisionais."

13) o inciso II, do artigo 9º:

II - "ter acesso a quaisquer documentos relativos à atividade fim policial";

14) o inciso III, do artigo 9º:

III - "representar à autoridade competente pela adoção de providências para sanar a omissão indevida, ou para prevenir ou corrigir ilegalidade ou abuso de poder";

15) o inciso IV, do artigo 9º:

IV - "requisitar da autoridade competente a instauração de inquérito policial sobre a omissão ou fato ilícito ocorrido no exercício da atividade policial";

16) o inciso II, do artigo 38:

II - "requisitar diligências investigatórias e instauração de inquérito policial, podendo acompanhá-los e apresentar provas";

17) o inciso I, do artigo 117:

I - "requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial militar podendo acompanhá-los e apresentar provas";

18) o inciso II, do artigo 150:

II - "requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, podendo acompanhá-los e apresentar provas";

2. Fica suprimido o artigo 296

3. Ficam retiradas as emendas propostas às alíneas a; b; c; d; e "e" do artigo 3º; a alínea c, do inciso II, do artigo 5º; ao pár. 1º, do artigo 6º; ao artigo 10; à alínea e, do inciso XV, do artigo 49; ao inciso VI, do artigo 150; à alínea d, do inciso XIII, do artigo 159; ao artigo 267.

4. O presente Termo de Acordo vincula as partes signatárias tanto à aprovação do texto legal no Senado da República, quanto na Câmara Federal, no que pertine às relações entre o Ministério Público da União e a atividade policial, ficando desde logo desautorizado pelas entidades que subscrevem o presente Termo qualquer nova alteração do texto proposto pelo Relator, Sen. Amir Lando, no particular.

Brasília, 25 de novembro de 1992

FRANCISCO JOSÉ TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Presidente da ADPF

ACHILLES BENEDITO DE OLIVEIRA
Presidente em exercício da CONDEPOL/BRASIL E ADEPOL/DF

P/NASCIMENTO ALVES PAULINO
Presidente da ANDPF
SEBASTIÃO JOSÉ LESSA
Conselheiro da ANDPF

WLADIMIR SÉRGIO REALE
Presidente da ADEPOL/RJ

PAULO ROBERTO SIQUETTO
Presidente do SINDPESP e pela ADPESP

JOSÉ ERCÍDIO NUNES
Representante da SPF/MJ

CLÁUDIO LEMOS FONTELES
Representante da PGR

POLÍCIA FEDERAL
415
ANOS

416

O MINISTÉRIO PÚBLICO E O INQUÉRITO POLICIAL[1]

Antonio Evaristo de Moraes Filho
(advogado criminal e professor de Direito Penal da UERJ)

Doc nº 21

Em seus trinta e sete anos de existência, a Corte Européia dos Direitos do Homem vem se afirmando como um tribunal paradigma, a servir de espelho para todos os organismos que têm como meta a distribuição de justiça.

Em se analisando seus julgados, no campo criminal, verifica-se que a Corte tem revelado marcante preocupação em resguardar o respeito à garantia da *equitatividade* do processo penal, em cujo curso do qual se deve assegurar às partes a **igualdade de armas**.

Assim, por exemplo, no "Affaire Barberá, Messegué et Jabardo, contra a Espanha", o tribunal internacional considerou ilegítima a condenação dos réus, acusados de atos de terrorismo, que

---

[1] Trecho da palestra proferida na Escola Superior do Ministério Público da Bahia, em 29/11/96.

417
SUPR... FEDER...

tiveram como conseqüência a morte de um empresário catalão. A Corte entendeu que fora violado o art. 6.1 da Convenção Européia dos Direitos do Homem, em face de não haver sido garantido aos condenados um *procés équitable* (vide Vincent Berger, "Jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme",4ª ed. 1994, pgs. 173/7).

No desdobramento das reflexões sobre os problemas relativos à igualdade de armas e ao processo eqüitativo, surgem como matéria de relevo as denominadas **investigações preliminares**, que constituem a fase preparatória da *persecutio criminis*, correspondendo, no direito brasileiro, ao inquérito policial. Acerca do tema, um dos mais importantes aspectos relaciona-se com a questão da autoridade pública a que se deva incumbir de efetuar as investigações: se à Polícia Judiciária, ao Ministério Público ou ao Juiz de Instrução.

Com a progressiva prevalência, na Europa, do sistema acusatório, cada vez mais vai sendo postergada a figura do Juiz de Instrução. Nos dias de hoje, a dúvida se limita em escolher, entre a Polícia Judiciária e o Ministério Público, a quem se confiar o comando e a feitura direta das investigações preliminares.

Os excessos de exposição publicitária dos membros

418

do Ministério Público italiano, que acabou por contaminar seus colegas franceses, teve, como um dos funestos resultados, o suicídio, em Paris, de um empresário injustamente indiciado e alvo de opressivo noticiário pela imprensa. Este episódio e outros análogos, de acusações estrepitosas e injustas desencadeadas pelo *parquet*, fizeram com que se fortalecesse o entendimento em favor da entrega das investigações preliminares às autoridades policiais, ainda que sob o controle, mais ou menos intenso, do Ministério Público.

Em contrapartida, a consciência jurídica mundial ficou traumatizada com o famoso "Processo dos Seis de Birmingham", que culminou com um brutal erro judiciário, decorrente da atuação da polícia inglesa que, através da tortura nos interrogatórios, obteve a confissão dos indiciados (irlandeses suspeitos de homicídios por atos terroristas), e que, por meio da fraude, apresentou um laudo pericial dando como positiva a presença de vestígios de explosivos, nas mãos dos reús.

No momento, esta matéria referente à atribuição para a condução do inquérito ganha extrema importância no Brasil, em razão das divergências surgidas na interpretação do art. 26, I, da Lei Orgânica Nacional dos Ministério Público (L. 8.625/93), gerando questionamentos sobre a possibilidade de o Ministério Público

419

promover, diretamente, a abertura de inquéritos de natureza criminal e, no curso dos mesmos, realizar as diligências que o art. 6º do Código de Processo Penal incumbe às autoridades policiais.

Sobre esta matéria, seria de todo pertinente fazer-se, de início, uma rápida analise dos diversos sistemas adotados na Europa, para o que nos valeremos, basicamente, das obras "Procédures Pénales d'Europe" (coordenada por Mireille Delmas-Marty, 1995) e "Droit Pénal Comparé" (Jean Pradel, 1995).

Em quase todos os países, a persecução penal é precedida de uma fase preparatória destinada a apurar a existência do crime e identificar o seu autor.

No tocante à atribuição para conduzir estas investigações preliminares, há dois sistemas principais: o **inglês**, pelo qual a incumbência é da polícia; e o **continental**, onde, no dizer do novo Código de Processo Penal italiano, "il pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria"(art. 327).

Na Inglaterra, o Ministério Público não pode proceder, diretamente, investigações. Lá prevalece o que Mireille Delmas-Marty denomina de *duplo grau* de apreciação das

430

investigações preliminares, que são, inicialmente, valoradas pela polícia que as promoveu, e depois pelo *Crown Prosecution Service*. O direito inglês entende que a **separação das funções** de colher a prova, e de formar a *opinio delicti* sobre as mesmas, é mais consentânea com a garantia do processo eqüitativo (*proces équitable*), sendo que a partir do *Prosecution of Offence Act* , de 1985, foi considerado **que as funções de investigar e de desencadear a ação penal são incompatíveis** ("Procédures..."cit. p. 418).

Em suma, na Inglaterra, adota-se, desde a fase preparatória da persecução, o que Jean Pradel intitula de *séparatisme*, princípio pelo qual devem ser cometidas a órgãos ou agentes diferenciados as sucessivas funções no curso do procedimento penal. A acumulação de funções cria o risco da parcialidade, podendo um operador do direito (policial, membro do Ministério Público ou magistrado) adotar um ponto de vista, desde logo, no início das investigações, e mantê-lo ao longo do procedimento, ficando indiferente em face de qualquer outra alternativa probatória.

Este fenômeno foi muito bem estudado por Altavilla, em sua famosa "Psicologia Judiciária" (ed. port., 1960, v. 5º, pgs. 36/39), onde dedicou dois verbetes aos perigos das **hipóteses provisórias**, que podem "seduzir o investigador ,de maneira a torna-lo

421

daltônico na apreciação das conclusões de indagações ulteriores". Adverte o mestre italiano que, uma vez internalizada na mente do policial, do promotor ou do juiz, a procedência da **hipótese provisória**, cria-se em seu espírito a necessidade de demonstrar o que considera verdade, "à qual ele liga uma especial razão de orgulho", como se, a eventual demonstração da improcedência de *sua hipótese* "constituísse uma razão de demérito". E assim, intoxicado por *sua verdade*, sobrevaloriza todos os elementos probatórios que lhe forem favoráveis, e diminui "o valor dos contrários, até o ponto de não serem tomados em consideração num auto".

Exatamente para evitar estas distorções, que não raro conduzem à perpetração de erros judiciários, prevalece o **separatismo das funções**, princípio que foi consagrado pela Corte Européia, no julgamento do "Caso Pauwls c. Bélgica" ("Jurisprudence..."cit., Anexo E, p. 491).

Mesmo em se tratando de fase inicial da persecução, quando se decide sobre a abertura, ou não, do processo, à luz dos elementos coligidos nas investigações preliminares, parece necessária, desde aí, a separação de funções de modo que um órgão, diferente daquele que efetuou colheita da prova, tenha a incumbência de optar entre a instauração do processo e o arquivamento do inquérito. Não se

414

deve esquecer de que, no estágio atual de nossa civilização, o simples sentar-se no banco do réus já representa uma espécie de pena, considerando-se o processo penal, em si mesmo, uma *cérémonie de dégradation*, celebrada na *place de supplices*, que é o tribunal criminal. Assim não seria razoável que o mesmo órgão que conduziu as investigações preliminares tivesse, também, a atribuição de decidir sobre a submissão do indiciado aos percalços uma ação penal,que sempre atinge os *status dignitatis* do cidadão (Frederico Marques, "Elementos do Direito Processual Penal", vol. II, 1961, p. 167)

* * *

Paralelamente, na quase totalidades dos países continentais, prevalece um sistema diametralmente diverso do inglês, confiando-se ao Ministério Público a integral responsabilidade pela instauração e condução das investigações preliminares, figurando a polícia como órgão operacional e auxiliar.

Assinale-se que este sistema hamoniza-se com uma das conclusões adotadas pela Associação Internacional de Direito Penal, num congresso reunido em Berna, no ano de 1988, quando se

483

assentou que da qualidade dos trabalhos dos órgãos incumbidos das investigações iniciais, depende, em boa parte, a qualidade das subseqüentes fases do processo penal. Por isso, entre outras razões, a direção das *indagini preliminari* não deve ser entregue à polícia, eis que "a lógica da polícia é uma lógica de perseguição...: ela tem como missão encontrar culpados, e não inocentes" (J.-L. Sauron, *apud* "Procédures..."cit., p. 419).

Há de se ressalvar, porém, que o novo código italiano preocupou-se em estabelecer uma diversificação de funções, ainda na fase preliminar, instituindo a figura do *giudice per le indagini preliminari* (art. 328), incumbido de manifestar-se sobre certas questões de natureza probatória, e competente para examinar o pedido de arquivamento, e, sobretudo, para decidir sobre a abertura da ação penal, após uma audiência preliminar (arts. 416 a 437), de caráter contraditório, com possibilidade de colheita de novas provas. A presença deste juiz é uma forma de controlar, indiretamente, a atuação do Ministério Público, como que em resposta à famosa indagação de Juvenal: *Quis custodiet ipsos Custodes?*

Por fim, ratificando a tendência do *séparatisme* destacada por Pradel, o diploma peninsular não permite ao juiz que prolatou decisão na fase da audiência preliminar prosseguir funcionando

424

nas etapas ulteriores do processo (art. 34.2).

* * *

Entre os dois sistemas - o **inglês** e o **continental** - o legislador brasileiro optou por aquele que estabelece uma diferenciação de funções, incumbindo à polícia a realização do inquérito, ainda que admitida certa vigilância por parte do Ministério Público. Enquanto para este último ficou atribuída a função de promover a ação pública, em regra com assento nos elementos coligidos pela polícia judiciária.

Assinala o emérito Tourinho Filho, citando o saudoso mestre Frederico Marques, "que a *persecutio criminis* apresenta dois momentos distintos: o da investigação e o da ação penal", cabendo ao Ministério Público "ajuizar a ação penal" ("Processo Penal", vol. 1, 11ª ed., 1989, p. 167). Pondera, a seguir, que

> "para o órgão do Ministério Público poder levar ao conhecimento do Juiz a notícia sobre um fato infringente da norma, apontando-lhe o autor é intuitivo tenha em mãos os elementos

485

> comprobatórios do fato e da respectiva autoria. E como consegui-los? Para isto, **o Estado criou outro órgão** (grifo nosso), incumbido dessa missão. É a *Polícia Judiciária*, cuja finalidade é a de investigar (...) Feita essa investigação, as informações que a compõem são levadas ao Ministério Público, a fim de que este, se for o caso, promova a competente ação penal".

Em diversas passagens subseqüentes de sua obra, o celebrado processualista enfatiza ser da polícia judiciária a atribuição de desenvolver o primeiro momento da atividade repressiva do Estado, desempenhando "uma fase primária da administração penal" (p. 169), oportunidade em que realiza "uma série de diligências, tais como: (...) interrogatórios, depoimentos, acareações, reconhecimentos que, reduzidos a escrito ou datilografados, constituem os autos do inquérito policial", que são encaminhados a juízo, "a fim de que o Estado, por meio de **outro órgão próprio, que é o Ministério Público**, sobre eles se manifeste, ou iniciando a ação penal com o oferecimento da denúncia, ou requerendo o arquivamento, etc." (pgs. 170/1).

Este critério de atribuir, na *persecutio criminis*,

416

funções diferenciadas a dois órgãos distintos é o que melhor se coaduna com o **sistema acusatório**, que os estudiosos, de uma forma geral, consideram mais eficaz do que o **sistema inquisitório**, no tocante ao resguardo das garantias do cidadão em face do poder persecutório do Estado.

Em nossos dias, como se disse, pode-se constatar, através das decisões da Corte Européia dos Direito do Homem, que há uma grande preocupação em se preservar o respeito ao *procès équitable* e à *egalité des armes*, garantias que ficam seriamente ameaçadas se for permitido a uma das partes - o Ministério Público - o exercício de múltiplas funções, como a de colher, diretamente e sem qualquer controle, as provas da fase preliminar e, depois, a de emitir a *opinio delicti*, desencadeando a ação penal, com fulcro nas provas por ela própria produzidas, ao seu talante. E o talvez mais grave, será a previsível formação de uma ulterior corrente jurisprudencial, reconhecendo como suficiente, para efeito condenatório, a prova colhida pelo Ministério Público na fase preliminar, em homenagem à credibilidade da fonte de que emanou.

Ademais, sob o aspecto **institucional,** esta faculdade de o Ministério Público produzir, diretamente, a prova da fase preliminar da *persecutio* implicaria outorgar-se a este órgão um

417

poder incontrastável em matéria de arquivamento das peças de informação. Com efeito, basta imaginar-se que, num determinado caso, o Ministério Público efetuasse, na fase preliminar, toda colheita da prova dando-lhe, intencionalmente, ou não, um direcionamento favorável ao indiciado. Logo a seguir, na etapa processual subseqüente, em face da fragilidade ou insuficiência dos elementos que ele próprio coligira, pediria o arquivamento das peças, arquivamento este que se tornaria obrigatório, mesmo com a eventual discordância do juiz, caso o Procurador Geral ratificasse a *opinio* de seu subordinado (art. 28, CPP). Assim, em questão de arquivamento, estaria instalada uma verdadeira **ditadura** do Ministério Público, com sério comprometimento para o **princípio da obrigatoriedade da ação penal,** que poderia ser facilmente contornado, diante da ausência, proposital, ou não, de elementos probatórios para o oferecimento da denúncia.

* * *

Apesar de o nosso Código de Processo Penal haver adotado o sistema de funções diversificadas, de uns tempos para cá, pelo menos no Estado do Rio de Janeiro, o Ministério Público, tanto na área federal, quanto na estadual, tem pretendido instaurar verdadeiros

498

inquéritos no campo penal, realizando diretamente as diligências que o art. 6° do CPP atribui à autoridade policial. Para tanto, invoca o *parquet* o art. 26, I, da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (L. 8.625/93).

Ora, evidentemente, o dispositivo invocado não autoriza o Ministério Público a exercer funções privativas da polícia judiciária.

Senão, vejamos.

A Constituição, no art. 129, III, arrola entre as "funções institucionais do Ministério Público", a de "promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público, etc". E no item VI do mesmo artigo faculta ao Ministério Público a expedição de "notificações nos procedimentos administrativos **de sua competência**" (grifo nosso). Já no item VIII, quando cuida da **esfera penal**, a Carta fala do poder de "**requisitar** diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial" (grifo nosso).

Por seu turno, a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (L. 8.625, cit.), ao regulamentar esta matéria, reitera, no art. 26, I, a faculdade de "instaurar inquéritos civis e outras medidas

479

e procedimentos administrativos **pertinentes**" (grifo nosso), admitindo que, "**para instruí-los**" (grifo nosso), se possa "expedir notificações para colher depoimentos, e em caso de não comparecimento injustificado requisitar condução coercitiva, etc." (art. 26, I "a").

Assim, uma das funções do Ministério Público é promover o **inquérito civil**, que se destina a colher elementos que permitam instruir a ulterior ação civil pública, a qual tem por objeto a "proteção, prevenção e reparação de danos" causados a determinados bens e interesses (v.g. meio ambiente, bens e direitos de valor artístico, etc.), e também visa obter a anulação de atos lesivos ao patrimônio público (art. 25, IV, "a" e "b", L. 8.625).

Somente em outro item, o de número IV, o art. 26 trata da **matéria penal**, e permite, como se acentuou, ao Ministério Público "requisitar à autoridade diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, e de inquérito policial militar (...) podendo acompanhá-los". Também no direito anterior (Lei Complementar nº 40/81), a única hipótese em que era cometida ao Ministério Público a incumbência de promover, diretamente, os atos do inquérito, ocorria quando o Procurador Geral avocava "excepcional e fundamentadamente, inquéritos policiais em andamento", **onde não houvesse delegado de carreira** (art. 7º, VII).

430

O relevante é que, em face do texto constitucional vigente, e o da Lei Orgânica que o regulamentou, parece claro que se adotou um critério diferenciado em matéria de investigações preparatórias: no **campo civil**, cabe ao Ministério Público instaurar o **inquérito civil** ou outros procedimentos administrativos pertinentes, no curso dos quais se permite que realize **diretamente** diligências, inclusive a colheita de depoimentos (item I e alíneas do art. 26, cit.); já em **sede penal**, matéria prevista em item diverso (IV) do mesmo art. 26, é-lhe facultado meramente **requisitar** diligências ou a abertura de inquéritos, "podendo acompanhá-los". Aliás, é atribuição do Procurador-Geral de Justiça designar membros do Ministério Público para "acompanhar inquérito policial ou diligência investigatória" (art. 10, IX, "e", da Lei nº 8.625, cit.).

Entretanto, apesar desta diferenciação fixada nos textos ora invocados, o Ministério Público, pelo menos no Estado do Rio de Janeiro, nas esferas federal e estadual, está querendo adquirir o vezo de promover, **diretamente**, investigações preliminares, expedindo notificações e tomando depoimentos, numa verdadeira usurpação das atribuições da autoridade policial, a quem a Constituição comete as funções de polícia judiciária (art. 144, § 1º, IV e § 4º).

431

Seria, sem dúvida, de extrema valia que o Ministério Público acompanhasse as diligências investigatórias e os inquéritos realizados pelas autoridades policiais, ainda mais porque isto traduziria, de alguma forma, o exercício do controle externo da atividade policial. Porém, a faculdade de o Ministério Público produzir, direta e pessoalmente, sem qualquer controle, as peças de informação que virão a servir, no futuro, de base para o oferecimento de denúncia, ou para o pedido de arquivamento, implicaria risco para o **princípio da paridade de armas**, e conferiria a este verdadeiro **quarto poder** um arbítrio incontrastável no exercício, que lhe é privativo, da função de promover a ação penal.

* * *

O importante é que o sistema legal brasileiro vigente não autoriza o Ministério Público promover as investigações preliminares, em substituição à polícia judiciária. Neste sentido, recentemente a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em *habeas corpus* relatado pelo eminente JD Subst. Silvio Teixeira, concedeu a ordem por unanimidade, tendo acórdão a seguinte ementa:

437

"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONHECIMENTO. INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS. ATRIBUIÇÃO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA. ATRIBUIÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO. O DEVIDO PROCESSO LEGAL.

A ação de "habeas corpus" controla não somente o direito à liberdade, senão também a validez do procedimento de que possa resultar a restrição a esse direito.

A função de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares, são privativas das polícias civis.

Ao Ministério Público cabe o monopólio da ação penal pública, mas sua atribuição não passa do poder de requisitar

FEDERAL 433

diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial e de inquérito policial-militar.

Somente quando se cuidar de inquéritos civis é que a função do Ministério Público abrange também a instauração deles e de outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes, aqui incluídas as diligências investigatórias".

* * *

Por fim, cumpre ressalvar que nada impede que se passe a adotar sistema semelhante ao dos países do continente europeu, transferindo-se para o Ministério Público, com todos os riscos que tal mudança possa desencadear, a atribuição de instaurar e comandar o inquérito preparatório da ação penal. Para tanto, basta operar-se as mudanças necessárias no texto constitucional e na legislação ordinária que, no momento, estão sendo desprezados com a realização de procedimentos investigatórios por parte do Ministério Público, nas

434

órbitas federal e estadual, no Estado do Rio de Janeiro.

Nesta hipótese, entretanto, é de todo necessário que seja expressamente vedado ao juiz de mérito fundamentar a sentença condenatória nas provas colhidas pelo Ministério Publico, na fase das investigações preliminares. À semelhança do que ocorre no Código de Processo Penal Militar, terá de haver dispositivos expressos proclamando que o inquérito "tem caráter de instrução provisória, cuja finalidade precípua é a de ministrar elementos necessários à propositura da ação penal"(art. 9. CPPM), e que "o juiz formará convicção pela livre apreciação do conjunto de provas **colhidas em juizo**" (art. 297 CPPM, grifo nosso). Do contrário, estará violentada a garantia constitucional do devido processo legal, e seus corolários: a ampla defesa e o contraditório.

BARANDIER
Advogados Associados

Rua do Ouvidor, nº 121 - 5º andar
20.040-030 - Rio de Janeiro - RJ
Tel: 21 2533-0072 - Fax: 21 2544-1598
E-mail: barandier@barandier.com.br

435

PARECER

REFERÊNCIA: INDICAÇÃO 045/2004
INDICANTE: BENEDITO CALHEIROS BOMFIM
RELATOR: ANTONIO CARLOS BARANDIER

EMENTA - Ministério Público. Poder de investigação criminal direta. Inadmissibilidade.

Doc nº 22

1. O ilustre presidente Celso Soares designou-me relator da indicação em epígrafe, da autoria do eminente Benedito Calheiros Bomfim, sobre "Instituição Ministério Público – Atribuição investigatória – Inteligência dos arts. 127 e 129 da Constituição".

2. A Indicação destaca que "vem suscitar, para que o Instituto dos Advogados Brasileiros, com a indispensável urgência, opine sobre o momentoso

Rua do Ouvidor, nº 121 - 5º andar
20.040-030 - Rio de Janeiro - RJ
Tel: 21 2533-0072 - Fax: 21 2544-1598
E-mail: barandier@barandier.com.br

436

tema, dizendo se entende que o poder de investigação criminal insere-se nas atribuições do Ministério Público, ou se com ela é compatível".

3. Devo esclarecer que havia concebido, de forma singela e concisa, minuta de parecer no sentido de que o Ministério Público não tem poderes de investigação direta e nem para presidir inquéritos. Reputava o tema despido de maior complexidade diante da meridiana clareza do Texto Fundamental e da exigüidade de tempo que caracteriza as sessões do IAB, onde se multiplicam os debates sobre as mais relevantes e tormentosas questões.

4. Chegaram às minhas considerações questões e circunstâncias que exigiam maior empenho na honrosa designação que me foi conferida, tudo a colaborar, juntamente com viagem inadiável, para que, uma vez mais, o advogado criminal, na sina que o acompanha, tivesse de escrever este parecer sob a angústia febricitante do prazo exigido para a sua apresentação.

5. Constatei, todavia, que, com lastro na autoridade do douto JOSÉ AFONSO DA SILVA, o Instituto dos Advogados Brasileiros foi uma das primeiras entidades a se manifestar no sentido de que o Ministério Público carecia de atribuições para realizar ou presidir investigação criminal, em memorável sessão presidida pelo insigne MARCELLO CERQUEIRA.

6. A manifestação de inúmeros institutos e órgãos, entre os quais o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, aconselharam-me a sustentar a preclusão, em face da ausência de fato novo que sugerisse a reapreciação da matéria. Em trabalho no qual exauriu a questão, o consócio LUÍS GUILHERME VIEIRA bem consigna:

Rua do Ouvidor, nº 121 - 5º andar
20.040-030 - Rio de Janeiro - RJ
Tel: 21 2533-0072 - Fax: 21 2544-1598
E-mail: barandier@barandier.com.br

437

"Na mesma direção é o *entendimento do Instituto dos Advogados Brasileiros* – que, nos idos de 2000, por intermédio da Comissão permanente de Defesa do Estado de Direito Democrático, no tempo por nós presidida, instado a se pronunciar pelo, à época, Presidente MARCELLO CERQUEIRA, depois de caloroso debate, que contou com a presença, dentre outros, do Prof. José Afonso da Silva – através do voto médio de Celso Soares, tendo como relator original da indicação de nº 141/2000, José-Ricardo Pereira Lira -, se posicionou no seguinte sentido: '*a Constituição não atribui ao Ministério Público poderes de investigação policial e sim a defesa da ordem Jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais disponíveis*'." [1]

7. A formidável divulgação do julgamento do Supremo Tribunal Federal, que está em curso; a perplexidade do relator com as manifestações de ilustres e dignos advogados, alguns traduzindo no eufemismo "posição de criminalista" o entendimento de que os especialistas da área penal se empenhavam na defesa de interesses pessoais ou para resguardar valores corporativistas, levaram-me a reflexões diversas sobre o mote.

8. Incrível a força da publicidade opressiva, que busca desqualificar, de forma generalizada, a atividade defensiva; é impressionante a influência da *ideologia da lei e da ordem*, argutamente analisada pelo notável Magistrado ALBERTO SILVA FRANCO; desmedida a escalada, na era da globalização, num mundo conturbado por conflitos insuperáveis, do Estado penal, a que alude LOÏC WACQUANT.

---

[1] VIEIRA, LUÍS GUILHERME. *O Ministério Público e a Investigação Criminal*. OAB/RJ. Rio de Janeiro: Rabaço, 2004. p. 32. O excelente estudo do autor citado, a requerimento seu, foi conduzido aos autos desta indicação.

BARANDIER
Advogados Associados

Rua do Ouvidor, nº 121 - 5º andar
20.040-030 - Rio de Janeiro - RJ
Tel: 21 2533-0072 - Fax: 21 2544-1598
E-mail: barandier@barandier.com.br

438

9. Os criminalistas dignos da especialidade, que se norteiam pelos paradigmas de RUI BARBOSA, EVANDRO LINS E SILVA, EVARISTO DE MORAES e outros exemplos da profissão, em tema de ordem pública, ao contrário do que se sugere, não são movidos por interesses subalternos que configuram a cupidez orientadora dos advogados que defendem o direito penal do terror, em detrimento do exercício do importante ministério privado, do garantismo, da Constituição e do Estado Democrático de Direito.

10. Sublinhe-se, sem tecer outras apreciações, que o art. 2º do Estatuto do IAB, inciso III, aponta como fins do Instituto: a defesa do estado democrático de direito, legitimamente constituído, dos direitos humanos, *dos direitos e interesses dos advogados*, bem assim da dignidade e prestígio da classe e dos juristas em geral. (Grifei)

11. Nessas condições, deve ser ressaltado, de início, que os advogados pugnam pela defesa da Constituição, pelo princípio baseado na contraposição dialética entre as partes, consubstanciado no princípio da paridade de armas, a igualdade real das partes, como "lutaram nos tribunais militares pela defesa das liberdades e dos Direitos", consoante exclama o escólio de MARCELLO CERQUEIRA, no parecer "A Constituição, o Ministério Público e as investigações criminais", ofertado ao Instituto de Defesa do Direito de Defesa, e que o relator tem a satisfação de anexar a este lavor.

12. Feitas essas considerações, sugiro que o Instituto dos Advogados Brasileiros acolha, em homenagem aos seus integrantes, à Constituição, aos poderes da República, ao Ministério Público, e todos os profissionais do Direito, o judicioso parecer do preclaro professor JOSÉ AFONSO DA SILVA, publicado, sob o título "Em face da Constituição Federal de 1988, o Ministério Público pode realizar e/

Rua do Ouvidor, nº 121 - 5º andar
20.040-030 - Rio de Janeiro - RJ
Tel: 21 2533-0072 - Fax: 21 2544-1598
E-mail: barandier@barandier.com.br

439

ou presidir investigação criminal, diretamente?", na Revista Brasileira de Ciências Criminais [2] no qual concluí que o Ministério Público não pode realizar nem presidir investigação criminal, respondendo a consulta do IBCCRIM – Instituto Brasileiro de Ciências Criminais.

13. Permito-me, inicialmente, expondo minha opinião sobre o tema, reproduzir artigo que escrevi para "O Globo".

> "Os desejos politicamente importantes podem ser divididos em um grupo primário e outro secundário. No primeiro grupo incluem-se as necessidades da vida: alimentos, abrigos e roupas. No segundo, estão aqueles que podem ser qualificados como ilimitados e insaciáveis, a exemplo da ganância, da vaidade e da sede de poder.
>
> A análise de Bertrand Russell sobre os desejos politicamente importantes invadiu as reflexões do advogado, com quase quatro décadas de intensa militância na Justiça criminal, sobre o vivo empenho do Ministério Público em relação aos poderes investigatórios que a Constituição Federal atribuiu à Polícia Judiciária.
>
> Com meridiana clareza, a Constituição, tratando das funções institucionais do Ministério Público, desvinculando-o da submissão ao Poder Executivo, conferiu-lhe a promoção de inquérito civil e da ação civil pública, entre outras funções de relevo, bem como *requisitar* – não se trata de requerer - diligências investigatórias e instauração de inquérito policial, podendo, ainda, exercer o controle externo da atividade policial.
>
> Em suma, o Ministério Público não é dependente, refém da Polícia. Não está impedido de acompanhar todas as

[2] nº 49, ano 12, julho/agosto, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 368/388.

Rua do Ouvidor, nº 121 - 5º andar
20.040-030 - Rio de Janeiro - RJ
Tel: 21 2533-0072 - Fax: 21 2544-1598
E-mail: barandier@barandier.com.br

440

investigações, todos os inquéritos, presenciar depoimentos colhidos e reclamar as diligências que considere necessárias. Não pode é esvaziar a Polícia ou suprimi-la, arremessando-se contra o sistema pelo qual optou o legislador brasileiro. No Estado Democrático de Direito seria inconcebível que apenas uma instituição estivesse acima de qualquer suspeita, situando-se como a única incorruptível e com condições de combater o crime organizado. São inúmeras as atribuições do Ministério Público, resultando impossível que pretenda exercer aquelas que foram confiadas à polícia.

Muito se exaltou a operação "Mãos Limpas", na Itália, responsável por abusos e violências irreparáveis e que, excetuando-se o estrépito da mídia, o resultado, passado o tempo, foi, em uma só palavra, zero, como anota Walter Ceneviva, citando Gherardo Colombo.

Alguns acenam com a necessidade de emenda ao texto constitucional, que incluiria a apuração inquisitorial entre as múltiplas tarefas do *Parquet*. Pensamos que se estabeleceria, de fato, a onipotência arbitrária, empolgando o órgão fiscal mais poderes que o Judiciário, Legislativo e Executivo.

A Lei maior, a Constituição, respeitou a teoria dos freios e contra-pesos." [3]

14. Pela leitura atenta dos dispositivos constitucionais pertinentes, com todo respeito aos talentosos doutrinadores do Ministério Público, que se baseiam até mesmo no incomportável "quem pode o mais pode o menos", é irrecusável que a Carta Magna destinou as atribuições investigatórias, exclusivamente, à Polícia Judiciária, ressalvadas exceções expressamente previstas em lei. Em análise percuciente do tema, o editorial intitulado "Poderes investigatórios do Ministério

---

[3] JORNAL O GLOBO, "*Contrapesos*", 05 de julho de 2004. p. 06.

Rua do Ouvidor, nº 121 - 5º andar
20.040-030 - Rio de Janeiro - RJ
Tel: 21 2533-0072 - Fax: 21 2544-1598
E-mail: barandier@barandier.com.br

691

Público", publicado no *Boletim* do autorizado *Instituto Brasileiro de Ciências Criminais*, assinala:

> "Examinando-se a Constituição Federal, verifica-se que a exclusão da investigação criminal das funções ministeriais foi deliberada e proposital: por meio dela, mantém-se o imprescindível equilíbrio com as demais instituições envolvidas na apuração das infrações penais: a Polícia Judiciária, o Poder Judiciário e a Advocacia." [4]

15. Ressalta mais o editorial:

> "Mesmo que se superasse a questão constitucional, admitindo-se que o órgão ministerial promovesse as investigações penais, teria ele condições técnicas de realizá-las? Suportaria toda a carga de inquéritos que são rotineiramente instaurados pela Polícia Judiciária, realizando as incontáveis diligências que são necessárias? Ou escolheria aquelas que pretende desenvolver, sobretudo as que são foco da imprensa, institucionalizando duas categorias de investigação: as de primeira e as de segunda classe, sendo que as últimas, por óbvio, seriam presididas pela Polícia Judiciária?
>
> Em acréscimo, seriam inegáveis os prejuízos para a investigação e para a atividade investigatória a ser desenvolvida no processo penal: de um lado, é uma utopia imaginar que o Ministério Público – titular da ação penal – não conduziria a investigação com nítido enfoque acusatório, em detrimento da mesma, podendo produzir resultados viciados quanto à apuração da verdade; e de outro, a presidência de investigações criminais pelo Ministério Público atingiria em

[4] IBCCRIM - Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. *Boletim*. nº 135. Fevereiro de 2004. p. 01

Rua do Ouvidor, nº 121 - 5º andar
20.040-030 - Rio de Janeiro - RJ
Tel: 21 2533-0072 - Fax: 21 2544-1598
E-mail: barandier@barandier.com.br

> cheio a imparcialidade da acusação a ser deduzida na ação penal" [5]

16. A matéria, examinada à luz do direito vigente, de *lege condita*, não oferece qualquer dificuldade. Assinale-se que algumas manifestações, em decorrência de julgamento do Supremo Tribunal Federal, que deve ser concluído no próximo mês, partem de premissa falsa, ou seja, do pressuposto de que o *Parquet* reúne poderes de investigação criminal e se pretende despojá-lo de tal atribuição/competência.

17. Conforme judicioso editorial do atento Boletim da Associação do Advogados de São Paulo:

> "Muito se tem falado da possibilidade de o Ministério Público promover investigações criminais.
> A propósito do julgamento que se avizinha no Supremo Tribunal Federal, sob a consulta da constitucionalidade de tal conduta, aquele órgão – no âmbito federal e dos estados -, as associações de magistrados e a mídia em geral apressaram-se em cerrar fileiras no sentido de se permitir que Promotores de Justiça e Procuradores da República saiam a campo para produzir suas próprias investigações.
> A Associação dos Advogados de São Paulo, todavia, não renuncia à defesa da ordem constitucional. Não pode fazê-lo, sob pena de macular a sua história e ferir a consciência de seus dirigentes.
> A questão, embora transformada em polêmica, reveste-se de alguma simplicidade. A Constituição da República, no seu

---

[5] Op. cit. p. 01

18. Na homenagem que prometi, leio o douto e atual parecer do eminente consócio JOSÉ AFONSO DA SILVA, publicado na Revista Brasileira de Ciências Criminais na íntegra, para edificação do plenário da Casa de Montezuma.[7]

19. No sistema brasileiro as funções de acusar, defender e julgar são atribuídas a órgãos distintos. ADA PELLEGRINI GRINOVER

Rua do Ouvidor, nº 121 - 5º andar
20.040-030 - Rio de Janeiro - RJ
Tel: 21 2533-0072 - Fax: 21 2544-1598
E-mail: barandier@barandier.com.br

442

cheio a imparcialidade da acusação a ser deduzida na ação penal" [5]

16. A matéria, examinada à luz do direito vigente, de *lege condita*, não oferece qualquer dificuldade. Assinale-se que algumas manifestações, em decorrência de julgamento do Supremo Tribunal Federal, que deve ser concluído no próximo mês, partem de premissa falsa, ou seja, do pressuposto de que o *Parquet* reúne poderes de investigação criminal e se pretende despojá-lo de tal atribuição/competência.

17. Conforme judicioso editorial do atento Boletim da Associação do Advogados de São Paulo:

> "Muito se tem falado da possibilidade de o Ministério Público promover investigações criminais.
> A propósito do julgamento que se avizinha no Supremo Tribunal Federal, sob a consulta da constitucionalidade de tal conduta, aquele órgão – no âmbito federal e dos estados -, as associações de magistrados e a mídia em geral apressaram-se em cerrar fileiras no sentido de se permitir que Promotores de Justiça e Procuradores da República saiam a campo para produzir suas próprias investigações.
> A Associação dos Advogados de São Paulo, todavia, não renuncia à defesa da ordem constitucional. Não pode fazê-lo, sob pena de macular a sua história e ferir a consciência de seus dirigentes.
> A questão, embora transformada em polêmica, reveste-se de alguma simplicidade. A Constituição da República, no seu

[5] Op. cit. p. 01

Rua do Ouvidor, nº 121 - 5º andar
20.040-030 - Rio de Janeiro - RJ
Tel: 21 2533-0072 - Fax: 21 2544-1598
E-mail: barandier@barandier.com.br

443

> artigo 144, confere expressamente às polícias, e só a estas, a apuração de infrações penais.
>
> Não se sustenta, assim, juridicamente, o entendimento em favor do MP, apenas porque exerça a titularidade da ação penal (art. 129, I, CF), segundo o argumento utilizado pelos que defendem a corrente permissiva."[6]

18. Na homenagem que prometi, leio o douto e atual parecer do eminente consócio JOSÉ AFONSO DA SILVA, publicado na Revista Brasileira de Ciências Criminais na íntegra, para edificação do plenário da Casa de Montezuma.[7]

19. No sistema brasileiro as funções de acusar, defender e julgar são atribuídas a órgãos distintos. ADA PELLEGRINI GRINOVER, com a autoridade de seu magistério, preleciona: "A fase investigatória, prévia ao oferecimento da acusação é atribuída à polícia judiciária, que atua autonomamente, contando apenas com o controle externo do Ministério Público" [8]

20. A única hipótese em que o Ministério Público tem autorização legal para, diretamente, investigar, é aquela relativa a infrações penais imputadas aos membros da Instituição. Segundo doutrina MARCELLO CERQUEIRA, em parecer anexo: "Não há como promover a substituição de competência entre órgãos

---

[6] AASP - Associação dos Advogados de São Paulo. *Boletim.* n.º 2376. 19 de julho de 2004. p. 01.

[7] DA SILVA, José Afonso. *Em face da Constituição Federal de 1988, o Ministério Público pode realizar e/ou presidir investigação criminal, diretamente? Revista Brasileira de Ciências Criminais*, cit. n. 49/368 e ss, 2004.

[8] GRINOVER, Ada Pellegrini. *A Marcha do Processo*. 1 ed. São Paulo: Forense Universitária, 2000. p. 88.

Rua do Ouvidor, nº 121 - 5º andar
20.040-030 - Rio de Janeiro - RJ
Tel: 21 2533-0072 - Fax: 21 2544-1598
E-mail: barandier@barandier.com.br

444

diferenciados pela repartição de poderes, sem ferir o sistema político no qual se assenta o pacto constitucional."

21. ADAUTO SUANNES, *ex cathedra*, em importante obra na qual se debruça sobre o devido processo legal, no capítulo "Procedimento investigatório realizado pelo Ministério Público e o devido processo penal", disserta:

> "A Constituição Federal de 1988 ampliou substancialmente as atribuições do Ministério Público, conferindo-lhe a condição de defensor da sociedade, legitimando-o a promover o inquérito civil e ajuizar a ação civil pública, recepcionando o art. 8º da Lei de Ação Civil Pública.
> No art. 129 da CF de 1988, onde, porém, estão regulamentadas as funções institucionais do Ministério Público, não consta sua legitimidade para instaurar e promover procedimentos investigatórios criminais, que, segundo a própria Constituição, é atribuição privativa da Polícia Judiciária, sendo que a Lei Orgânica do Ministério Público não pode avocá-la.
> O fortalecimento da Instituição, a independência e a autonomia que lhe são asseguradas, necessárias ao desempenho de suas superiores atribuições, têm levado, lamentavelmente, alguns de seus membros ao cometimento de equívocos, pois têm instaurado procedimentos investigatórios criminais, invadindo as atribuições que, constitucionalmente, são deferidas à Polícia Judiciária. Como justificativa para essa inconstitucional invasão funcional alegam que entre as suas funções institucionais está a de 'promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da Lei', como está no art. 129, I, da CF de 1988.
> 'Promover a ação penal pública' não significa promover a investigação criminal, mas, caso seja necessária, requisitá-la à

Rua do Ouvidor, nº 121 - 5º andar
20.040-030 - Rio de Janeiro - RJ
Tel. 21 2533-0072 - Fax: 21 2544-1598
E-mail: barandier@barandier.com.br

443

autoridade competente, que é, segundo o texto constitucional, a polícia judiciária.

Que motivos levariam o Ministério Público a pretender usurpar as funções da Polícia Civil? Talvez a idéia preconceituosa de que todos os policiais sejam corruptos. Se não for essa fundamentação explicitada, qual será então?" [9]

22. Nos últimos tempos, têm os advogados testemunhado violências inconcebíveis que levam pessoas à execração pública, ao linchamento moral, praticados pelos chamados "procedimentos investigatórios", sem mencionar os atentados às prerrogativas dos defensores, violações de sigilo, ressuscitando-se os mais dramáticos momentos da ditadura. Num clima de horror, juízes intimidados chegam a impedir o exame dos autos de inquérito, menosprezando direitos e impondo que se recorra até o Supremo Tribunal Federal. Não é incomum que informações que estariam sob sigilo, principalmente para os advogados, sejam fornecidas à imprensa.

23. Com a recente violência contra o advogado José Carlos Tórtima, que culminou em desagravo na OAB/RJ, lembrei que, com sofisticação, repete-se o que se viveu em relação aos encarregados de IPM (inquérito policial militar), nos chamados anos trevosos. É perfeitamente compreensível que um oficial das Forças Armadas não alcance a razão que permite ao advogado se comunicar com o preso, *mesmo 'incomunicável'*. O inconcebível é que juízes e promotores neguem direito do exame de autos ao profissional indispensável à administração da justiça.

24. SUANNES se reporta a EVARISTO:

---

[9] SUANNES, Adauto. *Os Fundamentos Éticos do Devido Processo Penal*. 2 ed. São Paulo: RT, 2004. p. 228.

Rua do Ouvidor, nº 121 - 5º andar
20.040-030 - Rio de Janeiro - RJ
Tel: 21 2533-0072 - Fax: 21 2544-1598
E-mail: barandier@barandier.com.br

"Mestre Evaristo de Moraes Filho, na 'Tribuna do Advogado' publicada em novembro de 1996, já destacava uma dessas infelizes experiências nos seguintes termos: 'Recentemente, em caso rumoroso, o Ministério Público Federal intimou um cidadão para ouví-lo na sede da Procuradoria da República, a respeito de fatos que já eram objeto de inquérito na Polícia Federal, onde o mesmo figurava como indiciado. Seguindo orientações de seu patrono, ele negou-se a atender à inusitada intimação, esclarecendo, através de petição, cuja cópia remeteu a Justiça Federal, os motivos legais de sua recusa. Apesar disto, um dos fundamentos do pedido de prisão preventiva, formulado depois do não comparecimento do indiciado para depor na Procuradoria da República, foi exatamente esta pretensa rebeldia'.

Para muitos leigos, a atuação escandalosa e leviana de alguns membros do Ministério Público constitui forma ideal de 'combate à criminalidade', não faltando mesmo quem os identificasse com o tristemente famoso Torquemada, uma das mais odiosas figuras que a Igreja Católica produziu, ou com a famigerada 'operação mãos limpas', que, a partir de uma idéia digna de aplauso, transformou-se em instrumento político dos mais torpes na Itália, como é de todos sabido." [10]

25. A insistência quanto à "operação mãos limpas" se deve às constantes alusões ao direito estrangeiro. Os jovens promotores, principalmente, idealizam tal movimento, que ficou conhecido como "período negro" na Itália. Super o direito alienígena, interessante consignar com o professor JUAN-LUIS GÓMEZ COLOMER, atinente ao sistema espanhol:

---

[10] Op. cit. p. 233.

Rua do Ouvidor, nº 121 - 5º andar
20.040-030 - Rio de Janeiro - RJ
Tel: 21 2533-0072 - Fax: 21 2544-1598
E-mail: barandier@barandier.com.br

447

> *"De modo que se puede decir sin exageración alguna, que dado que ni el juez ni el MF pueden investigar materialmente los delitos, pues ni tienen posibilidades, ni conocimientos técnicos, ni deben estar especialmente capacitados para eso, sin la Policía Judicial el desarrollo adecuado del proceso penal es imposible (de ahí el art. 443 LOPJ; v. también S TC 49/1993, de 11 de febrero)* " (11)

26. Chegou às livrarias mais uma preciosa obra do mestre ROGÉRIO LAURIA TUCCI, "Ministério Público e investigação criminal", na qual analisa o tema sobre todos os enfoques doutrinários e jurisprudenciais. Arremata:

> "É de ser relembrada, a tal propósito, a séria e ponderosa advertência de PITOMBO, no sentido de que, devendo nortear-se o comportamento processual do órgão ministerial pela isenção, esta pode ser comprometida ao dirigir a *investigação criminal*, inclinando-se, naturalmente, para a parcialidade: '(...) Dirigir a investigação e a instrução preparatória, no sistema vigorante, pode comprometer a imparcialidade. Desponta o risco da procura orientada de provas, para alicerçar certo propósito, antes estabelecido; com abandono, até, do que interessa ao envolvido. Imparcialidade viciada desatende à justiça (...)'
>
> E isso, tanto mais quanto se tenha presente que as investigações conhecidas têm assumido caráter sigiloso, num procedimento desenrolado à sorrelfa dos interessados, com a colheita dos elementos probatórios em ambientes fechados, e, ao que se sabe, com forte carga psicológica sobre os inquiridos.

---

(11) COLOMER, Juan-Luis Gómez. *El Proceso Penal Español*, 2 ed. Valencia: Tirant Lo Blanch Libros, 1997. p. 173

Rua do Ouvidor, nº 121 - 5º andar
20 040-030 - Rio de Janeiro - RJ
Tel: 21 2533-0072 - Fax: 21 2544-1598
E-mail. barandier@barandier.com.br

Em epítome, e, já agora, com GUILHERME DE SOUZA NUCCI, não devendo existir qualquer instituição superpoderosa, permitir, ao Ministério Público, por melhor que seja a intenção de seus membros, a realização de *investigação criminal* isoladamente, à socapa do investigado, e sem qualquer vigilância ou fiscalização, '(...) significaria quebrar a harmônica e garantista investigação de uma infração penal (...)'

Mais do que isso, representaria, como de fato representa, uma indesejável e inadmissível ditadura ministerial, na fase pré-processual da *persecutio criminis*, com afronta aos direitos e garantias constitucionais do investigado, e determinante da *ilicitude* de toda a sua atuação, e, outrossim, da *nulidade* dos atos praticados, bem como de todos os que venham a ser conseqüentes.". [12]

27. JOSÉ AFONSO DA SILVA, no parecer em resposta à consulta do IBCCRIM, faz alguns esclarecimentos preliminares: "O primeiro deles é que, aqui, não se levará em conta as questões de conveniência ou de oportunidade de se conferir ao Ministério Público poderes investigatórios na esfera penal. Isso pode ser uma discussão de *lege ferenda*, não de *lege lata*, porque a Constituição já dá a solução. Por isso também não é pertinente discutir aqui o bom ou mau funcionamento do sistema adotado."

O Parecer é no sentido de que o poder de investigação criminal não se insere nas atribuições do Ministério Público nem com elas é compatível.

Rio de Janeiro, 20 de setembro de 2004.

Antonio Carlos Barandier – relator.

---

[12] TUCCI, Rogério Lauria. *Ministério Público e Investigação Criminal*. 1 ed. São Paulo: RT, 2004. p. 83